課程名稱：刑法刑法24

00:00:01 - 00:00:04
好，我們接下來看到的是肇事逃逸罪，我們來看到138頁這邊。

00:00:06 - 00:00:10
首先啊，肇事逃逸罪所處罰的對象，我想同學應該都可以理解。

00:00:10 - 00:00:19
駕駛動力交通工具，發生交通事故，有人死亡或受傷，而且為人逃逸的話，這個是肇事逃逸罪所要處罰的對象。

00:00:20 - 00:00:24
這一條罪啊，以前就有人對他的合憲性提出質疑，為什麼呢？

00:00:25 - 00:00:31
許校老師早在20幾年前就說，說這個肇事逃逸罪，他是違憲的，好，為什麼？

00:00:33 - 00:00:36
因為許校老師的說法是認為說。

00:00:37 - 00:00:40
那個在妨礙司法的犯罪當中。

00:00:40 - 00:00:43
人在犯的罪之後，人有逃跑的自由。

00:00:43 - 00:00:46
逃跑的部分，我們的刑法不會選擇介入。

00:00:47 - 00:00:54
可是為什麼在交通犯罪當中，交通犯罪的行為人，他卻沒有逃跑的自由呢？

00:00:54 - 00:00:59
所以許校老師認為說,這個條文,他根本違反平等原則,他是一個違憲的條文。

00:00:59 - 00:01:02
一般的犯罪,犯罪人可以逃跑,法律不干涉。

00:01:03 - 00:01:05
可是交通犯罪的行為人逃跑,法律需要干涉。

00:01:06 - 00:01:08
許老師認為說這個犯罪有違憲的疑慮。

00:01:09 - 00:01:09
那後來啊。

00:01:11 - 00:01:15
在2019年的時候，大法官確實做成了釋字777號解釋。

00:01:16 - 00:01:20
那這個解釋呢，他並沒有把肇事逃逸罪宣告違憲。

00:01:20 - 00:01:24
只有說他某部分的要件可能違反法律的明確性原則。

00:01:24 - 00:01:27
所以這個犯罪一直活到了現在，中間也歷經了數度的變革。

00:01:29 - 00:01:30
這個肇事逃逸罪啊。

00:01:31 - 00:01:34
我認為也是近年思慮的考試熱區所在，為什麼呢？

00:01:36 - 00:01:39
這一條的章節很多，學說見解很多，食物上也真的重要。

00:01:39 - 00:01:42
而思慮的考試大概有10年沒有考了。

00:01:43 - 00:01:46
思慮上次考肇事逃逸，應該是103年的時候。

00:01:46 - 00:01:47
好久了，對不對？103年，對吧？

00:01:48 - 00:01:52
思慮在這10年來，二事啦，都沒有出肇事逃逸。

00:01:52 - 00:01:53
所以我覺得。

00:01:53 - 00:01:56
今年的話，當然你們來上這個課應該是不會考今年啦。

00:01:56 - 00:02:00
但今年10月的話，我覺得考出來的機率應該還蠻高的。

00:02:00 - 00:02:00
高的。

00:02:01 - 00:02:02
做這種很久，

00:02:02 - 00:02:04
因為像我這樣講，

00:02:04 - 00:02:08
司律的考試當然沒有規定說去年出過今年不能出，

00:02:08 - 00:02:09
他當然沒有這樣規定，

00:02:09 - 00:02:15
但是出題老師有的時候大概會先看一下說前兩年出什麼東西，盡量不要出到一樣。

00:02:15 - 00:02:16
有些老師會這樣做，

00:02:17 - 00:02:17
所以，

00:02:19 - 00:02:25
有的時候是這樣，有的時候那種在考試的考題預測上面，

00:02:26 - 00:02:31
那種就是文章累積很多，然後一直沒有出的東西，

00:02:31 - 00:02:32
我都會說那個遲早會出。

00:02:33 - 00:02:34
像比如說前年的時候啊,

00:02:34 - 00:02:38
前年我就一直說那個性自主的犯罪很重要很重要,你們要多看,

00:02:38 - 00:02:40
結果前年真的考性犯罪。

00:02:40 - 00:02:42
不意外啊,因為那個文章累積那麼多一直沒有出,

00:02:42 - 00:02:43
那出出來很合理。

00:02:43 - 00:02:44
所以肇事逃逸罪也是,

00:02:45 - 00:02:49
這一條罪也是一個學理上討論的很熱，實務上也有一定的意見,

00:02:50 - 00:02:53
可是司律二試一直沒有出的犯罪,

00:02:53 - 00:02:54
所以這個我覺得還蠻重要的。

00:02:54 - 00:02:57
來，我們來看到138頁，來看到保護法益的部分。

00:02:59 - 00:03:13
肇事逃逸罪是

00:03:13 - 00:03:34
一條保護什麼法益的

00:03:34 - 00:03:43
犯罪呢?

00:03:43 - 00:03:46
我們刑分學到現在,大概也學了四分之一。

00:03:47 - 00:03:49
我們刑分學到現在,你有沒有發現,

00:03:49 - 00:03:54
絕大多數的犯罪,它保護什麼法益,一般來說都是有定論的。

00:03:54 - 00:03:56
比如說司法權系列的犯罪,

00:03:57 - 00:04:00
它保護的法益叫做國家司法權的正確行使。

00:04:00 - 00:04:01
不同的說法。

00:04:03 - 00:04:07
首先,第一種說法叫做被害人的生命身體安全。

00:04:08 - 00:04:11
這一種說法,我想同學很容易理解。

00:04:11 - 00:04:20
假設有個人他在荒郊野外撞到被害人之後,這個被害人原本有得救,原本有送醫,原本應該沒有事。

00:04:20 - 00:04:30
結果正因為肇事者沒有去救他,當時也沒有其他路人路過去救他,導致原本有的救的人,後來傷勢惡化,最終啊

00:04:30 - 00:04:30
我去死亡。

00:04:31 - 00:04:36
生命身體法益的觀點就認為說呢,肇事逃逸罪的保護法益,就是保護這個東西。

00:04:37 - 00:04:44
避免車禍的被害人在車禍之後,因為沒有人救他的關係,導致傷勢惡化,甚至死亡情況的發生。

00:04:44 - 00:04:48
所以這個是肇事逃逸的一種說法,叫做生命身體安全。

00:04:49 - 00:04:50
好。

00:04:50 - 00:04:53
這一種說法，會面臨到一個問題。

00:04:54 - 00:04:57
這個問題，讀過法律的人很容易理解。

00:04:57 - 00:05:01
那你講解給沒有讀過法律的人聽，他們會覺得你們的思考很奇怪。

00:05:01 - 00:05:02
會面臨什麼問題呢？

00:05:02 - 00:05:03
來，那各位想。

00:05:03 - 00:05:12
假設有個聯結車駕駛，他在綠燈右轉的時候，因為內輪差的關係，當場碾斃了一個站在路邊等紅燈的行人。

00:05:55 - 00:06:00
那這個行人被聯結車當場碾斃，而且臟器外露，明顯死亡。

00:06:00 - 00:06:02
磕頭懺悔，念幾句往生咒才可以走嗎？

00:06:03 - 00:06:03
不會吧。

00:06:03 - 00:06:05
我尋求的時候就跟同學講過，法律不會要求人民履行無效的義務。

00:06:10 - 00:06:15
這件事情不只在這種刑法上的肇事逃逸，日常生活也很常發生。

00:06:15 - 00:06:19
這個汽車駕駛人在山區，也可能遇到流浪貓狗。

00:06:19 - 00:06:21
流浪貓狗當場死亡，駕駛人走掉了。

00:06:23 - 00:06:25
連有心人要譴責那個駕駛逃逸的行為。

00:06:25 - 00:06:27
我覺得那有什麼好譴責的。

00:06:27 - 00:06:29
那就貓狗已經死了，你要再留下來幹什麼？

00:06:30 - 00:06:32
難道你要對屍體磕頭懺悔才可以走嗎？

00:06:33 - 00:06:36
我們不要要求人家去履行這種無效的義務啦，那個沒有意義，好嗎？

00:06:37 - 00:06:41
所以我講，生命身體法益的觀點，它所會形成的問題是。

00:06:42 - 00:06:44
那如果被害人已經當場明顯死亡了。

00:06:44 - 00:06:46
對屍體不會有救助的意義啊。

00:06:46 - 00:06:50
可是現行刑法卻有處罰被害人當場死亡的逃逸，所以這種說法呢。

00:06:51 - 00:06:54
可能跟現行法的條文會形成一些矛盾，這是第一種說法。

00:06:56 - 00:06:58
好，第二種說法叫公共安全。

00:06:59 - 00:07:06
那個公共安全旁邊，你可以括號起來，更具體一點講的意思就是公眾往來的安全。

00:07:07 - 00:07:11
因為公共安全的說法可能有點抽象，所以具體來說就是指什麼呢？

00:07:11 - 00:07:13
公眾往來的安全。

00:07:13 - 00:07:16
所以有學者說呢，這一條罪是一個保護公眾往來安全的犯罪。

00:07:17 - 00:07:21
像林東茂老師在書上裡面就講到，說這種肇事逃逸的行為。

00:07:22 - 00:07:23
可能會形成什麼結果呢？

00:07:24 - 00:07:24
你想啊。

00:07:25 - 00:07:26
肇事逃逸。

00:07:26 - 00:07:30
是不是有可能會造成，你想嘛，車禍發生之後。

00:07:30 - 00:07:34
可能現場有汽車的碎玻璃、汽車的零件碎片、殘骸、汽油外洩。

00:07:35 - 00:07:38
可能會有一些的形狀發生，那如果這個現場沒有人善後。

00:07:39 - 00:07:43
而駕駛肇事者就這樣跑掉的話，是不是可能會引發二次事故的危險。

00:07:46 - 00:07:48
其他人經過這個現場沒有看到又撞上去。

00:07:49 - 00:07:50
再引發事故。

00:07:50 - 00:07:53
所以第二種說法叫做公眾往來的安全。

00:07:53 - 00:07:59
他認為要求行為人留下來呢,就是要避免這一種事故之後所衍生的二次事故,這是。

00:08:00 - 00:08:02
這種說法叫做公共安全。

00:08:02 - 00:08:05
但這一種說法一樣會有疑慮,

00:08:05 - 00:08:05
為什麼呢?

00:08:05 - 00:08:06
因為你要想的是,

00:08:07 - 00:08:11
真的這麼慘烈的稱呼，應該不常見吧。

00:08:12 - 00:08:18
很多肇事逃逸的人，他所發生的車禍，根本不至於形成公眾往來上面的危險。

00:08:18 - 00:08:21
而且說真的啦，那麼慘烈的車禍，

00:08:21 - 00:08:24
行為人如果沒有報案，也會有別人去報案啦。

00:08:25 - 00:08:28
要沒有被發現的機率，然後再形成二次事故，那個機率很低啦。

00:08:28 - 00:08:33
所以這種說法，它未必可以符合肇事逃逸大多數的情況。

00:08:33 - 00:08:35
所以這種說法可能也會有問題。

00:08:35 - 00:08:36
好。

00:08:37 - 00:08:42
那於是有第三種說法，叫做保護被害人的民事求償權。

00:08:42 - 00:08:46
因為有人會說啊，肇事者如果當場跑掉的話，

00:08:46 - 00:08:54
被害人將來可能會因為不知道肇事者是誰，進而導致求償無門，或者是增加被害人求償的成本。

00:08:54 - 00:08:56
這個叫做保護被害人的民事求償權。

00:08:58 - 00:08:59
這一種說法，

00:09:00 - 00:09:02
好像有一點點合理，對不對？

00:09:02 - 00:09:04
可是這個說法一樣會有問題。

00:09:04 - 00:09:05
為什麼？

00:09:05 - 00:09:10
被害人的民事求償權，那個本質上叫財產權。

00:09:10 - 00:09:14
而肇事逃逸罪它是一種公共危險，它是一種……

00:09:14 - 00:09:15
好了，我們這樣說了。

00:09:16 - 00:09:18
這個民事求償權，它是一種財產權。

00:09:19 - 00:09:21
那肇事逃逸罪是一種什麼犯？

00:09:22 - 00:09:23
抽象危險犯，對吧？

00:09:24 - 00:09:30
那民事求償權這種財產權，我們要用刑法去保護，而且還用抽象危險犯去保護它，

00:09:30 - 00:09:33
是不是可能會有刑法過度介入的疑慮？

00:09:34 - 00:09:35
他只是個債權欸。

00:09:35 - 00:09:38
我們刑法保護債權就保護的已經非常的少了。

00:09:38 - 00:09:40
而且還是抽象危險犯欸。

00:09:40 - 00:09:42
對啊，這種債權你要用抽象危險犯去保護。

00:09:43 - 00:09:45
這可能會有刑法介入適格性的問題。

00:09:45 - 00:09:47
而且更何況啦，還會有一件事。

00:09:48 - 00:09:53
我們刑法對民事上的求償權,原則上沒有保護,對吧?

00:09:53 - 00:09:56
比如說我去故宮博物院參觀的時候,

00:09:56 - 00:09:59
我不小心把翠玉白菜打翻了。

00:10:00 - 00:10:00
那個翠玉白菜掉在地上，碎掉，我想說天啊，國寶，我賠也賠不完，我趕快搭車跑掉。

00:10:07 - 00:10:08
刑法有處罰我這個跑掉的行為嗎?

00:10:09 - 00:10:09
沒有，對不對？

00:10:09 - 00:10:13
那為什麼一般的侵權行為後逃逸，刑法不介入？

00:10:14 - 00:10:17
為什麼唯有交通事故後的逃逸，刑法才要介入？

00:10:18 - 00:10:21
有人會說，因為你逃掉可能會是誰你找不到。

00:10:22 - 00:10:22
有人會這樣說。

00:10:23 - 00:10:25
可是沒有哦，你想一想臺灣的現況。

00:10:25 - 00:10:27
臺灣到處都是路口監視器耶。

00:10:28 - 00:10:29
對啊，臺灣到處路口監視器啊。

00:10:30 - 00:10:34
你說道路交通的這種民事求償權，會特別難實現嗎？

00:10:34 - 00:10:35
我覺得反而相反。

00:10:36 - 00:10:39
因為到處都是監視器，車子都有掛車牌，那反而更好找人。

00:10:39 - 00:10:44
對吧，所以這個說法恐怕也會跟臺灣的社會現況有所不符啦。

00:10:45 - 00:10:50
於是最後，還有一種說法，叫做協議協助事故責任的歸屬。

00:10:50 - 00:10:51
有這個說法。

00:10:51 - 00:10:53
他這個說法意思是說，

00:10:53 - 00:10:56
肇事者如果你當場有留下來的話,

00:10:56 - 00:10:59
那你就可以跟警察機關講事故怎麼發生的。

00:11:00 - 00:11:06
這樣子可以減少警察機關的勞費，也可以早點讓這個事故的真相水落石出。

00:11:06 - 00:11:11
那反過來說呢，如果這個人他就跑掉了，跑掉的話，警察機關要浪費人力去抓這個人。

00:11:12 - 00:11:16
那也會造成事故責任的釐清工作受到延宕，這是第四種說法。

00:11:17 - 00:11:18
好像也還合理，對吧？

00:11:19 - 00:11:22
第四種說法，他要表達的，我講一次我實際遇到的事情。

00:11:24 - 00:11:25
我大概兩年前左右吧。

00:11:25 - 00:11:27
我開車在亞東醫院那邊。

00:11:28 - 00:11:32
當時車速很慢，因為前面是紅燈，我車速大概20公里左右，就準備要停下來了。

00:11:33 - 00:11:37
結果突然有一個歐巴桑從外側切出來，我根本閃不掉他。

00:11:38 - 00:11:42
就他突然從外側切出來，被我的右前方的輪胎跟保險桿碰到。

00:11:42 - 00:11:45
歐巴桑平衡感超好喔，他沒有倒下去喔。

00:11:45 - 00:11:47
他就稍微抖了一下。

00:11:48 - 00:11:50
然後啊，他沒有倒，繼續往前騎。

00:11:51 - 00:11:53
然後我就停下來，我就下車跟他說，你撞到我了。

00:11:54 - 00:11:56
我馬上說，拍誰拍誰，然後一溜煙就跑掉。

00:11:57 - 00:11:57
我真的傻眼。

00:11:58 - 00:11:59
當下我馬上拍下他的車牌。

00:12:00 - 00:12:00
我打110，說我被撞，撞我的人跑掉了，警察也傻眼，啊，他跑掉了。

00:12:06 - 00:12:11
然後警察就開他的行動小電腦，就問，就查那個車號碼，說是不是這個人。

00:12:12 - 00:12:13
我說我不確定。

00:12:13 - 00:12:18
因為照片看起來好像有點差距，反正我記得是一個大概中老年的婦女。

00:12:19 - 00:12:20
那個事情是這樣。

00:12:20 - 00:12:25
就對我來說啦，我會覺得這個人真的很無奈。

00:12:26 - 00:12:29
如果當時他有留下來跟我一起去警局做筆錄的話，

00:12:30 - 00:12:34
那我當場做完筆錄，我就可以拿到那個交通事故初步研判單。

00:12:34 - 00:12:36
然後我就可以去跟保險公司申請理賠了。

00:12:37 - 00:12:39
現在因為那個人當下沒有留下來，

00:12:39 - 00:12:40
我還要多跑幾趟。

00:12:41 - 00:12:42
因為警察說他們要去抓他。

00:12:43 - 00:12:46
對，抓到之後呢，就隔幾天我抓到嘛，抓到之後呢，

00:12:46 - 00:12:48
我再跑一趟警局，再去理那個單子。

00:12:49 - 00:12:50
就多浪費我一趟的時間。

00:12:50 - 00:12:53
所以我就想說，他跑到底在跑什麼啊？

00:12:53 - 00:12:55
就到處都是監視器,他是能跑多久。

00:12:56 - 00:12:57
我跟你們講食物的狀況。

00:12:58 - 00:13:02
現在這個年代,你是稍微有理智的人啊,

00:13:02 - 00:13:03
都不應該犯這個罪。

00:13:03 - 00:13:05
你看監視路你那麼多,你能跑多久。

00:13:06 - 00:13:06
不是嗎？

00:13:06 - 00:13:09
所以現在這個年代會犯185之四的人，

00:13:10 - 00:13:11
我就粗分成兩類。

00:13:12 - 00:13:13
第一類就是他沒有理智。

00:13:14 - 00:13:15
對，就是他沒有理智。

00:13:16 - 00:13:19
他在發生車禍之後，他就覺得，

00:13:19 - 00:13:20
我就是想逃。

00:13:20 - 00:13:22
對，這個你能跟他說什麼？

00:13:22 - 00:13:23
對，這是第一種人，他就是沒有理智。

00:13:24 - 00:13:26
第二種人，其實他有理智。

00:13:26 - 00:13:28
你知道第二種人犯這種罪是什麼原因嗎？

00:13:29 - 00:13:30
他有不能看到警察的原因。

00:13:31 - 00:13:33
比如說他有喝酒，比如說他有，

00:13:33 - 00:13:35
車上有毒品、有槍，或者比如說他是通緝犯。

00:13:37 - 00:13:38
真的啦。

00:13:38 - 00:13:41
現在這個年代，你稍微有理智，你就想一想，你跑能幹嘛？

00:13:42 - 00:13:44
到處都監視器，你能跑多遠，你能跑多久，對不對，沒有意義啊。

00:13:44 - 00:13:49
所以現在這個年代會犯一到我是的，很多都是後面那種人啊。

00:13:49 - 00:13:52
有喝酒，車上有毒，有槍，或他通緝犯，很多這種人。

00:13:54 - 00:13:57
所以來，第四說是事故責任的釐清。

00:13:57 - 00:14:00
這一說所講的大概就是我剛剛遇到這個情形。

00:14:00 - 00:14:01
你為什麼不留下來？

00:14:02 - 00:14:03
你留下來的話，大家都省事。

00:14:04 - 00:14:06
你不留下來，警察要去抓你。

00:14:07 - 00:14:09
浪費時間，浪費國家的資源，大概是這個意思。

00:14:10 - 00:14:11
來，那第四個說法會有問題。

00:14:12 - 00:14:12
因為你要想喔。

00:14:13 - 00:14:15
肇事逃逸的行為人，

00:14:15 - 00:14:19
他前面是不是幾乎也觸犯了過失致死或過失傷害，或至少那個犯罪嫌疑，對不對？

00:14:20 - 00:14:25
所以交通事故的行為人，他本身也是過失致死或過失傷害的嫌疑人喔。

00:14:26 - 00:14:29
結果你說本位保護的是事故責任釐清的利益,

00:14:29 - 00:14:33
你要這個人留下來跟警察機關陳述事故的經過。

00:14:33 - 00:14:35
那說好的不自證己罪原則呢?

00:14:36 - 00:14:37
說好的沉默權呢?

00:14:37 - 00:14:40
對不對,他本身也是過失致死、過失傷害的嫌疑人啊。

00:14:40 - 00:14:44
你卻說你不可以跑掉,你要留下來跟警察機關報告那個事故的經過。

00:14:44 - 00:14:48
所以這種說法,是不是可能會有抵觸不自證己罪原則的疑慮。

00:14:48 - 00:14:49
對,沒有錯。

00:14:49 - 00:14:51
所以像吳耀中老師就做出這樣的補充。

00:14:52 - 00:14:53
吳耀中老師他才說，

00:14:54 - 00:14:55
但是吳老師說呢,

00:14:55 - 00:14:58
為了避免跟不自證己罪原則抵觸,

00:14:59 - 00:15:01
所以行為人固然有義務留下來沒有錯。

00:15:02 - 00:15:05
但是行為人留下來就好，他沒有義務要跟警察機關陳述。

00:15:06 - 00:15:07
好。

00:15:07 - 00:15:08
那這個就很兩難的。

00:15:09 - 00:15:12
這樣的說法，說有義務留下來，但沒有義務要陳述。

00:15:12 - 00:15:14
對，他不會抵觸不證己罪原則沒有錯。

00:15:15 - 00:15:17
但又回到原本的問題，

00:15:17 - 00:15:18
那你要他留下來幹嘛？

00:15:18 - 00:15:20
對不對，留下來如果他不用講話，那他留下來沒有意義啊。

00:15:21 - 00:15:21
所以就兩難嘛。

00:15:22 - 00:15:24
你要他留下來講話，抵觸不自證己罪。

00:15:25 - 00:15:27
那你跟他說你要留下來，但你可以不用講話。

00:15:28 - 00:15:29
那留下來幹嘛？

00:15:30 - 00:15:32
就變成好像一隻沒有牙的老虎,

00:15:32 - 00:15:32
那留下來沒有意義，對不對？

00:15:33 - 00:15:34
所以這個就真的很兩難喔。

00:15:36 - 00:15:37
因此你會發現,

00:15:38 - 00:15:39
各說各的，都會有它的缺點。

00:15:40 - 00:15:42
於是實體年節的食物,

00:15:43 - 00:15:45
提出一個說法叫綜合性法益。

00:15:45 - 00:15:47
說1234全部都有,

00:15:47 - 00:15:48
我這裡沒有特別列。

00:15:48 - 00:15:50
就過去的食物,

00:15:50 - 00:15:51
那個可能我放在後面了。

00:15:51 - 00:15:53
反正過去的食物到後來呢，

00:15:54 - 00:15:55
集大成，

00:15:55 - 00:15:57
提出一個說法叫綜合性法義。

00:15:57 - 00:16:00
綜合性法義的意思就是1234全部。

00:16:00 - 00:16:01
全部都有。

00:16:01 - 00:16:04
對，過去的事物提出這個說法，說1234全部都有。

00:16:21 - 00:16:25
這個說法目前事物漸漸在淘汰，但沒有完全淘汰。

00:16:26 - 00:16:29
過去的事物說1234全部都有。

00:16:30 - 00:16:32
那同學你要有一個觀念。

00:16:32 - 00:16:32
我想跟同學講。

00:16:33 - 00:16:36
在刑法的問題或者在很多法律的問題上都是這樣。

00:16:37 - 00:16:39
你要知道，折衷說不見得是好的。

00:16:40 - 00:16:44
因為我們從小被中華文化荼毒，學習那個什麼中庸之道。

00:16:44 - 00:16:46
會覺得說折衷說聽起來很棒，沒有沒有。

00:16:46 - 00:16:48
沒有什麼東西是好折衷的。

00:16:48 - 00:16:51
真的啦，很多東西沒有什麼折衷的空間。

00:16:51 - 00:16:53
就好像我以前在網絡上看到一個梗圖。

00:16:54 - 00:16:57
那個梗圖在描述的是美國60年代的黑人民權運動。

00:16:58 - 00:17:00
兩邊的人啊，僵持不下。

00:17:00 - 00:17:04
一邊是主張民權運動的左派，他們說黑人需要人權。

00:17:05 - 00:17:07
另外一邊是3K黨的黨人，他們說我們要殺光黑人。

00:17:08 - 00:17:11
然後有個人站在中間舉一個牌子，說你們保持，你們中立折中一下好不好。

00:17:12 - 00:17:14
這這這有什麼好折中的？

00:17:14 - 00:17:17
不是嗎？你要怎麼折中，把黑人打傷就好，是這樣嗎？

00:17:18 - 00:17:19
我的意思就是說。

00:17:20 - 00:17:22
並不是每個問題都有折中的空間啊。

00:17:22 - 00:17:24
很多東西就沒什麼好折中的啦。

00:17:24 - 00:17:25
而且折中不見得是好的。

00:17:26 - 00:17:28
那個趙世濤有這四種法子，一是。

00:17:29 - 00:17:30
食物的說法。

00:17:30 - 00:17:32
說法說1234全部都有。

00:17:33 - 00:17:35
對啊，食物過去這樣說啊，說1234全部都有。

00:17:36 - 00:17:37
你要知道喔。

00:17:37 - 00:17:39
1234全部都有的說法。

00:17:40 - 00:17:43
固然表面上好像接受各說的優點。

00:17:44 - 00:17:47
但其實反面的意思就是他也接受各說的缺點。

00:17:48 - 00:17:49
然後各說的問題就還是在那邊。

00:17:50 - 00:17:50
沒有解決啊。

00:17:51 - 00:17:53
他就只是大雜燴而已啊。

00:17:53 - 00:17:54
真的沒有任何的幫助了。

00:17:55 - 00:17:57
我常比喻這個說法是這樣。

00:17:59 - 00:17:59
像我說啊。

00:18:00 - 00:18:00
那個我很喜歡去臺南上課過夜。

00:18:03 - 00:18:05
因為臺南超多好吃的道地小吃。

00:18:05 - 00:18:06
我最喜歡吃鱔魚意麵。

00:18:07 - 00:18:11
那個臺北，臺北不能說吃不到，但臺北吃到的都不好吃。

00:18:11 - 00:18:12
真的，臺南吃到才好吃，嘉義的也不行，嘉義的我覺得也不夠味。

00:18:15 - 00:18:16
就臺南才好吃，鱔魚意麵。

00:18:17 - 00:18:18
鱔魚意麵超棒。

00:18:18 - 00:18:21
好，如果有同學有興趣的話，我可以推薦幾家，這個臺南火車站周邊應該十幾家以上我都吃過。

00:18:25 - 00:18:26
我非常喜歡吃鱔魚意麵。

00:18:26 - 00:18:28
我也很喜歡喝牛肉湯。

00:18:28 - 00:18:29
棒，臺南的小吃。

00:18:30 - 00:18:32
鱔魚意麵好吃。

00:18:32 - 00:18:33
牛肉湯也好喝。

00:18:34 - 00:18:39
那你覺得如果把鱔魚意麵丟到牛肉湯裡面攪一攪來吃怎麼樣？

00:18:39 - 00:18:41
好惡心，要噴了，對吧？

00:18:41 - 00:18:43
綜合性方案就是這種感覺。

00:18:43 - 00:18:46
他就是把各說大雜燴，然後呢問題還在啊，沒有解決啊。

00:18:47 - 00:18:49
提出這個說法幹什麼，沒有意義，好嗎。

00:18:49 - 00:18:53
所以，過去有食物主張這個綜合性的法義的說法。

00:18:53 - 00:18:56
但現在呢，食物慢慢在淘汰這個說法。

00:18:56 - 00:19:00
這個說法絕對有問題啦，我等一下再講逃逸行為的時候就會跟各位說，這問題在哪裡。

00:19:02 - 00:19:05
好，所以這個東西，好像看起來有點無解。

00:19:06 - 00:19:07
那我跟你們說。

00:19:07 - 00:19:11
這四種法義啊，我們以2021年作為一個分水嶺。

00:19:12 - 00:19:17
2021年修法前，這四種法義確實是各有各的主張。

00:19:18 - 00:19:20
大家都一樣，很難說哪說是通說。

00:19:20 - 00:19:23
但是在2021修法之後。

00:19:24 - 00:19:26
到現在也四年多了。

00:19:26 - 00:19:30
有表態的學者，幾乎都往生命身體那一邊倒。

00:19:31 - 00:19:32
真的喔。

00:19:32 - 00:19:34
2021年修法之後。

00:19:34 - 00:19:39
現在有表態的學者，幾乎都是往生命身體這一邊倒。

00:19:39 - 00:19:41
像是那個誰啊，徐哲天老師、徐巨人老師、王皇玉老師等等，他們幾乎都採生命身體這說，好，為什麼呢？

00:19:48 - 00:19:49
因為你看現在的條文。

00:19:50 - 00:19:51
這真的跟條文有關。

00:19:52 - 00:19:54
現在的185之4，現在的185之4。

00:19:58 - 00:19:59
他的第一項。

00:19:59 - 00:19:59
是

00:20:00 - 00:20:00
分前後兩段。

00:20:01 - 00:20:04
前段說，被害人受傷逃逸，刑度六個月以上，五年以下。

00:20:07 - 00:20:09
然後後段說什麼呢？

00:20:09 - 00:20:11
被害人死亡或重傷而逃逸，刑度多重？

00:20:13 - 00:20:14
上一期下，有沒有？

00:20:14 - 00:20:17
前段是六個月以上五年以下，後段是上一期下。

00:20:18 - 00:20:20
現行的185之4，立法者以被害人在車禍當下死傷的程度，劃分的兩段不同的行動區間。

00:20:27 - 00:20:30
受輕傷而跑掉，六個月以上，五年以下。

00:20:30 - 00:20:33
死亡或重傷而跑掉，上一期下。

00:20:34 - 00:20:40
看清楚喔，立法者他以被害人在車禍當下的死傷狀況，劃設的兩段不同的刑度區間。

00:20:41 - 00:20:43
那你覺得立法者覺得這條罪是保護什麼法益？

00:20:45 - 00:20:46
生命身體嘛，對不對，很明顯嘛。

00:20:47 - 00:20:51
所以2021修法之後，從這兩段的刑度區間呢。

00:20:53 - 00:20:58
學者會認為說，本罪應該是一個保護被害人生命身體法益的犯罪，現在的學者幾乎都採這種說。

00:21:01 - 00:21:04
那你說生命身體說不是會有法條矛盾的問題嗎?

00:21:04 - 00:21:07
因為被害人當場死亡的話,你譴責行為人逃逸沒有意義啊,對也沒有錯。

00:21:08 - 00:21:10
所以後面就有學者提出懈怠的解釋,這個我們等下會看到。

00:21:11 - 00:21:14
好,所以總之,現在學說的現況是傾向認為說呢,

00:21:16 - 00:21:19
本罪應該是一個保護生命身體法益的犯罪,目前的現狀是這樣子。

00:21:22 - 00:21:24
好，然後講到那個刑度的區間來，為什麼現在會畫這個刑度？

00:21:26 - 00:21:27
這裡我先跟同學講一件事。

00:21:28 - 00:21:30
185之4的第一項後段，你看嘛，第一項後段是不是寫，致死或致重傷而逃逸。

00:21:33 - 00:21:35
前段輕傷嘛，對不對，後段是致死或致重傷。

00:21:36 - 00:21:40
同學啊，185之4第一項後段，他不是加重結果犯喔。

00:21:41 - 00:21:42
很多同學搞錯了喔，不是，知道嗎？

00:21:43 - 00:21:44
他就是兩個不同的行為態樣。

00:21:45 - 00:21:46
等於第一項是基本，第二項是第一項的加重。

00:21:49 - 00:21:50
不是第二項啦，就他有分前段跟後段嘛。

00:21:52 - 00:21:54
等於前段是基本，後段是加重。

00:21:55 - 00:21:57
第二項不是加重結果犯喔。

00:21:58 - 00:22:00
提醒各位喔，第二項不是加重結果犯喔。

00:22:00 - 00:22:01
第二項不是反而說，

00:22:01 - 00:22:03
你逃逸然後後來那個人真的死掉或重傷了，

00:22:03 - 00:22:04
那就變比較重。

00:22:04 - 00:22:05
不是。

00:22:05 - 00:22:05
知道嗎？

00:22:05 - 00:22:06
這個等一下細說。

00:22:07 - 00:22:10
我稍微講一下為什麼刑度會分這樣。

00:22:11 - 00:22:13
這個跟世字777有關。

00:23:08 - 00:23:11
呃，那個刑度考試當然不會考，

00:23:11 - 00:23:13
但我要跟各位講的是這個條文的歷史。

00:23:13 - 00:23:16
因為這個也跟這條罪的保護法益有一些關聯性。

00:23:17 - 00:23:20
肇事逃逸罪在1999年立法的時候，

00:23:20 - 00:23:24
它的刑度是統一六個月以上，五年以下。

00:23:25 - 00:23:26
這條罪沒有很老喔,

00:23:26 - 00:23:27
這1999年立的喔,

00:23:27 - 00:23:29
到現在26年多。

00:23:29 - 00:23:30
對。

00:23:30 - 00:23:32
1999年立法的時候,

00:23:32 - 00:23:34
它的刑度是六個月以上，五年以下。

00:23:35 - 00:23:38
後來2013年修法的時候，

00:23:38 - 00:23:40
刑度被拉高了，

00:23:40 - 00:23:43
變成一年以上，七年以下。

00:23:43 - 00:23:45
這一次的修法，

00:23:45 - 00:23:46
提案的人叫做林佳龍。

00:23:47 - 00:23:47
就是他提案，

00:23:47 - 00:23:49
他很得意的提案。

00:23:49 - 00:23:50
真的。

00:23:50 - 00:23:51
你去搜尋林佳龍肇事逃逸。

00:23:51 - 00:23:52
你還找得到哪些網頁。

00:23:52 - 00:23:55
就林佳龍覺得說他這個提案很棒。

00:23:56 - 00:23:58
這個加強救護減少死傷。

00:23:58 - 00:23:59
所以他提了這個案。

00:23:59 - 00:24:00
結果啊,

00:24:00 - 00:24:00
沒有幾年，到了2021年的時候呢，大法官說啊，本罪一律以上起下，違憲。

00:24:06 - 00:24:07
說這個違反罪刑相當。

00:24:08 - 00:24:12
所以後來2019啦，因為是717是2019出的，2019的時候，大法官就說啊，你六年前那個修法違反罪刑相當。

00:24:18 - 00:24:21
所以兩年後2021修法的時候，

00:24:22 - 00:24:23
才會劃這兩段。

00:24:24 - 00:24:26
被害人只受傷，只受輕傷的話，

00:24:26 - 00:24:28
六個月以下，五年以下。

00:24:28 - 00:24:31
那被害人死亡或重傷的話，一上去一下，他是這樣來的，知道嗎？

00:24:32 - 00:24:33
他歷史是這樣。

00:24:33 - 00:24:38
所以你看喔，最早六個月以下五年，六個月以下五年以下。

00:24:38 - 00:24:40
後來13年變，一上一下。

00:24:40 - 00:24:42
19年的時候大法官說這麼做違憲。

00:24:43 - 00:24:45
所以21年的時候呢，才修成這樣，知道吧？

00:24:45 - 00:24:46
它歷史是這樣子喔。

00:24:48 - 00:24:49
這修法林佳龍修的。

00:24:49 - 00:24:51
他的得意政績，或者大法官打臉，說你這個修法違憲。

00:24:53 - 00:24:54
對我覺得非常可笑。

00:24:55 - 00:24:57
他那麼得意，就後來大法官說他違憲。

00:24:57 - 00:24:58
所以那個，你們記不記得，

00:24:59 - 00:25:00
2000

00:25:00 - 00:25:01
1,2022,

00:25:01 - 00:25:02
就兩年前的時候,

00:25:03 - 00:25:08
對嘛,兩年,三年前,三年前新北市市長選舉,不是林家總要選新北市市長嘛,對不對?

00:25:08 - 00:25:10
我是新北市民嘛,我投廢票,真的我投廢票。

00:25:11 - 00:25:12
因為那個,你投侯友誼哦,

00:25:15 - 00:25:16
我投不下去。

00:25:16 - 00:25:18
侯友宜到處設區間測速。

00:25:18 - 00:25:19
我不講藍綠，我就不滿他這一點。

00:25:20 - 00:25:22
到處設區間測速。

00:25:22 - 00:25:27
那個什麼65啊，65有什麼好區間測速的？

00:25:27 - 00:25:31
還有64也是啊，64那個板橋，那邊他也在那邊插區間測速，我覺得根本沒有意義。

00:25:32 - 00:25:35
就還要邊開邊看那個時速表不要超速。

00:25:35 - 00:25:36
我覺得很無聊，那個超速就不是事故發生的主因。

00:25:37 - 00:25:39
但這邊一直在玩插區間測速，我受不了啊，所以去年選總統，我超怕侯友宜當選。

00:25:44 - 00:25:46
他當選可能全國都要區間測速，我真的超怕。

00:25:46 - 00:25:49
我不講什麼藍綠，我就不滿他那個區間測速。

00:25:49 - 00:25:50
然後林佳龍呢？

00:25:51 - 00:25:52
提這個東西，得意忘形。

00:25:53 - 00:25:54
被大法官宣告違憲。

00:25:55 - 00:25:56
你看是不是很好笑？

00:25:56 - 00:25:57
臉很腫，對啊。

00:25:57 - 00:25:58
他得意忘形，大法官說他違憲。

00:26:00 - 00:26:02
林江龍是那個耶魯大學的政治學博士。

00:26:03 - 00:26:04
我覺得他是個有學問的人啊。

00:26:05 - 00:26:06
他把刑度拉到那麼高。

00:26:07 - 00:26:11
一個讀政治學博士的人，他不可能不知道說重刑化的刑事政策對社會是不好的。

00:26:12 - 00:26:13
我覺得他不可能不知道，

00:26:14 - 00:26:15
但他為了選票，

00:26:15 - 00:26:16
他這樣做，

00:26:16 - 00:26:17
我瞧不起這樣的人。

00:26:18 - 00:26:20
所以我當時投廢票，那兩個我都不喜歡啊。

00:26:22 - 00:26:24
所以那個立法是這樣來的，跟同學分享一下。

00:26:27 - 00:26:28
接下來，140頁。

00:26:31 - 00:26:34
140頁這邊，我們來看一下本罪的構成要件。

00:26:34 - 00:26:35
第一個來，

00:26:35 - 00:26:40
這一條罪的行為主體，駕駛動力交通工具的人。

00:26:43 - 00:26:45
這條罪的主體，要是一個駕駛動力交通工具的人。

00:26:46 - 00:26:49
那學者說呢，這一條罪具有親手犯的特質。

00:26:50 - 00:26:51
所以什麼意思啊？

00:26:53 - 00:26:54
其他沒有

00:26:56 - 00:26:58
親手犯的話代表什麼呢?

00:26:58 - 00:27:01
這一條罪,沒辦法成立間接正犯,

00:27:02 - 00:27:04
也沒辦法成立共同正犯,

00:27:04 - 00:27:08
所以記得,185之3,185之4都是親手犯。

00:27:11 - 00:27:14
那其中啊,185之4屬於親手犯這個問題,

00:27:14 - 00:27:17
三四年前的法律座談會有談過。

00:27:18 - 00:27:20
那個問題很有趣是這樣。

00:27:22 - 00:27:22
好，你們想，

00:27:23 - 00:27:24
如果有一天我開車在路上，

00:27:25 - 00:27:28
我發現啊，路博彥騎車把人撞傷了。

00:27:29 - 00:27:30
傷者倒在地上,

00:27:31 - 00:27:35
路博言在路邊啊，一直摸著他的光頭，一副焦頭爛額的樣子，

00:27:35 - 00:27:36
想說該怎麼辦，該怎麼辦。

00:27:37 - 00:27:37
於是呢，

00:27:39 - 00:27:40
我開車路過了。

00:27:40 - 00:27:43
我看到那個在路邊很無助的路博言，我說來來，快上車。

00:27:44 - 00:27:45
我載你去捷運站。

00:27:46 - 00:27:47
路博言說好，沒問題。

00:27:47 - 00:27:48
他就搭上我的車。

00:27:49 - 00:27:50
我就載他去捷運站，讓他逃跑。

00:27:52 - 00:27:53
路博彥犯什麼罪?

00:27:54 - 00:27:55
肇事逃逸,不用懷疑,

00:27:55 - 00:27:56
他正犯嘛,對不對?

00:27:57 - 00:27:57
那我犯什麼罪?

00:27:58 - 00:28:00
我跟他一起逃逸,所以我

00:28:00 - 00:28:01
也是共同正犯嗎?

00:28:01 - 00:28:01
沒有喔，這一條罪是極手犯，所以我只能論幫助犯，就這個問題，知道嗎？

00:28:06 - 00:28:09
搭載交通肇事者離開現場的人，只能論幫助犯喔。

00:28:10 - 00:28:10
好。

00:28:12 - 00:28:14
再來，發生交通事故，又是這個東西，發生交通事故。

00:28:18 - 00:28:22
這個我一樣畫一個時間軸來跟各位講，立法上是怎麼演進的。

00:28:23 - 00:28:26
上面是刑度嘛，請我來講它的構成要件。

00:31:46 - 00:31:48
歷史的演進是這樣子

00:31:48 - 00:31:52
這一段我的課本可能寫得比較簡略，所以我用黑板來幫各位同學做補充

00:31:54 - 00:31:57
1999年肇事逃逸立法的時候

00:31:57 - 00:32:00
當時他的條文寫的字叫做肇事

00:32:00 - 00:32:01
來的。

00:32:02 - 00:32:06
777認為說呢，從法律明確性來講，肇事兩個字，不能包含無過失的車禍。

00:32:11 - 00:32:13
777這樣講合理，為什麼？

00:32:14 - 00:32:14
來各位。

00:32:16 - 00:32:18
我們講一個非常典型的無過失車禍。

00:32:18 - 00:32:20
就是你開車停等紅燈。

00:32:20 - 00:32:23
被後面的酒駕騎士追撞。

00:32:23 - 00:32:25
然後那個騎士倒地有受傷。

00:32:26 - 00:32:26
就這麼簡單哈。

00:32:27 - 00:32:34
你開車停等紅燈，結果你被後面酒駕的機車騎士追撞，而那個騎士有受傷。

00:32:35 - 00:32:36
記者：你跑掉了。

00:32:37 - 00:32:37
跑去哪？

00:32:38 - 00:32:39
你覺得你是肇事者嗎？

00:32:40 - 00:32:41
用法律用語，你是肇事者嗎？

00:32:42 - 00:32:45
沒有吧，你哪叫肇事者，你被撞，你是被害人吧，對不對？

00:32:46 - 00:32:50
所以，777，777他就是用這個理由來講。

00:32:50 - 00:32:56
他就認為說，肇事兩個字從語意上來說，不會包括無過失所引發的車禍啦。

00:32:56 - 00:32:58
因為我們講中文上肇事什麼意思？

00:32:59 - 00:33:02
肇事就是有過錯的引發事故，那個才叫肇事嘛。

00:33:02 - 00:33:06
所以777認為，基於法律明確性原則。

00:33:07 - 00:33:12
「肇事」兩個字，不能包括無過失所引發的車禍，777這麼說。

00:33:13 - 00:33:14
好。

00:33:14 - 00:33:16
兩年後，2021年。

00:33:17 - 00:33:22
2021年的時候，立法者還是想罰這種無過失車禍的逃逸。

00:33:23 - 00:33:23
所以立法者怎麼辦？

00:34:00 - 00:34:02
好，所以這個是診斷歷史是這樣子喔。

00:34:03 - 00:34:10
那所以以現在來說啦，無過失的催貨，還算不算是本罪的事故？

00:34:11 - 00:34:13
現在沒有疑問喔，一定是肯定的喔，知道嗎？

00:34:13 - 00:34:15
以前有疑問喔，但現在已經沒有疑問喔。

00:34:16 - 00:34:17
然後我提醒各位。

00:34:18 - 00:34:22
催貨的發生，行為人故意的、過失的，還是無過失的。

00:34:23 - 00:34:27
這件事情是185之4的客觀要件。

00:34:28 - 00:34:29
不是主觀喔。

00:34:29 - 00:34:31
這很多人會寫錯喔。

00:34:31 - 00:34:34
他是本罪的客觀要件。

00:34:34 - 00:34:37
記得喔，他是本罪的客觀要件。

00:34:37 - 00:34:40
來各位，我們翻回前面看一下那個體系圖。

00:34:44 - 00:34:45
137頁這邊。

00:34:47 - 00:34:50
發生交通事故，他是什麼要件？

00:34:50 - 00:34:52
行為情狀。

00:34:53 - 00:34:55
看清楚喔，他是一個客觀上行為情狀的要件。

00:34:56 - 00:34:58
185之4的主觀是什麼？

00:34:59 - 00:35:00
不用懷疑。

00:35:00 - 00:35:00
就是故意。

00:35:01 - 00:35:03
好嗎？185之4的主觀就是故意。

00:35:03 - 00:35:06
也就是行為人呢，知道他發生的交通事故。

00:35:07 - 00:35:09
知道這場事故有人死傷。

00:35:09 - 00:35:10
他也想跑走。

00:35:11 - 00:35:12
這就是本罪的故意。

00:35:12 - 00:35:14
所以各位啊,我換個角度來說哈。

00:35:15 - 00:35:16
黑板上下面這個線段。

00:35:17 - 00:35:23
到底本罪的處罰範圍,有沒有基於無過失車禍後的逃逸。

00:35:23 - 00:35:27
這裡在講的都是本罪的客觀要件肇事。

00:35:28 - 00:35:31
本罪的客觀要件。

00:35:31 - 00:35:33
要件發生交通事故。

00:35:33 - 00:35:34
他的文藝範圍到哪裡的問題。

00:35:34 - 00:35:36
知道嗎？他都是在講本罪的客觀喔。

00:35:36 - 00:35:39
跟本罪的主觀完全沒有關係。

00:35:39 - 00:35:42
這一條罪的主觀百分之百就是故意犯。

00:35:42 - 00:35:44
好嗎？這個很多同學搞錯喔，提醒各位。

00:35:47 - 00:35:47
好。

00:35:47 - 00:35:48
那我這邊也講一個小問題。

00:35:49 - 00:35:50
就是有人會講說哈。

00:35:51 - 00:35:55
那2021修法之後，立法者已經放棄了肇事者的用語。

00:35:55 - 00:35:59
已經改成這一條罪叫做交通事故，發生交通事故。

00:36:00 - 00:36:02
那我們還可以叫他肇事逃逸罪嗎？

00:36:02 - 00:36:03
我認為沒有問題啦。

00:36:04 - 00:36:07
雖然食物已經把它改成叫做交通事故逃逸罪，

00:36:08 - 00:36:10
但學者還是繼續叫他肇事逃逸罪。

00:36:11 - 00:36:13
像今年6月新改版許澤天老師的教科書,

00:36:14 - 00:36:15
他還是寫肇事逃逸啊,

00:36:15 - 00:36:17
龍玉倩老師的書也還是寫肇事逃逸啊,

00:36:17 - 00:36:20
薛智仁老師的文章也還是寫肇事逃逸。

00:36:20 - 00:36:24
所以2021修法之後啊,雖然他已經沒有肇事兩個字了,

00:36:24 - 00:36:27
但你要繼續叫他肇事逃逸罪，那個是完全沒有問題的。

00:36:28 - 00:36:28
知道嗎？

00:36:28 - 00:36:29
所以這個東西還好。

00:36:30 - 00:36:32
好，接下來142頁。

00:36:33 - 00:36:34
我們來看，本罪的行為樣態。

00:36:35 - 00:36:37
致人於死、重傷或傷害。

00:36:41 - 00:36:42
我們先看到下面第二點這邊。

00:36:43 - 00:36:47
這一條罪的人，就跟我們刑法上其他的犯罪一樣，

00:36:47 - 00:36:50
他指的都是行為人以外的人。

00:36:51 - 00:36:53
以前發生過一則很荒謬的案例。

00:36:53 - 00:36:56
好像是陳子平老師的文章介紹的一個食物見解吧？

00:36:56 - 00:36:57
那案例真的很荒謬。

00:36:57 - 00:36:59
那案例是這樣，

00:36:59 - 00:36:59
就是，

00:36:59 - 00:37:00
那個什麼？

00:37:02 - 00:37:06
就是有個人他喝醉酒之後騎機車回家,

00:37:07 - 00:37:08
半路那個人撞到拖板車,

00:37:09 - 00:37:11
他有點受傷，但他不敢報警，因為他是有喝酒。

00:37:12 - 00:37:15
結果回到家之後啊，那個人想說奇怪怎麼腳一直在流血,

00:37:15 - 00:37:18
低頭一看，哇賽，糟糕，腳趾頭斷了三根在現場。

00:37:19 - 00:37:21
所以到底喝多醉，腳指頭斷了都沒發現，

00:37:21 - 00:37:22
後來回家才發現。

00:37:23 - 00:37:24
所以這個人有沒有犯肇事逃逸罪？

00:37:26 - 00:37:26
他肇事啊，

00:37:26 - 00:37:29
有沒有造成人家受傷，他有沒有致人傷害？

00:37:30 - 00:37:31
有啊，他自己啊。

00:37:31 - 00:37:32
算嗎？

00:37:32 - 00:37:33
當然不算。

00:37:33 - 00:37:35
所以這個人呢，不包括行為人自己。

00:37:36 - 00:37:36
好。

00:37:38 - 00:37:39
然後我剛一直跟各位強調，

00:37:40 - 00:37:43
這一條罪的前段是基本構成要件，

00:37:43 - 00:37:45
後段是加重構成要件，

00:37:46 - 00:37:48
後段不是加重結果犯喔，

00:37:48 - 00:37:50
同學你看清楚後段寫什麼？

00:37:51 - 00:37:55
致人於死或重傷而逃逸。

00:37:56 - 00:37:56
看到了嗎？

00:37:57 - 00:38:00
後段並不是說逃逸緻人於死，

00:38:00 - 00:38:00
或重傷。

00:38:00 - 00:38:03
那個因果順序完全是反過來的喔。

00:38:03 - 00:38:08
看到了吧，後段是致人於死或重傷而逃逸。

00:38:09 - 00:38:09
看到了哈。

00:38:10 - 00:38:11
所以要論後段要怎麼樣？

00:38:12 - 00:38:17
行為人在逃逸的時候，被害人已經死掉或重傷了。

00:38:18 - 00:38:19
才可以論後段。

00:38:19 - 00:38:22
所以後段絕對不是前段的加重結果犯。

00:38:22 - 00:38:24
不要搞錯啊，很多同學都搞錯了。

00:38:26 - 00:38:28
好，那所以後段也立法上也形成一個問題啦。

00:38:29 - 00:38:30
我們想。

00:38:30 - 00:38:33
最可惡、最嚴重的肇事逃逸是哪一種情況？

00:38:35 - 00:38:37
就是被害人原本還有得救。

00:38:37 - 00:38:43
那正因為行為人逃逸沒有人救他，導致原本還有一線生機的被害人，最後傷勢惡化而死。

00:38:44 - 00:38:45
這應該是最嚴重的，對吧？

00:38:46 - 00:38:48
但這種最嚴重的沒辦法論後段。

00:38:49 - 00:38:52
因為行為人跑掉的時候，被害人還沒死，還沒重傷嘛。

00:38:52 - 00:38:53
反而只能論前段。

00:38:54 - 00:38:54
對也沒有錯。

00:38:55 - 00:38:56
你說是不是立法很粗糙？

00:38:56 - 00:38:58
對啊，立法者就沒有想到這個狀況啊。

00:38:58 - 00:38:59
所以這個是

00:39:00 - 00:39:02
這個要件我們解釋上注意事項。

00:39:03 - 00:39:03
好。

00:39:03 - 00:39:03
然後

00:39:03 - 00:39:04
上面第一點這邊。

00:39:04 - 00:39:05
我說啊，這個要件

00:39:05 - 00:39:08
在2021年修法之後，他絕對是構成要件要素。

00:39:11 - 00:39:15
他絕對不會是客觀處罰條件。

00:39:16 - 00:39:17
這個是歷史啦。

00:39:17 - 00:39:18
我跟各位說啊。

00:39:20 - 00:39:20
在

00:39:20 - 00:39:22
2021年修法前，原本條文沒有做這樣劃分。

00:39:22 - 00:39:26
原本條文還犯稱致人死傷的時候，當時一直有人在討論說，那肇事逃逸這個致人死傷，

00:39:26 - 00:39:33
是不是客觀處罰條件？客觀處罰條件什麼意思？客觀上存在就好，行為人不用對他有認知。

00:39:33 - 00:39:33
對啊

00:39:33 - 00:39:34
以前有這個爭議。

00:39:34 - 00:39:34
那

00:39:34 - 00:39:36
以前的學界通說，都認為致人死傷是構成要件要素。

00:39:36 - 00:39:36
只有

00:39:36 - 00:39:36
只有

00:39:36 - 00:39:41
林鈺雄老師跟他的老婆王美英法官認為說這個東西是客觀處罰條件。

00:39:41 - 00:39:42
過去的話是這樣。

00:39:42 - 00:39:44
就是非常少數說了,多數說都會認為說這個東西是構成要件要素。

00:39:44 - 00:39:45
只有

00:39:45 - 00:39:45
應該我記得

00:40:00 - 00:40:05
記得是有林雄老師還有極少數的實務判決,認為說這個東西是客觀處罰條件。

00:40:06 - 00:40:09
為什麼過去有人說巨人死傷是關聯條件?

00:40:09 - 00:40:14
因為如果你覺得這條罪保護的法益不是生命身體,而是別的法益的話,

00:40:14 - 00:40:19
那被害人在車禍的當下有個死掉沒有受傷,那就跟法益侵害沒有關係了嘛,對沒有錯。

00:40:19 - 00:40:24
所以過去呢,確實有人把這個東西定位成客觀處罰條件。

00:40:25 - 00:40:26
所以你知道區別是在哪嗎?

00:40:27 - 00:40:33
假設有一天我晚上開車回家，我打瞌睡，車子衝上人行道，撞倒一排機車。

00:40:33 - 00:40:37
我瞬間醒了，想說還好還好，只有車損，我就逃回家了。

00:40:37 - 00:40:45
結果隔天警察來找我，說你昨天晚上在那個，在那個行人道上，你撞死一個流浪漢，你怎麼跑掉了，你跟我回警局一趟。

00:40:45 - 00:40:49
我才很訝異的知道，原來我撞到人喔，我以為我只有撞到車而已。

00:40:50 - 00:40:52
這種情況，我會不會成立肇事逃逸罪？

00:40:53 - 00:40:57
如果你說那個巨人死傷是客觀處罰條件的話，

00:40:57 - 00:40:58
我成立喔。

00:40:59 - 00:41:01
我不知道有人死傷，

00:41:01 - 00:41:02
但沒關係啊，我知道我出事啊。

00:41:02 - 00:41:04
客觀處罰條件不用故意有認知啊。

00:41:04 - 00:41:06
所以如果你採用這種見解的話，我成立本罪喔。

00:41:07 - 00:41:08
但現在沒有人採這個說法了啦。

00:41:09 - 00:41:10
為什麼？

00:41:11 - 00:41:12
我跟各位說啊，

00:41:12 - 00:41:14
客觀處罰條件是指什麼？

00:41:15 - 00:41:18
不法跟罪責以外的可罰性要件。

00:41:19 - 00:41:21
也就是這個東西無關不法，也無關罪責。

00:41:22 - 00:41:24
可是2021年修法之後，

00:41:25 - 00:41:27
我一再強調，2021修法做什麼事？

00:41:28 - 00:41:33
以被害人在車禍當下的死傷狀況，劃設的兩段法定刑的區間。

00:41:34 - 00:41:35
你看喔,

00:41:35 - 00:41:41
2021修法之後,被害人的死傷狀況會決定這一條罪的法定刑高低喔。

00:41:41 - 00:41:46
所以你會覺得被害人的死傷狀況是一個跟法益侵害無關的可罰性要件嗎?

00:41:47 - 00:41:48
不可能嘛,對不對,不可能。

00:41:49 - 00:41:53
所以2021修法之後,這個東西絕對不可能去客觀處罰條件。

00:41:54 - 00:41:57
他絕對是什麼呢？構成要件要素，瞭解，他絕對是構成要素喔。

00:42:00 - 00:42:00
好，接下來，括號四

00:42:03 - 00:42:04
對肇事逃逸。

00:42:07 - 00:42:09
這個東西，修法沒有處理。

00:42:09 - 00:42:10
對，沒有處理。

00:42:11 - 00:42:14
所以這個東西是近年來肇事逃逸最愛考的一個要件。

00:42:15 - 00:42:16
什麼叫做逃逸？

00:42:17 - 00:42:23
而這個逃逸要件的認定，也會跟我們前面講到的保護法益牽扯上關係。

00:42:24 - 00:42:25
好，我這邊就畫一個簡圖。

00:45:48 - 00:45:49
はい。

00:46:22 - 00:46:23
好，來，什麼叫逃逸，我們來看一下。

00:46:25 - 00:46:27
這個東西跟釋字777跟2021的修法

00:46:30 - 00:46:32
沒有直接的關係。

00:46:33 - 00:46:37
近期影響或多或少會有，但是沒有直接的關係。

00:46:38 - 00:46:41
因為釋字777處理的就是上面下面這兩個東西。

00:46:42 - 00:46:43
處理兩件事嘛。

00:46:43 - 00:46:47
第一個是肇事有沒有包括無過失的車禍。

00:46:48 - 00:46:49
第二個是本罪的刑度。

00:46:50 - 00:46:52
處理的是這兩件事。

00:46:52 - 00:46:56
2021的修法處理的也是這兩件事。

00:46:57 - 00:46:59
至於什麼叫做逃逸行為。

00:46:59 - 00:47:00
777沒有處理。

00:47:01 - 00:47:03
2021修法也沒有處理。

00:47:03 - 00:47:07
所以這一塊，跟這兩個跟777跟2021的修法沒有太直接的關係。

00:47:08 - 00:47:09
好，所以我們就來講。

00:47:10 - 00:47:11
什麼叫逃逸？

00:47:12 - 00:47:14
有人說逃逸指的是離開現場。

00:47:15 - 00:47:16
沒有這樣講不進去。

00:47:17 - 00:47:19
逃逸不是純粹的離開現場而已。

00:47:20 - 00:47:21
你從我們日常生活的語來講。

00:47:22 - 00:47:23
你說某某人逃跑了。

00:47:25 - 00:47:25
對啊，什麼叫逃跑？

00:47:27 - 00:47:30
那個比如說監所裡面的受刑人啊。

00:47:31 - 00:47:33
他刑期滿出獄，你會說他逃跑？

00:47:33 - 00:47:35
不會，因為他本來就該走，對不對？

00:47:36 - 00:47:38
一定是提前越獄,才會叫逃跑嘛。

00:47:38 - 00:47:40
所以我們講逃逸,逃是什麼意思。

00:47:41 - 00:47:43
該做而沒有做,這個才叫逃,對吧。

00:47:45 - 00:47:47
比如說國中生被老師留下來罰寫。

00:47:49 - 00:47:52
結果他趁老師去廁所的時候書包收一收就走了,你會說他逃跑,對不對。

00:47:54 - 00:47:56
那如果是老師說你可以走了,那那就不叫逃跑了。

00:47:58 - 00:47:59
所以我們講逃逸什麼意思。

00:48:00 - 00:48:00
同意不是說

00:48:01 - 00:48:03
你離開就到逃逸,不是啦。

00:48:03 - 00:48:06
車禍發生的人,他不可能永遠留在那個邊嘛。

00:48:06 - 00:48:07
道路要恢復嘛。

00:48:07 - 00:48:08
所以逃逸是指什麼呢？

00:48:09 - 00:48:11
沒有履行義務而離開。

00:48:12 - 00:48:14
重點是他要沒有履行義務而離開，這才叫逃逸。

00:48:15 - 00:48:15
好，那問題就來了。

00:48:17 - 00:48:20
發生交通事故的人，要履行什麼樣的義務？

00:48:21 - 00:48:22
這就是本罪接下來的問題哈。

00:48:23 - 00:48:26
發生交通事故的人，他要履行什麼樣的義務？

00:48:28 - 00:48:28
所以我們看喔。

00:48:29 - 00:48:30
這邊有幾種

00:48:30 - 00:48:30
有不同的說法。

00:48:31 - 00:48:33
對啊，發生交通事故人應該履行什麼義務？

00:48:33 - 00:48:34
這邊幾種不同的說法。

00:48:35 - 00:48:39
這幾種說法又連接到了前面保護法益的問題。

00:48:39 - 00:48:43
所以我常跟同學講，本罪的保護法益，同學你要很熟。

00:48:44 - 00:48:47
因為這個問題，他從頭到尾倚靠著這一條罪。

00:48:48 - 00:48:51
到後面甚至遇到競合問題的時候，還是跟這個東西有關。

00:48:52 - 00:48:52
好，所以我們來看喔。

00:48:53 - 00:48:55
發生交通事故的人，他應該履行什麼義務呢？

00:48:56 - 00:48:57
第一個來

00:48:57 - 00:48:59
踩生命身體法益的話，他該做的事情就是

00:49:00 - 00:49:02
協助被害人就醫。

00:49:02 - 00:49:03
打119。

00:49:03 - 00:49:04
協助被害人就醫。

00:49:05 - 00:49:06
我們這邊是講協助。

00:49:07 - 00:49:10
我們不會要求行為人要親自去救被害人。

00:49:11 - 00:49:11
我還是那句話。

00:49:12 - 00:49:15
法律不會要求行為人履行無效的義務。

00:49:16 - 00:49:18
你要行為人親自去救被害人的話，一般人沒有救護的專業啦。

00:49:19 - 00:49:21
那樣人會死得更快的，知道吧？

00:49:21 - 00:49:23
所以我們這邊講是協助。

00:49:23 - 00:49:24
協助被害人就醫，就是打119之類的。

00:49:27 - 00:49:29
那踩公共安全法益的話呢,

00:49:29 - 00:49:32
行為人就必須留在現場，協助善後。

00:49:32 - 00:49:34
避免二次事故的發生，應該容易理解。

00:49:35 - 00:49:37
接著談民事求償權的法益的話呢,

00:49:38 - 00:49:40
那行為人應該向被害人表明身分，或表明聯絡方式，

00:49:41 - 00:49:43
讓被害人將來有辦法去做求償。

00:49:44 - 00:49:47
那如果你認為本罪是保護責任釐清的話,

00:49:47 - 00:49:50
那行為人要做的事情是等待警方到場。

00:49:51 - 00:49:52
OK哈，沒問題哈。

00:49:53 - 00:49:54
所以以後

00:49:55 - 00:49:59
那如果你講的是食物傳統的綜合性法義的看法。

00:50:00 - 00:50:00
法的。

00:50:01 - 00:50:03
過去的食物採綜合性法義嘛。

00:50:03 - 00:50:06
所以採綜合性法益的看法就是以上皆是。

00:50:07 - 00:50:10
因為1234都是本罪的保護法益的話,

00:50:10 - 00:50:12
那行為人是不是四個義務都要履行才可以?

00:50:13 - 00:50:15
少做一個就算逃逸。

00:50:16 - 00:50:18
所以為什麼綜合性法益的說法不好?

00:50:18 - 00:50:20
除了理論層面的問題之外,

00:50:20 - 00:50:24
採綜合性法益的說法會很直接導致一個結果,

00:50:25 - 00:50:27
就是這一條罪的義務超多,

00:50:27 - 00:50:29
四種義務行為人都要盡,

00:50:29 - 00:50:32
少盡一個就是沒有履行義務，就算逃逸。

00:50:32 - 00:50:36
所以很多律師都會說肇事逃逸是一條很可怕的罪行。

00:50:37 - 00:50:39
很多肇事逃逸都是這樣發生的,

00:50:39 - 00:50:41
就是行為人當下跟被害人發生車禍,

00:50:42 - 00:50:45
被害人沒有傷得很嚴重,可能就跌倒膝蓋破皮而已。

00:50:45 - 00:50:46
然後當下,

00:50:47 - 00:50:49
行為人就問被害人說：「還好吧？沒事吧？」

00:50:49 - 00:50:52
被害人說：「沒事沒事，你先走啦，你先走，我沒有怎麼樣。」

00:50:53 - 00:50:55
結果被害人回家之後啊，越想越不對勁，

00:50:56 - 00:50:59
他剛剛把我撞傷，啊沒有跟警察講，他怎麼就跑掉了？

00:51:40 - 00:51:41
被害人想一想不對勁，去報警。

00:51:42 - 00:51:44
行為人後來被找到，都被判肇事逃逸。

00:51:45 - 00:51:46
那行為人就會說我很冤啊，

00:51:47 - 00:51:48
這被害人說我可以走欸，

00:51:49 - 00:51:51
啊你說我有逃逸，這這是什麼法律？

00:51:52 - 00:51:53
那以前都這樣判啊，為什麼？

00:51:53 - 00:51:55
因為被害人說他可以走，又怎麼樣？

00:51:56 - 00:51:58
後面幾個義務，他沒有盡到啊。

00:51:58 - 00:51:59
是啊。

00:51:59 - 00:51:59
所以食物以前這種綜合性法益的說法，

00:52:00 - 00:52:00
有做的。

00:52:00 - 00:52:01
有幾個沒做的時候，你就要寫這個程式，知道嗎？

00:52:03 - 00:52:05
比如說考題很常出現的版本。

00:52:06 - 00:52:07
行為人發現被害人有受傷。

00:52:08 - 00:52:09
他打了119。

00:52:09 - 00:52:13
確認被害人被送上救護車之後，他就跑掉了。

00:52:13 - 00:52:15
沒有留下來的警方到。

00:52:15 - 00:52:17
那就是這個問題，考題超常考這種東西。

00:52:18 - 00:52:21
又或者比如說，行為人在發生車禍之後。

00:52:22 - 00:52:24
被害人沒有什麼太嚴重的傷勢。

00:52:25 - 00:52:26
有受傷了，但沒有很嚴重。

00:52:26 - 00:52:28
行為人就跟被害人呢，

00:52:29 - 00:52:32
互加的LINE，或者是互留的電話。

00:52:32 - 00:52:34
然後呢，被害人沒有說他可以走，

00:52:34 - 00:52:35
他就跑掉了。

00:52:35 - 00:52:36
這種情況就會有爭議，知道嗎？

00:52:37 - 00:52:38
因為你看你保護什麼法益嘛。

00:52:38 - 00:52:39
所以大概是這種情況。

00:52:41 - 00:52:43
這個是我們這邊講的這個問題。

00:52:44 - 00:52:45
好，那實務見解怎麼說呢？

00:52:47 - 00:52:48
我剛說嘛。

00:52:48 - 00:52:51
食物早期都是採取綜合性法義的說法。

00:52:52 - 00:52:55
所以認為呢,四者缺一不可。

00:52:55 - 00:52:56
四者缺一不可。

00:52:56 - 00:52:59
少做任何一個,就算是他意。

00:52:59 - 00:53:00
可是啊。

00:53:00 - 00:53:03
在2021年修法之後。

00:53:03 - 00:53:07
目前的食物越來越往生命身體這一邊靠攏了。

00:53:08 - 00:53:11
所以目前的食物比較傾向會認為呢。

00:53:11 - 00:53:13
行為人就算跑掉對不對，沒關係。

00:53:14 - 00:53:17
如果他跑掉前有打119。

00:53:18 - 00:53:21
有確認被害人真的獲救，而在這種情況之下跑掉的話。

00:53:21 - 00:53:26
那因為他已經履行了生命身體法律之下對被害人的救助義務。

00:53:26 - 00:53:28
所以這個行為人呢，不算是他意。

00:53:28 - 00:53:30
目前的實務傾向採這樣來看法，知道嗎？

00:53:30 - 00:53:34
如果行為人完成救助義務，有協助被害人就醫的話。

00:53:35 - 00:53:37
那行為人就算已經履行義務了。

00:53:39 - 00:53:40
採這個說法的話。

00:53:40 - 00:53:43
那麼有履行義務的情形，就不算是逃逸。

00:53:43 - 00:53:45
好，目前的食物比較傾向這樣子的看法。

00:53:50 - 00:53:52
所以目前的食物我說他傾向哪一邊？

00:53:53 - 00:53:54
生命身體，對吧？

00:53:55 - 00:53:57
好，於是我們來看一個延伸的問題。

00:53:57 - 00:53:59
在146頁，那個經濟問題，有理。

00:54:00 - 00:54:02
是提娃娃那個喔，146頁這個情形問題。

00:54:04 - 00:54:05
我們剛剛是不是講？

00:54:06 - 00:54:07
採生命身體法益

00:54:08 - 00:54:09
會產生的一個問題是

00:54:10 - 00:54:13
在生命身體法益的理解之下

00:54:13 - 00:54:17
被胎人如果當場已經呈現明顯死亡的狀態

00:54:18 - 00:54:20
那對屍體不會有救助的意義啊

00:54:20 - 00:54:27
所以這種情況如果行為人跑掉的話,他不會加深被害人生命身體的傷害啊,那你譴責他幹什麼?

00:54:27 - 00:54:28
會得到這個結論嗎?

00:54:29 - 00:54:32
對啊,就像我告訴你,人都死了,你留下來幹什麼?

00:54:32 - 00:54:32
所以沒有錯啊

00:54:33 - 00:54:36
採生命身體法益的學者,像薛智仁老師

00:54:36 - 00:54:38
他確實認為，

00:54:40 - 00:54:42
被害人當場明顯死亡的情形

00:54:43 - 00:54:45
你要行為人留下來真的沒有意義

00:54:45 - 00:54:47
所以這種情況如果行為人逃逸的話

00:54:48 - 00:54:51
如果行為人離開，我們不能算他逃逸

00:54:51 - 00:54:53
因為他留下來也沒用嘛

00:54:53 - 00:54:57
所以這種情況的離開，我們要認為說呢，他沒有違反義務

00:54:57 - 00:54:58
所以不算逃逸

00:54:59 - 00:55:01
知道嗎？薛老師採這樣的看法，我覺得很合理

00:55:02 - 00:55:04
這樣你對已死的人，你要救他什麼，對不對？

00:55:04 - 00:55:07
所以這樣的案例呢,確實可以認為說行為人沒有逃逸

00:55:08 - 00:55:09
這個是薛老師的看法

00:55:09 - 00:55:11
那薛老師會採這個說法

00:55:11 - 00:55:13
他的前提當然是基於這個

00:55:14 - 00:55:15
生命身體法益,知道嗎?

00:55:15 - 00:55:16
當然是基於這個法義喔

00:55:17 - 00:55:19
如果你基於別種法義的話

00:55:20 - 00:55:22
那被害人當場死亡而離去

00:55:23 - 00:55:24
行為人還是違反義務喔

00:55:26 - 00:55:26
234啊,有沒有?

00:55:27 - 00:55:28
還是違反義務喔，知道吧？

00:55:28 - 00:55:32
所以被害人當場死亡而行為人離去

00:55:32 - 00:55:35
會認為不違反義務而不算逃逸的

00:55:35 - 00:55:36
前提是什麼？

00:55:36 - 00:55:37
生命身體法益，瞭解嗎？

00:55:37 - 00:55:41
在生命、身體、法益之下,才有可能會導出這個結論

00:55:41 - 00:55:41
好,那我剛剛講

00:55:43 - 00:55:44
食物見解

00:55:45 - 00:55:46
現在不是也傾向生命、身體、法益嗎?

00:55:47 - 00:55:49
那生命、身體、法益如果你推下去的話

00:55:49 - 00:55:50
是不是也會得到這個結論？

00:55:51 - 00:55:53
被害人當場死亡

00:55:53 - 00:55:54
行為人離去

00:55:54 - 00:55:56
那對屍體沒有救助的義務嗎？

00:55:56 - 00:55:57
所以行為人不應該算是逃逸

00:55:58 - 00:55:59
會推出這個結論

00:56:00 - 00:56:00
啊你覺得我們食物會採這個意思說嗎?

00:56:02 - 00:56:04
那食物就超喜歡跟人民的法感情妥協嘛，他們最怕被罵什麼人權恐龍法官，你們可以想像嗎?

00:56:08 - 00:56:09
所以食物怎麼做啊?

00:56:10 - 00:56:11
目前的食物是這樣。

00:56:12 - 00:56:14
原則上，它對本色的法益是採生命身體。

00:56:16 - 00:56:17
另外的話是什麼情況？

00:56:18 - 00:56:19
被害人當場死亡。

00:56:20 - 00:56:24
在被害人當場死亡的情形，因為已經沒有生命身體的法益可以挽回了。

00:56:25 - 00:56:30
所以食物這個時候呢，才例外的改採剩下的三種法益。

00:56:30 - 00:56:36
說呢，那你跑掉還是會損害另外三種法義，所以你還是算逃逸。

00:56:36 - 00:56:38
目前的食物是採這樣的說法，瞭解嗎？

00:56:39 - 00:56:43
所以我說，你說目前的食物到底有沒有完全放棄綜合性法義？

00:56:43 - 00:56:44
沒有。

00:56:44 - 00:56:45
沒有完全放棄。

00:56:46 - 00:56:47
你說差別在哪裡？

00:56:48 - 00:56:53
過往的食物是保護法益。

00:56:54 - 00:56:55
所以你少做一個就算逃逸。

00:56:56 - 00:56:57
過去的食物是這樣。

00:56:58 - 00:57:03
而現在的食物是以本對，以生命身體，以一為主。

00:57:03 - 00:57:08
所以在絕大多數的情形，你只要進入第一種義務，你就不算逃逸。

00:57:09 - 00:57:13
只有在一種情況，被害人當場死亡的那種情形。

00:57:13 - 00:57:15
那對死亡的人不會有救助的意義。

00:57:15 - 00:57:17
所以在被害人當場死亡的情形，

00:57:17 - 00:57:20
我們才會參考234的法意去認定你有沒有逃逸。

00:57:21 - 00:57:22
瞭解吧？

00:57:22 - 00:57:23
所以目前的食物是採這個說法。

00:57:24 - 00:57:26
其實那個本質一樣是綜合性法義啦。

00:57:27 - 00:57:28
只是位階不太一樣。

00:57:28 - 00:57:30
以前是四個一樣重要。

00:57:30 - 00:57:32
現在呢，原則上我們只看一。

00:57:33 - 00:57:36
只有在一沒有意義的情況之下，我們才改看234。

00:57:36 - 00:57:37
瞭解嗎？

00:57:37 - 00:57:39
目前的食物是採這樣的說法。

00:57:40 - 00:57:43
好，所以這個是本，所以這個近期問題，我們就一起來講。

00:57:44 - 00:57:47
最後，145頁的下面，第三點。

00:57:47 - 00:57:51
那如果沒有離開現場，也沒有做任何的處置呢？

00:57:52 - 00:57:56
這個東西我們在第一堂課講罪刑法定的時候跟各位講過。

00:57:56 - 00:57:57
我舉過一個這樣的例子。

00:57:58 - 00:57:59
我說那

00:57:59 - 00:58:00
如果

00:58:00 - 00:58:02
有一天我在我家附近開車的時候啊，不小心撞到一個路人。

00:58:03 - 00:58:06
一撞到之後我下車一看，那個人不是昨天跟我吵架那個惡鄰居嗎？

00:58:07 - 00:58:08
於是我決定不要去救他。

00:58:10 - 00:58:11
但是我也不能走。

00:58:12 - 00:58:13
於是我怎麼做呢？

00:58:13 - 00:58:15
好，我就留在現場擺爛。

00:58:15 - 00:58:16
我沒有走啊。

00:58:16 - 00:58:18
我就留在現場，我就留在現場擺爛。

00:58:19 - 00:58:27
我可能躺在汽車的後座，拿出我的平板，開始上YouTube搜尋奇美桂理論，想說我來看一集好了，反正我就是不想逃，我也不想救他。

00:58:28 - 00:58:32
發生車禍之後留在現場擺爛，我們可不可以說他有逃逸啊？

00:58:34 - 00:58:37
曾經真的我跟你們講，真的有學說跟實務說算呢。

00:58:38 - 00:58:39
對啊，真的有學說跟實務說算。

00:58:39 - 00:58:42
可是這個說法絕對違反罪刑法定原則。

00:58:43 - 00:58:46
我們講，逃逸的核心是行為人沒有履行，我固然沒有錯。

00:58:47 - 00:58:49
可是從中文上來講，什麼叫逃逸？

00:58:50 - 00:58:52
空間上有離開，那個才叫逃逸，對吧？

00:58:53 - 00:58:56
如果你空間上沒有離開，你只是在現場沒有履行義務。

00:58:56 - 00:58:58
那個在我看來不會像逃逸，

00:58:58 - 00:58:59
好吧？

00:59:00 - 00:59:01
我聽過一個例子是這樣子，我舉這個例子，很簡單。

00:59:05 - 00:59:08
假設有那個大學開的一門通識課。

00:59:08 - 00:59:10
那這一門通識課呢，老師每一堂課都會點名。

00:59:13 - 00:59:16
那有個同學啊，他就不想上這個通識課。

00:59:16 - 00:59:17
他只想獲得學分。

00:59:18 - 00:59:22
於是這個同學，他上通識課的時候，永遠坐在教室的最後面。

00:59:22 - 00:59:25
戴耳機，看影片，聽音樂。

00:59:25 - 00:59:28
他從來沒有拿下耳機來聽老師講課。

00:59:28 - 00:59:33
只有在老師點名的時候，他才拿下耳機，舉手答有。

00:59:33 - 00:59:38
其他時間呢，他都坐在教室的後面，戴耳機聽音樂，看影片，從來沒有聽老師講什麼。

00:59:39 - 00:59:39
各位覺得，對於這樣的同學。

00:59:42 - 00:59:44
老師可不可以算他曠課？

00:59:44 - 00:59:45
一樣的問題。

00:59:46 - 00:59:49
當然不可以啊，這個怎麼叫曠課，他人有來就不是曠課啊。

00:59:50 - 00:59:52
老師要扣他分只能用別的原因嘛。

00:59:53 - 00:59:55
上課不專心，你在臺下聽音樂不尊重講者。

00:59:56 - 00:59:58
你只能用這個原因嗎？你不能說他曠課嘛，對不對？

00:59:58 - 01:00:00
雖然他有來跟你們。

01:00:00 - 01:00:00
跟來一樣。

01:00:00 - 01:00:03
可是他仍然就到達那個語意上就不叫曠課啊。

01:00:03 - 01:00:04
這種情況也會是嗎

01:00:05 - 01:00:07
他留在現場擺爛什麼都沒做

01:00:07 - 01:00:09
你說他這不是跟逃跑一樣

01:00:09 - 01:00:11
對啦，沒有兩樣，沒有錯

01:00:11 - 01:00:13
可是他人就在現場，那個怎麼會叫逃逸

01:00:13 - 01:00:14
瞭解吧

01:00:14 - 01:00:18
所以這種情況的話，我們恐怕沒辦法認為說行為人有逃逸

01:00:18 - 01:00:20
OK喔，這是基於罪刑法定者的說法

01:00:21 - 01:00:22
好，那有同學問

01:00:23 - 01:00:27
這種留在現場擺爛什麼都不做的情形，你說不算逃逸

01:00:28 - 01:00:30
那可不可以說這個叫做逃逸

01:00:30 - 01:00:31
的不作為犯

01:00:32 - 01:00:36
可不可以用不作為犯的法理，來讓這種人成立冒五之四

01:00:38 - 01:00:38
對啊，各位想

01:00:39 - 01:00:41
留在現場擺爛什麼都不做啊

01:00:41 - 01:00:43
對啊，我撞到人啊，留在現場

01:00:43 - 01:00:43
我沒有走喔

01:00:44 - 01:00:47
我就留在現場睡覺、滑手機、看平板

01:00:48 - 01:00:51
你可不可以說我是185之4的不作為犯

01:00:52 - 01:00:53
我跟你們說還是不行

01:00:53 - 01:00:54
為什麼

01:00:55 - 01:00:57
因為185之4的行為叫做逃逸

01:00:58 - 01:01:04
那所以如果行為人要成立本罪的不作為犯的話，他要用不作為的方式來逃逸喔

01:01:06 - 01:01:07
有沒有聽起來感覺有點詭異

01:01:08 - 01:01:10
什麼叫做用不作為的方式逃逸

01:01:11 - 01:01:12
對啊,什麼叫不作為的逃逸

01:01:13 - 01:01:14
想像上是這樣

01:01:15 - 01:01:18
就是我發生車禍之後,我正想說我該怎麼辦

01:01:18 - 01:01:21
結果突然路邊來了一群人,違反我的意思把我扛走

01:01:21 - 01:01:24
我想留下來都沒辦法留下來,他們就強行把我架走

01:01:25 - 01:01:27
我就沒辦法留在現場，我就這樣被架走了

01:01:27 - 01:01:29
這個叫不作為逃逸

01:01:30 - 01:01:31
你覺得實際上會發生嗎

01:01:31 - 01:01:32
應該不會吧

01:01:32 - 01:01:33
對不對

01:01:33 - 01:01:33
所以

01:01:33 - 01:01:34
這一條罪，不作為犯的成立

01:01:36 - 01:01:37
不是不可能

01:01:38 - 01:01:40
但是實際上來講，超難想像

01:01:41 - 01:01:42
懂我的意思吧

01:01:42 - 01:01:44
所以那樣的案例，你就要來說不作為犯

01:01:45 - 01:01:47
可是不作為犯要行為人用不作為的方式去逃逸

01:01:47 - 01:01:48
還是不是？

01:01:48 - 01:01:49
瞭解嗎？這仍然不是，所以那種案例

01:01:50 - 01:01:51
沒辦法去論罪了

01:01:53 - 01:01:55
好，所以這個是本罪最核心的問題，我們就跟各位講到這邊。

01:01:57 - 01:01:59
來，那我們中場休息10分鐘，等一下呢，再來看案例

01:02:00 - 01:02:01
本罪的違法性跟它的罪責。

01:02:09 - 01:02:13
好，那我們接著呢，來看到這一條罪的違法性，146頁這個問題。

01:02:14 - 01:02:18
這個東西啊，在談的是一件比較學理的事情。

01:02:18 - 01:02:21
問說啊，犯罪可不可以經由被害人承諾而阻卻違法？

01:02:21 - 01:02:25
各位可能會想，什麼叫肇事逃逸罪的被害人承諾？

01:02:25 - 01:02:27
因為這一條罪的行為是逃逸嘛，

01:02:27 - 01:02:32
所以承諾的意思就是說，經過被害人的允許而離去，

01:02:32 - 01:02:33
那個叫做被害人承諾。

01:02:33 - 01:02:37
這個問題其實很簡單，你就算沒有讀過，你用原本的法理去推也推得出來。

01:02:38 - 01:02:40
我們講嘛，什麼犯罪才可以被害人承諾？

01:02:41 - 01:02:43
就是有被害人的犯罪啊，被那個個人法益的犯罪啊，

01:02:43 - 01:02:44
對不對？

01:02:44 - 01:02:46
我們以前是不是講過，誣告罪不可以被害人承諾，

01:02:47 - 01:02:49
我舉過例子嘛,對不對?得被害人承諾而誣告,

01:02:49 - 01:02:50
那個不可以嘛。

01:02:51 - 01:02:55
所以,只有個人法益的犯罪,才可以被害人承諾。

01:02:56 - 01:02:58
那所以肇事逃逸罪是個人法益的犯罪嗎?

01:02:59 - 01:03:00
欸,又回到前面的問題囉。

01:03:01 - 01:03:02
四種法益我們想一想喔。

01:03:03 - 01:03:08
生命身體、公共安全、民事求償權，還有事故責任的釐清。

01:03:09 - 01:03:12
來，這四種法益當中，有哪幾種偏個人法益？

01:03:13 - 01:03:13
生命身體，

01:03:14 - 01:03:16
還有呢，民事求償權。

01:03:16 - 01:03:17
個人法益嘛，對不對？

01:03:18 - 01:03:20
那公共安全還有事故責任的釐清呢？

01:03:21 - 01:03:23
公共安全那個是社會法益。

01:03:23 - 01:03:25
事故責任的釐清那個是國家法益。

01:03:26 - 01:03:28
所以那兩種法益的話，當然不可以被害人承諾。

01:03:29 - 01:03:33
所以你可以想像，以前的實務，會不會認為肇事逃逸罪可以被害人承諾？

01:03:33 - 01:03:36
當然不可能啊，綜合性法益怎麼可能，對不對？

01:03:36 - 01:03:40
可是如果你改採生命身體的觀點的話，犯罪可不可以被害人承諾？

01:03:40 - 01:03:42
欸，可以喔，就這麼簡單。

01:03:42 - 01:03:43
瞭解吧？

01:03:43 - 01:03:46
然後你看喔，過去一則實務見解，注

01:03:47 - 01:03:47
注78

01:03:48 - 01:03:50
你看那個109年的實務見解

01:03:51 - 01:03:52
他說185之4

01:03:53 - 01:03:54
然後你看喔

01:03:54 - 01:03:55
後面,

01:03:55 - 01:03:57
他說需要行為人有逃逸的犯意,

01:03:57 - 01:04:00
倘若行為人認為跟被害人達成和解而離開,

01:04:00 - 01:04:03
主觀上沒有逃逸的犯意,自難以該罪相繩。

01:04:03 - 01:04:05
來,這個食物見解我會放在這邊,要跟各位講的是這個食物見解是錯的。

01:04:08 - 01:04:09
你不要學習這種觀念。

01:04:10 - 01:04:11
他是錯的，好嗎？

01:04:12 - 01:04:15
經過被害人同意而離去。

01:04:15 - 01:04:18
我們要處理的就是被害人承諾的問題。

01:04:19 - 01:04:24
犯罪可不可以經由被害人的承諾，而阻卻逃逸行為的違法性。

01:04:25 - 01:04:29
他要處理的就是這個問題，這是違法性，被害人承諾的問題。

01:04:30 - 01:04:33
這跟本罪的故意一點關係也沒有。

01:04:34 - 01:04:36
真的啦，這跟本罪的故意一點關係也沒有。

01:04:36 - 01:04:39
因為我們講故意是指對於構成犯罪事實的知與欲。

01:04:40 - 01:04:43
這種得被害人同意而離去的情形，這到底跟故意什麼事啊，還真奇怪。

01:04:45 - 01:04:46
他說欠缺逃逸故意。

01:04:46 - 01:04:48
我們從刑法學裡的觀點想一想喔。

01:04:49 - 01:04:53
從刑法學裡的觀點來說，什麼叫做欠缺逃逸的故意？

01:04:56 - 01:04:57
對啊，什麼叫欠缺逃逸的故意？

01:04:58 - 01:05:03
就是行為人客觀上正在離去，但行為人不知道自己在離去。

01:05:03 - 01:05:04
這叫欠缺逃逸的故意。

01:05:05 - 01:05:06
有沒有感覺也超難想像。

01:05:07 - 01:05:12
對啊，就行為人客觀上正在離去，可是行為人主觀上卻不知道自己在離去。

01:05:13 - 01:05:15
很很很很罕見，對吧，我也舉不太出例子。

01:05:17 - 01:05:20
所以這個才是欠缺逃逸故意啊，這種情況跟逃逸故意沒有關係啦。

01:05:20 - 01:05:25
所以我才跟同學講，食物鏈他們很常會誤用故意的概念。

01:05:25 - 01:05:32
甚至我記得之前，那個十多年前的那個大寮監獄劫囚，大寮監獄的那個瑕疵案。

01:05:35 - 01:05:40
監所管理員被囚犯持武器拒捕，所以只好把囚犯放走。

01:05:42 - 01:05:45
監所管理員有沒有縱放人犯的故意？

01:05:46 - 01:05:47
有啊，當然有啊。

01:05:47 - 01:05:49
他知道會把人犯放走，他也把人犯放走，那當然是故意的啊。

01:05:49 - 01:05:51
那個底都是緊急避難的問題。

01:05:52 - 01:05:55
所以有的時候，他們就是沒有把故意的概念搞清楚。

01:05:55 - 01:05:58
明明是違法性的問題，卻硬要說他們有故意，超怪，所以這個見解是錯的。

01:06:00 - 01:06:01
各位不要去學他。

01:06:02 - 01:06:03
好，下面這個進階問題。

01:06:05 - 01:06:05
你看喔，

01:06:06 - 01:06:08
甲不小心把乙撞傷，乙受傷，

01:06:09 - 01:06:11
甲謊稱自己是婦產科醫師，

01:06:11 - 01:06:15
要去醫院接生，還掏出丙的名片，乙就同意甲離去了。

01:06:16 - 01:06:17
這一題是進階問題,

01:06:18 - 01:06:21
這應該是許澤天老師出的,因為他書上有一個一模一樣的案例。

01:06:22 - 01:06:23
這一題所涉及的問題就是這樣,

01:06:23 - 01:06:25
它是兩個層次的問題,

01:06:25 - 01:06:27
第一個，肇事逃逸可不會被被害人承諾。

01:06:27 - 01:06:28
這第一個問題，

01:06:28 - 01:06:30
本罪可不可以被害人承諾？

01:06:31 - 01:06:34
如果你的答案是不行，好那就沒了。

01:06:35 - 01:06:35
對不對？

01:06:36 - 01:06:37
那如果你的答案是可以呢？

01:06:37 - 01:06:39
這一題是有效的承諾嗎?

01:06:41 - 01:06:43
他做了人別同一性的欺騙。

01:06:44 - 01:06:51
那你覺得在肇事逃逸罪當中，被害，這個肇事者人別的同一性，對法益來說重要還不重要？

01:06:51 - 01:06:52
當然重要啊，

01:06:52 - 01:06:57
因為肇事者是誰，那個會影響到被害人日後求償的可能性。

01:06:57 - 01:06:58
所以這一題我們會說,

01:06:59 - 01:07:04
就算你覺得肇事逃逸罪是一個保護個人法益的犯罪,本罪可以被害人承諾,

01:07:04 - 01:07:07
但很抱歉,本罪的承諾是無效的,

01:07:08 - 01:07:10
因為那是一個法益重要關聯性的欺騙,

01:07:10 - 01:07:11
瞭解嗎?不好寫,

01:07:11 - 01:07:12
考得還蠻活的。

01:07:13 - 01:07:15
OK,所以這一題我們看到這邊。

01:07:16 - 01:07:18
接著來，我們來看到本罪的罪責。

01:07:19 - 01:07:22
這邊請同學來看到185之4的第二項。

01:07:24 - 01:07:26
好，我們來看到185之4第二項，來看到這個條文。

01:07:27 - 01:07:31
這個條文也是充滿討論空間跟充滿誤解的一個條文,

01:07:31 - 01:07:32
好，你看喔，

01:07:32 - 01:07:34
他說啊，犯前項之罪，

01:07:35 - 01:07:42
駕駛人於發生交通事故致人死傷且無過失者，減輕或免除其刑。

01:07:43 - 01:07:45
先提醒同學第一件事，

01:07:46 - 01:07:50
185之4第二項，它只是一個減刑的規定，

01:07:50 - 01:07:52
它不是罪名，知道嗎？

01:07:52 - 01:07:56
所以無過失車禍後逃逸的行為人，

01:07:56 - 01:07:58
你論罪是論第一項喔，

01:07:58 - 01:07:59
第二項不是罪。

01:08:00 - 01:08:00
怎麼嗎，第二項它只是一個減免器械的規定。

01:08:02 - 01:08:04
你開標不可以開第二項喔。

01:08:05 - 01:08:10
因為我前幾年去辦看到一堆同學把第二項當罪。

01:08:10 - 01:08:10
不對，好嗎？

01:08:10 - 01:08:13
第二項不是罪，第二項只是一個簡寫的規定。

01:08:13 - 01:08:15
第二項跟什麼很像呢？

01:08:15 - 01:08:16
比如說像167。

01:08:16 - 01:08:18
那個妨害司法犯罪的減刑規定，就跟那個很像。

01:08:20 - 01:08:22
假設我爸殺人，我幫我爸湮滅證據。

01:08:23 - 01:08:25
那我的罪還是165吧。

01:08:25 - 01:08:27
只是罪責的部分我可以用167去減。

01:08:27 - 01:08:29
你不會把167認為是我的罪，知道嗎？

01:08:30 - 01:08:33
所以185是第二項，也是它只是一個簡寫的規定而已。

01:08:33 - 01:08:33
好。

01:08:35 - 01:08:37
這個東西是減免什麼？

01:08:38 - 01:08:40
對啊，185是第二項，它是減免什麼？

01:08:41 - 01:08:44
四年多前，這個條文剛通過的時候。

01:08:44 - 01:08:46
我真的百思不得其解。

01:08:46 - 01:08:47
因為我覺得很怪。

01:08:48 - 01:08:50
當時我是從不法的角度去思考。

01:08:51 - 01:08:52
我會覺得說，奇怪哈。

01:08:53 - 01:08:56
為什麼無過失車禍後的逃逸

01:08:57 - 01:08:59
可以減免其刑？

01:09:00 - 01:09:01
我真的百思不得其解。

01:09:02 - 01:09:04
因為我覺得我的認知也沒錯。

01:09:05 - 01:09:08
車禍的發生，行為人有沒有過失。

01:09:10 - 01:09:14
跟行為人逃逸行為所造成的法益侵害是輕是重。

01:09:15 - 01:09:16
其實根本就沒有關係。

01:09:17 - 01:09:18
你自己想一想，不是嗎？

01:09:19 - 01:09:21
過失造成的車禍。

01:09:21 - 01:09:23
有沒有可能其實對別人的損害很小。

01:09:23 - 01:09:23
有嗎？

01:09:24 - 01:09:25
對啊。

01:09:25 - 01:09:27
我不小心，這個我開車看手機。

01:09:28 - 01:09:30
啊，過斑馬線的時候不小心把路人撞倒。

01:09:30 - 01:09:33
但路人倒下去只有膝蓋受了點皮肉傷，他後來又走了。

01:09:33 - 01:09:35
又又行動自如了。

01:09:36 - 01:09:37
損害超小，對不對？

01:09:39 - 01:09:39
嗯。

01:09:40 - 01:09:42
那我反過來說。

01:09:43 - 01:09:44
無過失所造成的車禍。

01:09:44 - 01:09:44
有沒有可能其實損害超大？

01:09:44 - 01:09:44
有嗎？

01:09:44 - 01:09:45
有可能啊。

01:09:45 - 01:09:45
這個。

01:09:48 - 01:09:50
我開車在高速公路上。

01:09:50 - 01:09:51
有個瘋子。

01:09:51 - 01:09:53
從那個中央分隔島跳出來。

01:09:53 - 01:09:55
我當場把這個人撞飛。

01:09:55 - 01:09:57
那個人當場沒有死。

01:09:57 - 01:09:58
也意識到，但我沒有留下來救他，他後來死掉。

01:10:01 - 01:10:02
這個稱呼我有過失啊

01:10:03 - 01:10:05
但是我逃逸的行為造成的損害超嚴重，對吧

01:10:06 - 01:10:13
所以你會發現，從法益侵害的觀點來講，這個減免情形的規定根本就講不通

01:10:14 - 01:10:15
超怪，對不對

01:10:17 - 01:10:19
車禍的發生行為有個過失

01:10:19 - 01:10:23
這跟他逃逸行為所造成的法益侵害，是大視角，有什麼關係

01:10:24 - 01:10:26
為什麼無過失車禍的逃逸，你可以給人家減輕

01:10:27 - 01:10:28
我們又要記得一件事

01:10:28 - 01:10:29
肇事逃逸罪

01:10:30 - 01:10:32
他在罰的不是行為人肇事

01:10:34 - 01:10:37
肇事逃逸罪，他在罰的是行為人逃逸

01:10:38 - 01:10:44
行為人對於事故發生的部分，那是前階段的過失致死、過失傷害罪所要評價的對象

01:10:45 - 01:10:48
行為人對事故的發生，有沒有刑責

01:10:48 - 01:10:51
那個東西不應該拿來肇事逃逸罪做評價

01:10:52 - 01:10:53
否則那個會變重複評價

01:10:54 - 01:10:55
瞭解我的意思吧

01:10:55 - 01:10:59
因為那個東西本來就是前面的過失傷害跟過失致死所要評價的對象嘛

01:10:59 - 01:11:01
那個不是肇事逃逸罪要處罰的對象啊

01:11:02 - 01:11:07
所以如果從法益侵害的觀點來談這個條文的話會覺得很奇怪，那他是，是幹法益侵害什麼事喔

01:11:08 - 01:11:09
所以徐玉人老師

01:11:10 - 01:11:13
他就從罪責的觀點來講這個條文

01:11:14 - 01:11:16
185之4第二項，他確實跟不法沒有關

01:11:17 - 01:11:19
他只跟罪責有關，好，所以我接著來寫，185之4的罪責

01:12:34 - 01:12:34
我剛說的哈。

01:12:35 - 01:12:36
肇事逃逸罪，他在罰的是行為人逃逸。

01:12:38 - 01:12:40
他在罰的不是行為人肇事。

01:12:41 - 01:12:45
所以行為人對車禍的發生到底是故意、過失還是無過失的。

01:12:45 - 01:12:47
這跟本罪的構成不會有關係。

01:12:48 - 01:12:52
但是行為人對車禍的發生是故意、過失或無過失的。

01:12:52 - 01:12:57
這會影響到行為人救助被害人的期待可能性。

01:12:57 - 01:12:57
好，怎麼說呢？

01:12:58 - 01:12:59
來，我們就看哈。

01:12:59 - 01:13:00
第一個啦。

01:14:00 - 01:14:01
故意發生交通事故。

01:14:02 - 01:14:05
行為人基於傷害或殺人的意思。

01:14:07 - 01:14:09
開車衝撞被害人。

01:14:09 - 01:14:11
然後行為人跑掉。

01:14:12 - 01:14:15
這樣的情形，行為人有沒有該當185之4？

01:14:16 - 01:14:25
其實在結論上，過往的實務就一直說，故意開車撞人的人，他如果後面跑掉了，不會再論185之4。

01:14:26 - 01:14:28
十幾年前,有一個102年的決議。

01:14:29 - 01:14:33
那個決議就說,故意撞人的人,你不可能期待他留下來救被害人。

01:14:33 - 01:14:37
所以那樣的人如果跑掉的話呢,不會該當185之4的構成要件。

01:14:37 - 01:14:40
過去大概在十幾年前就有這樣的說法。

01:14:40 - 01:14:42
但那個說法其實不精確。

01:14:42 - 01:14:43
你想啊。

01:14:44 - 01:14:46
行為人就故意撞人了。

01:14:46 - 01:14:48
他就想讓被害人死亡或受傷了。

01:14:49 - 01:14:52
你怎麼能期待他留下來救人呢？

01:14:52 - 01:14:54
這個想法跟不法沒有關係啦。

01:14:55 - 01:14:56
那個是罪責的問題。

01:14:56 - 01:14:57
期待可能性，知道嗎？

01:14:57 - 01:14:59
那個是期待可能性的問題。

01:14:59 - 01:15:01
所以其實精確來說，故意開車撞人的人。

01:15:03 - 01:15:06
他後面跑掉的行為，不應該再論185之4。

01:15:09 - 01:15:12
我們正確的說法應該是，他確實該當本罪的構成要件。

01:15:13 - 01:15:15
他確實有發生交通事故，他也具有故意等等。

01:15:17 - 01:15:19
他確實具備本罪的不法，只是在罪責的層次。

01:15:22 - 01:15:23
沒有期待可能性。

01:15:23 - 01:15:24
所以不成立本罪，知道嗎？

01:15:25 - 01:15:26
這個不是不法的問題，這是罪責的問題。

01:15:27 - 01:15:28
也就是換句話說。

01:15:31 - 01:15:34
我們現行法條文所稱的發生交通事故，

01:15:35 - 01:15:36
他其實是指什麼？

01:15:37 - 01:15:40
一切，不管故意過失，凡是跟行為人有關的事故，都叫做發生交通事故。

01:15:44 - 01:15:48
至於你說故意撞人的人，他怎麼會留下來救人呢？

01:15:49 - 01:15:50
那個不是不法層次的問題。

01:15:51 - 01:15:52
那是罪責層次的問題，知道嗎？

01:15:53 - 01:15:55
他沒有期待可能性，所以會阻卻行為人的罪責。

01:15:56 - 01:15:56
好。

01:15:56 - 01:15:59
那麼接下來,我們就來看剛剛所說的185之4第二項。

01:16:00 - 01:16:05
185條之第二項,它所針對的是無過失車禍後的逃逸,所以我們來看喔。

01:16:06 - 01:16:15
如果真是車禍,行為人根本沒有過失的話,那針對這種無過失車禍的逃逸,因為條文講必減免。

01:16:16 - 01:16:19
當時有同學問我,那什麼時候減,什麼時候免。

01:16:19 - 01:16:20
其實我也在做了,對啊。

01:16:20 - 01:16:23
因為那個時候立法理由也沒有寫出相關的參考依據。

01:16:24 - 01:16:26
所以幾個月之後啊，許繼人老師的文章出來了。

01:16:27 - 01:16:29
他說什麼時候減，什麼時候免呢，於是我們來看。

01:16:30 - 01:16:30
到這邊喔。

01:16:31 - 01:16:36
來，如果是可歸責於被害人或第三人的車禍。

01:16:36 - 01:16:38
這個時候啊，要免刑。

01:16:38 - 01:16:41
那如果是不歸責於任何人的車禍。

01:16:42 - 01:16:44
這個時候就只能減刑，好，為什麼？

01:16:46 - 01:16:47
這跟期待可能性有關。

01:16:48 - 01:16:49
我們想一想喔。

01:16:49 - 01:16:52
來各位，如果你有一天開車在路上停等紅燈的時候。

01:16:53 - 01:16:55
你被後面的機車騎士追撞。

01:16:56 - 01:16:58
機車騎士倒地受傷，而且你下車看。

01:16:59 - 01:17:03
聞到那個騎士身上散發出濃濃的酒味。

01:17:03 - 01:17:06
各位啊，我們撇開法律怎麼規定不管喔。

01:17:07 - 01:17:09
假設你從來沒有學過法律。

01:17:09 - 01:17:10
以你的道德哲學判斷。

01:17:10 - 01:17:12
你想不想去救那個騎士？

01:17:13 - 01:17:13
至少我是不想。

01:17:14 - 01:17:15
對，我一定不想。

01:17:15 - 01:17:16
我想說你活該啊，我幹嘛救你。

01:17:17 - 01:17:17
對吧。

01:17:18 - 01:17:24
又或者比如說你開車在路上，你開得好好的喔，突然對向的機車騎士用自殺式攻擊的方式來撞你的車。

01:17:25 - 01:17:26
你沒怎樣，但那個騎士倒地受傷。

01:17:28 - 01:17:29
想不想救他，我是不想啦。

01:17:30 - 01:17:32
對，要自己來撞我活該嘛，我幹嘛救他。

01:17:33 - 01:17:33
對，我會有這種想法。

01:17:34 - 01:17:35
一般人可能也會，所以在這一種很明顯。

01:17:37 - 01:17:41
可歸責於被害人的無過失的情況之下。

01:17:41 - 01:17:44
一般人就會覺得說，這又不是我的錯，幹我屁事啊，我幹嘛救你。

01:17:45 - 01:17:47
一般人很容易會產生這樣的想法。

01:17:47 - 01:17:50
所以這種情形呢,我們要選擇免刑的法律效果。

01:17:50 - 01:17:53
因為期待可能性太低了。

01:17:54 - 01:17:57
第二種情況叫做可歸責於第三人。

01:17:58 - 01:18:00
這種情況各位也很容易理解。

01:18:00 - 01:18:00
想像。

01:18:01 - 01:18:03
各位在新聞上一定看過一種畫面是這樣子。

01:18:04 - 01:18:06
就是那個，那個什麼，

01:18:07 - 01:18:07
好。

01:18:09 - 01:18:12
路邊的汽車駕駛人剛停完車，

01:18:13 - 01:18:16
汽車駕駛人開車門的時候完全沒有往後看,

01:18:17 - 01:18:20
用力地把車門一推,就把機車騎士擊落。

01:18:21 - 01:18:24
機車騎士被擊落之後滾了好幾圈,滾到快車道,

01:18:24 - 01:18:29
快車道上面的汽車閃避不及,輾過這個倒地的機車騎士。

01:18:30 - 01:18:36
對於那個在快車道上面閃避不及,輾斃機車騎士的汽車駕駛人來說,

01:18:36 - 01:18:38
他也沒有過失，對吧？

01:18:38 - 01:18:40
那那個機車駕駛人會怎麼想？

01:18:41 - 01:18:46
他是不是很容易覺得，這一場車禍，真正該留下來的罪魁禍首，應該是那個亂開車門的人。

01:18:48 - 01:18:51
他輾到那個被害人，一定程度來說，他也是一種被害者。

01:18:51 - 01:18:53
那也不是他能避免的啊，對不對？

01:18:53 - 01:18:56
所以這一種可歸責於第三人的事故,

01:18:57 - 01:19:14
對於這個駕駛人來講，

01:19:14 - 01:19:27
他很容易覺得，

01:19:27 - 01:19:41
那又不是我的錯。

01:19:42 - 01:19:45
那是那個亂開車門的人錯啊，幹我什麼事，我幹嘛留下來？

01:19:45 - 01:19:51
很可能會產生這種心態，所以這種情況呢，學者認為說也應該選擇免刑的法律效果。

01:19:51 - 01:19:53
期待可能性一樣呢，太低了。

01:19:53 - 01:19:54
一樣太低了。

01:19:54 - 01:19:55
好，那麼最後啊，

01:19:56 - 01:19:57
什麼時候減刑呢？

01:19:58 - 01:20:00
就是這一種不可歸責於任何人的事故。

01:20:00 - 01:20:01
的免刑。

01:20:01 - 01:20:04
好，所以這個是我們講罪責的部分，

01:20:04 - 01:20:07
所以185之4第二項，我們會這樣來用。

01:20:08 - 01:20:09
OK，接下來下面的經典試題我們來看一下，

01:20:10 - 01:20:12
那個150頁，我們來看一下。

01:20:41 - 01:20:43
你看喔，他開車原本要撞A，

01:20:43 - 01:20:47
他不顧B可能被波及，還是加速撞過去,

01:20:47 - 01:20:49
結果B被撞死，A沒事。

01:20:50 - 01:20:52
這個不是打擊錯誤喔。

01:20:52 - 01:20:55
以提議來講，他根本不在乎撞到誰啦,

01:20:55 - 01:20:56
所以那個叫不確定故意。

01:20:56 - 01:20:57
懂嗎？

01:20:57 - 01:20:58
那是一種不確定故意。

01:20:58 - 01:21:22
所以甲對A

01:21:22 - 01:21:41
殺人未遂

01:21:41 - 01:21:43
甲對B殺人既遂。

01:21:44 - 01:21:49
那所以甲後來逃跑，對死掉的B我們怎麼論罪？

01:21:50 - 01:21:52
這邊會有幾種不同的解法。

01:21:53 - 01:21:57
甲基於殺人的不確定故意，把B撞死。

01:21:57 - 01:22:00
撞死之後，甲逃跑了。

01:22:00 - 01:22:02
所以他不該當逃逸。

01:22:02 - 01:22:04
兩種解法，知道吧，看你採哪一種，都可以。

01:22:06 - 01:22:06
好。

01:22:07 - 01:22:08
這個是這一題。

01:22:09 - 01:22:14
那進入下面這個主題前啊，我帶各位來看一個教師逃逸非常經典的題目。

01:22:15 - 01:22:17
我們來看一下58頁的第11題。

01:25:02 - 01:25:04
這個題目裡面邊來看。

01:25:04 - 01:25:07
就是我剛講這個腎臟的這一題。

01:25:07 - 01:25:09
然後這一題的事實，

01:25:09 - 01:25:10
如果你們都大概看過的話，

01:25:11 - 01:25:13
57頁的第九題，

01:25:13 - 01:25:14
就是當年度警特那題。

01:25:14 - 01:25:16
你們大概瞄一下那個題目。

01:25:17 - 01:25:18
有沒有發現幾乎一樣？

01:25:20 - 01:25:21
反正都是被追撞，

01:25:22 - 01:25:23
他對車禍的發生都沒有過失，

01:25:24 - 01:25:25
被害人也受了傷。

01:25:26 - 01:25:27
然後他也打了119

01:25:27 - 01:25:29
後來他沒有等警方來人就走掉了

01:25:30 - 01:25:30
幾乎一樣。

01:25:31 - 01:25:33
我跟你們說那一年我警特猜題的運氣超好。

01:25:34 - 01:25:35
因為那一年，

01:25:36 - 01:25:37
怎麼說啊,

01:25:39 - 01:25:42
就是我每年上那個四等的總複習,

01:25:43 - 01:25:44
不見得是上哪裡,

01:25:44 - 01:25:45
臺南固定會有,

01:25:46 - 01:25:47
因為那個年度我還有在高雄班上

01:25:47 - 01:25:51
所以那個時候臺南跟高雄班的總複習，警特的都是我上的。

01:25:52 - 01:25:54
當時我在上那個警特總複習的時候啊，

01:25:54 - 01:25:56
我就有講58頁這個11題。

01:25:57 - 01:25:58
我就講這個題目，

01:25:58 - 01:26:00
因為我覺得還蠻重要的。

01:26:00 - 01:26:03
嘛，因為那個涉及到食物見解的變遷，就生障這一題。

01:26:03 - 01:26:04
我就有講這一題。

01:26:04 - 01:26:06
因為這一題四月考嘛，

01:26:06 - 01:26:07
總複習是五月，我就有講。

01:26:07 - 01:26:11
結果到六月份的警特，又考幾乎一模一樣。

01:26:11 - 01:26:13
對啊，你看那個第九題就一模一樣啊。

01:26:13 - 01:26:16
所以當年有上我的總複習的同學，他們去考警特，

01:26:16 - 01:26:17
哇，那題都拿20幾分。

01:26:18 - 01:26:20
好像還有同學拿到25吧，我記得有。

01:26:20 - 01:26:22
就同學很多都考得很好，然後就考上了。

01:26:23 - 01:26:24
同學就覺得好高興，

01:26:24 - 01:26:26
總複習上的東西，我們考試就考出來了。

01:26:26 - 01:26:28
就運氣好啦，就剛好有碰到。

01:26:29 - 01:26:31
所以這兩題，幾乎都是一樣的考點，

01:26:32 - 01:26:34
涉及到食物見解的變遷。

01:26:34 - 01:26:35
好，這種題目我們怎麼寫？

01:26:36 - 01:26:39
今年的四等書記官也考類似的東西。

01:26:40 - 01:26:41
呃，我看一下。

01:26:42 - 01:26:46
今年的四等書記官，那一題我放在哪裡啊？

01:26:50 - 01:26:51
欸，我沒有放進來嗎？

01:26:52 - 01:26:52
還是奇怪？

01:26:52 - 01:26:53
等一下我找一下喔。

01:27:45 - 01:27:46
算了，沒關係喔。

01:27:46 - 01:27:49
反正今年的四等書記官也是考類似的東西。

01:27:50 - 01:27:53
也是考那個肇事逃逸罪，那個逃逸行為怎麼去解釋。

01:27:53 - 01:27:54
我也許放在別的單元吧。

01:27:55 - 01:27:56
不管了。

01:27:57 - 01:27:58
這一種題目我們固定的寫法，

01:28:00 - 01:28:00
有啦，有因果關係。

01:28:02 - 01:28:03
但客觀不可歸責，因為假使他只是正常的通過路口。

01:28:07 - 01:28:11
甲根本沒有製造法所不容許的風險。

01:28:14 - 01:28:18
這個甲，根本沒有製造法所不容許的風險。

01:28:19 - 01:28:22
所以這裡的話呢，我們就說甲沒有過失。

01:28:22 - 01:28:30
當然啦，過失犯如果同學你學的是傳統體系的話，你也可以說甲根本沒有違反客觀的注意義務。

01:28:30 - 01:28:33
他就是乖乖的紅燈嘛，就乖乖通過嘛，就你看他題目的說法。

01:28:36 - 01:28:40
等紅燈的時候，後方闖紅燈的騎士沒有注意到嗎。

01:28:41 - 01:28:43
就煞車不及撞到，就被追撞嘛，非常典型對不對。

01:28:43 - 01:28:47
所以停紅燈根本沒有製造法所不容許的風險。

01:28:48 - 01:28:50
或者說根本沒有，根本沒有違反客觀的注意義務。

01:28:51 - 01:28:52
所以呢，不成立本罪。

01:28:53 - 01:28:54
好，那麼接下來關號二。

01:28:55 - 01:28:59
假離去的行為會不會成立185之4，

01:29:00 - 01:29:01
影響的切斷？

01:29:03 - 01:29:04
假會不會成立肇事逃逸罪？

01:29:05 - 01:29:06
好，第一個主體。

01:29:08 - 01:29:09
題目裡面這麼說。

01:29:10 - 01:29:12
這個我們要值得探討一下喔。

01:29:12 - 01:29:19
題目裡面說假騎乘家中偽設立車牌的電動腳踏車出門。

01:29:20 - 01:29:21
這個是在指什麼？

01:29:22 - 01:29:24
偽設立車牌的電動腳踏車。

01:29:25 - 01:29:25
同學啊。

01:29:26 - 01:29:30
如果這個電動腳踏車，它的定義指的是橘色Ubike那一種。

01:29:31 - 01:29:33
要踩它才會輔助的，如果是那一種。

01:29:33 - 01:29:35
那個就不叫動力交通工具啊。

01:29:36 - 01:29:37
那這一題要考什麼？

01:29:37 - 01:29:38
瞭解吧。

01:29:38 - 01:29:42
所以雖然題目裡面沒有跟你講說那個電動腳踏車是哪一種。

01:29:42 - 01:29:46
但你腦中要浮現的是那個東南亞人很喜歡騎的那種。

01:29:47 - 01:29:48
各位一定看過吧。

01:29:49 - 01:29:50
如果你家附近有工業區的話。

01:29:50 - 01:29:51
移工不是很喜歡騎那一種嗎？

01:29:52 - 01:29:56
就是外觀看起來非常的炫炮，加速可能比你們一般的機車騎士還要快的那一種。

01:29:56 - 01:29:58
那個上面也寫電動腳踏車。

01:29:59 - 01:30:00
那個為什麼叫你？

01:30:00 - 01:30:01
那車我也不知道。

01:30:01 - 01:30:01
反正,

01:30:02 - 01:30:03
那個在法律上,

01:30:03 - 01:30:04
那個叫什麼？

01:30:05 - 01:30:06
微型電動二輪車好像吧,

01:30:06 - 01:30:08
就反正它有一個專有名詞啦。

01:30:09 - 01:30:10
你要想像的是這一種，

01:30:10 - 01:30:10
知道嗎？

01:30:11 - 01:30:11
這題才有意義。

01:30:12 - 01:30:15
所以我們會認為說呢，對，他的確駕駛動力交通工具。

01:30:16 - 01:30:18
再來，他有沒有發生交通事故？

01:30:19 - 01:30:23
這一題當中,發生交通事故的部分,我們不用寫太多。

01:30:25 - 01:30:31
你不用從頭到尾去交代那個歷史,說以前肇事,後來777,後來又修法什麼的。

01:30:31 - 01:30:33
你就是要寫簡單的就好,

01:30:33 - 01:30:35
因為那個是歷史,現在沒有爭議,

01:30:35 - 01:30:35
知道嗎?

01:30:36 - 01:30:40
如果是以前的話,還沒有修法,還沒有定論的時候,那你要寫歷史合理,

01:30:41 - 01:30:43
但現在的話,這個東西已經有定論了,

01:30:43 - 01:30:45
所以你就是簡單寫說,

01:30:46 - 01:30:49
這種無過失的車禍,可不可以該當本罪?

01:30:50 - 01:30:52
以前數有變遷,

01:30:52 - 01:30:53
就是有過數度的變遷。

01:30:54 - 01:30:56
最早以前食物說算,

01:30:57 - 01:30:58
777說不算,

01:30:58 - 01:31:03
2021修法之後，因為條文已經改成發生交通事故，

01:31:03 - 01:31:05
所以現在的話，當然算。

01:31:05 - 01:31:07
這已經不再是個爭執了

01:31:07 - 01:31:08
瞭解，它已經不是個爭執了。

01:31:09 - 01:31:11
好，於是接著，

01:31:12 - 01:31:13
被害人也受傷嘛，

01:31:13 - 01:31:13
沒有疑問。

01:31:14 - 01:31:16
重點是這個行為人有沒有逃逸。

01:31:17 - 01:31:18
他有沒有算，他有沒有算是逃逸。

01:31:19 - 01:31:21
你看行為人做了什麼事。

01:31:23 - 01:31:24
來，第一個你把它畫起來。

01:31:24 - 01:31:26
把它扶到路邊休息。

01:31:28 - 01:31:30
第二個，他也有叫救護車。

01:31:32 - 01:31:33
把人扶到路邊休息喔。

01:31:34 - 01:31:35
他也有叫救護車喔。

01:31:36 - 01:31:39
結果，這一題有一個重點。

01:31:40 - 01:31:42
救護車還沒有到，他就走掉了。

01:31:44 - 01:31:45
這個就是這一題的考點。

01:31:46 - 01:31:47
救護車沒有到喔，他就走了喔。

01:31:48 - 01:31:52
這樣的情況，可不可以認為他該當逃逸的要件？

01:31:52 - 01:31:55
也就是他算不算是有履行義務。

01:31:56 - 01:31:59
採生命身體觀點的話，我們通常看到的案例都是

01:32:00 - 01:32:02
行為人有叫救護車。

01:32:03 - 01:32:08
行為人也有確認被害人被送上救護車之後，他才走掉。

01:32:09 - 01:32:14
可是這一題的行為人他完全沒有等救護車到，他打了119，人就跑了。

01:32:15 - 01:32:19
所以這樣的情況，可以認為行為人有履行救助義務嗎？

01:32:20 - 01:32:21
我覺得應該有啦。

01:32:22 - 01:32:23
我講我的看法了，我覺得有，為什麼？

01:32:25 - 01:32:26
因為第一個。

01:32:28 - 01:32:30
他有把被害人扶到路邊。

01:32:31 - 01:32:32
這件事重要，為什麼？

01:32:33 - 01:32:40
因為他如果沒有把被害人扶到路邊的話，被害人倒在車道中間，是不是有可能會遇到二次車禍，被撞得更嚴重，對也沒有錯，對不對？

01:32:41 - 01:32:43
他有把被害人扶到路邊。

01:32:43 - 01:32:46
再來，他也有打119。

01:32:48 - 01:32:49
他有打119。

01:32:50 - 01:32:54
那你想，打了119，救護車總不可能不來吧。

01:32:54 - 01:32:56
是不可能嘛，一定會來嘛。

01:32:56 - 01:32:58
而且他也把她扶到路邊了。

01:32:58 - 01:33:01
再加上，從題目的敘述來看。

01:33:01 - 01:33:03
假應該也沒有什麼醫護的專業。

01:33:04 - 01:33:05
所以你要想喔。

01:33:05 - 01:33:10
如果你說啊，因為假沒有等救護車到，假就直接跑掉，這樣怎麼可以？

01:33:10 - 01:33:13
如果你的想法是這樣的話，那你要再回頭想一件事。

01:33:13 - 01:33:17
我一直跟你們講，法律不會要求人民履行無效的義務。

01:33:18 - 01:33:21
如果你說甲要等救護車來，甲才可以走。

01:33:22 - 01:33:24
那甲當時留在那邊他能做什麼事？

01:33:26 - 01:33:26
對，他能做什麼？

01:33:27 - 01:33:29
他是不是隻能跟被害人尬聊一下？

01:33:29 - 01:33:34
說，哎呀，你你受傷還好吧，應該沒有很痛吧，你撐著，不要睡著，等一下救護車就到了。

01:33:35 - 01:33:38
難道法律會要求行為人留下跟一個講這種幹話嗎？

01:33:39 - 01:33:41
應該不會吧，他講這種話有什麼意義，對不對？

01:33:42 - 01:33:46
所以我會覺得說，既然被害人沒有太嚴重的傷勢。

01:33:46 - 01:33:49
行為人看起來只是一般人，沒有醫護的專業。

01:33:49 - 01:33:53
而他也把被害人扶去路邊休息，也打119了。

01:33:53 - 01:33:56
我會覺得他應該就有履行救助的義務。

01:33:57 - 01:33:59
至於有沒有等救護車到，我其實

01:34:00 - 01:34:02
覺得以這一題所給的事實來看，應該不是重點。

01:34:03 - 01:34:05
因為他就沒有醫護專業啊，他留下來能幹什麼？

01:34:06 - 01:34:07
我的想法是這樣了。

01:34:07 - 01:34:13
所以我覺得這題當中，在生命身體法益的觀點之下，行為人應該有履行他的救助義務。

01:34:15 - 01:34:16
當然這邊我要這樣說了。

01:34:17 - 01:34:21
所以你的同學就會問，所以你的意思是說，打完119就可以跑嗎？

01:34:22 - 01:34:23
你要看個案。

01:34:23 - 01:34:29
因為你要看的是，個案當中，行為人留下來，能不能為被害人多做點什麼事。

01:34:31 - 01:34:36
假設題目跟你說，這個車禍發生在一個荒郊野外的產業道路。

01:34:37 - 01:34:40
那行為人打完119就跑，這恐怕不能認為他有履行義務。

01:34:41 - 01:34:41
為什麼？

01:34:42 - 01:34:46
因為荒郊野外的產業道路的話，救護車是不是有可能第一時間找不到地方？

01:34:47 - 01:34:50
那找不到地方的話，行為人如果當時有留在現場，

01:34:50 - 01:34:52
他可以馬上再跟救護車司機說，

01:34:52 - 01:34:55
我們這邊有一根什麼電線桿，電線桿有編號，

01:34:56 - 01:34:59
那電線桿的編號是不是可以查出它具體的位置去做GPS定位，對不對？

01:35:00 - 01:35:04
對啊，如果他是在荒郊野外的話，那行為人多留下來協助救護是有意義的，

01:35:04 - 01:35:10
因為這樣的話，當救護車第一時間找不到地點的時候，他可以協助報路。

01:35:11 - 01:35:15
又或者比如說，如果行為人有一定程度的救護知識，

01:35:16 - 01:35:18
而被害人當下受的傷又有點嚴重，

01:35:18 - 01:35:20
那行為人多留下來呢，也有意義。

01:35:21 - 01:35:23
因為他可以緩解被害人的傷勢。

01:35:23 - 01:35:24
可是這一題不是嗎。

01:35:25 - 01:35:27
這一題你說行為人留下來到底可以幹嘛?

01:35:28 - 01:35:29
我想不到嘛。

01:35:29 - 01:35:33
對啊,行為人留下來的話,是不是隻能陪被害人講講幹話,安撫一下被害人而已。

01:35:34 - 01:35:35
那個沒有意義啦，知道嗎？

01:35:35 - 01:35:40
所以這題當中，我會覺得被害人這樣，行為人這樣做，應該可以稱得上，有履行義務。

01:35:41 - 01:35:44
我覺得應該有，所以這一題呢，他應該不算逃逸，這個是我的想法。

01:35:45 - 01:35:48
當然，如果你採別種法義的話，

01:35:49 - 01:35:50
那還是有逃逸啊。

01:35:50 - 01:35:55
他沒有跟被害人表明身分，他也沒有等警方到場，他也沒有協助救護現場，

01:35:55 - 01:35:58
當然就有符合逃逸的要件。

01:35:59 - 01:35:59
所以這也

01:36:00 - 01:36:03
是過去跟現在的食物見解，差別最大的地方。

01:36:04 - 01:36:07
過去一概採綜合性法益的說法。

01:36:07 - 01:36:08
他只做到第一個義務，

01:36:09 - 01:36:10
他沒有做到二三四，

01:36:11 - 01:36:12
所以有沒有逃逸？

01:36:12 - 01:36:12
有。

01:36:13 - 01:36:15
但採現在的食物見解的話，

01:36:15 - 01:36:16
因為他已經進到一了,

01:36:17 - 01:36:18
所以他沒有逃逸？

01:36:18 - 01:36:19
沒有,

01:36:19 - 01:36:22
我說了嘛，現在的食物見解，原則上認為你做到一就好,

01:36:23 - 01:36:24
二三四什麼時候用？

01:36:24 - 01:36:28
被害人當場死亡，不可能履行義務的時候，二三四才會派上用場，

01:36:28 - 01:36:29
知道嗎？

01:36:29 - 01:36:34
所以這一題的話，因為行為人做到一的嘛，所以照實務見解呢，行為人應該是沒有逃逸喔。

01:36:34 - 01:36:37
好，所以這一題我們就看到這邊，非常重要的一個題目。

01:36:53 - 01:36:57
好，那肇事逃逸罪的部分我就跟各位講到這邊。

01:36:57 - 01:36:59
因為我覺得講這一題應該就夠了,

01:36:59 - 01:37:01
其他題目其實本質上也都是差不多的東西。

01:37:45 - 01:37:46
欸還是,

01:37:46 - 01:37:46
等一下,

01:37:46 - 01:37:48
我看一下，56頁第一題。

01:37:55 - 01:37:58
欸，看一下56頁第一題好了，注意這一題。

01:37:58 - 01:37:59
這一題很簡單。

01:37:59 - 01:38:00
我們看一下，不會花多少時間。

01:38:50 - 01:38:51
欸，不對啦。

01:38:51 - 01:38:52
我在幹嘛？

01:38:53 - 01:38:53
是的。

01:38:54 - 01:38:54
啊

01:38:55 - 01:38:56
我知道為什麼了啦。

01:38:57 - 01:38:58
發這一份的時候還沒考試的書記官。

01:38:59 - 01:39:15
我是發到

01:39:15 - 01:39:40
另外一份啦。

01:39:41 - 01:39:41
對啊,

01:39:41 - 01:39:42
我自己在耍笨。

01:39:42 - 01:39:43
我發的是另外一份,

01:39:43 - 01:39:44
難怪沒有。

01:39:44 - 01:39:44
對啊,

01:39:44 - 01:39:47
因為這一份我記得7月就發了嘛。

01:39:47 - 01:39:47
對。

01:39:48 - 01:39:48
是的。

01:39:48 - 01:39:50
書記官8月才考，廢話當然沒有啊。

01:39:50 - 01:39:51
我想到另外一份去了啦。

01:39:51 - 01:39:52
因為

01:39:52 - 01:39:53
我在別班上,

01:39:53 - 01:39:55
因為後來那個什麼,

01:39:56 - 01:39:57
其他的班,

01:39:57 - 01:39:58
就是中立班、臺南班,

01:39:58 - 01:39:59
因為他們只有傷,

01:39:59 - 01:40:00
他們不是

01:40:00 - 01:40:01
到這個事故跟他有關。

01:40:02 - 01:40:06
所以就主觀上根本沒有故意，因此假不成離本罪。

01:40:07 - 01:40:08
這個沒有爭議，知道嗎?

01:40:08 - 01:40:11
你說以前不是有什麼客觀處罰條件說什麼的。

01:40:12 - 01:40:16
以前的客觀處罰條件說，在講的是致人死傷。

01:40:17 - 01:40:19
瞭解吧，是致人死傷。

01:40:19 - 01:40:21
請問人發知道是有發生事故。

01:40:22 - 01:40:22
要喔。

01:40:23 - 01:40:24
這個是沒有爭議的喔，知道嗎？

01:40:24 - 01:40:25
不管你說什麼。

01:40:26 - 01:40:30
不管過去或現在，行為人要知道自己發生事故。

01:40:30 - 01:40:31
才是有本罪的故意。

01:40:32 - 01:40:34
這是一定的喔，這個沒有爭議，知道嗎？

01:40:34 - 01:40:35
所以這一題當中，

01:40:36 - 01:40:39
我們不用管什麼致人死傷是不是客觀處罰條件，那根本就不重要。

01:40:40 - 01:40:44
因為行為人連最基本的問題，他自己發生的事故，他都不知道。

01:40:45 - 01:40:49
所以這一題的行為人根本沒有本罪的故意。

01:40:50 - 01:40:51
瞭解嗎？根本沒有本罪的故意。

01:40:51 - 01:40:54
所以呢,他不成立185之4。

01:40:54 - 01:40:56
就這樣,他根本不成立185之4。

01:40:58 - 01:41:00
好,所以這一題我們就看到這邊。

01:41:01 - 01:41:01
哦。

01:41:01 - 01:41:03
來,去者的話,我看哦。

01:41:04 - 01:41:05
算了。

01:41:05 - 01:41:06
我們先休息一下好了。

01:41:06 - 01:41:07
就提早一下休息，因為

01:41:08 - 01:41:12
後面這個東西，我要畫五個圖，我想一氣呵成把它講完。

01:41:12 - 01:41:13
我們就先休息一下，等一下呢，我們再來講後面的部分。

01:42:07 - 01:42:10
好，黑板上這個解圖，請同學畫五個。

01:42:11 - 01:42:12
因為這個是五種不同的模式。

01:42:13 - 01:42:19
你來看到，我們從150頁往下，括號1、2、3、4總共有四種類型，那其中括號4這邊，我又細分成兩種子類型，所以我們有五種類型。

01:42:26 - 01:42:27
1、2、3，三種嘛，4之1，4之2。

01:42:30 - 01:42:31
所以總共有五種。

01:42:32 - 01:42:38
這個圖，請各位畫五個，就是在123還有四之一、四之二旁邊畫五次。

01:42:38 - 01:42:46
那你畫的時候，請你在它的上下左右多留一點空間，因為我們等一下會講它的競合方式，這個請同學先來畫。

01:42:49 - 01:42:50
那我這邊也提醒各位。

01:42:51 - 01:42:54
以下我們講的這個問題，同學你不要覺得它很難。

01:42:54 - 01:42:59
因為以下我們講的這個東西，其實就是總則競合論的運用。

01:42:59 - 01:43:01
它沒有什麼新的東西。

01:43:01 - 01:43:04
它就是把總則的競合論用在交通犯罪這邊，它一點都不難。

01:43:05 - 01:43:11
但因為我的考量是，競合論往往同學在學校學的可能沒那麼好。

01:43:12 - 01:43:13
我以前講過嘛。

01:43:13 - 01:43:18
那競合論在大一的學期末，有上到就不錯了，那上完就放暑假了，誰會念競合論，真的啦。

01:43:19 - 01:43:21
所以同學可能以前在學校學競合論學的沒有那麼好。

01:43:22 - 01:43:24
那補習班這邊，我覺得我教的是完整的。

01:43:25 - 01:43:27
可是同學未必有時間複習，所以這裡的話呢，我還是跟同學來講一下交通犯罪的競合方式。

01:43:32 - 01:43:33
再講一次，它不是新東西。

01:43:35 - 01:43:41
它就是總則競合論，在酒駕又肇逃的案件，我們怎麼運用而已。

01:43:41 - 01:43:44
所以你不要覺得說它很難、很怎麼樣，沒有，它就是總則競合論的運用。

01:43:45 - 01:43:46
好，你先畫這個圖啊。

01:43:47 - 01:43:48
畫五個喔，123，四之一，四之二，總共五種，你先畫，畫完之後，我們再來想這五種排列組合，我們會怎麼來處理。

01:44:15 - 01:44:16
剛剛有同學問到一個問題，我覺得還蠻有趣的哈。

01:44:17 - 01:44:21
就說有同學問說，那這個185之4的發生交通事故。

01:44:22 - 01:44:24
車子沒有碰到也算嗎？

01:44:24 - 01:44:25
對，也算。

01:44:25 - 01:44:26
事故不用有碰到啊。

01:44:27 - 01:44:28
對啊，不用碰到啊。

01:44:28 - 01:44:30
舉個例子來說，如果

01:44:30 - 01:44:32
你在路上逆向超車。

01:44:33 - 01:44:36
對面的騎士看到你逆向超車，他為了閃躲你。

01:44:37 - 01:44:39
所以他趕快把龍頭往右邊，結果

01:44:39 - 01:44:41
那個騎士摔到水溝。

01:44:42 - 01:44:43
你有沒有發生交通事故？

01:44:43 - 01:44:43
有啊。

01:44:44 - 01:44:46
他沒撞，你沒撞到他，他也沒撞到你，對，沒錯。

01:44:47 - 01:44:48
可是是不是你造成的？

01:44:48 - 01:44:48
是啊。

01:44:48 - 01:44:49
所以這個是事故啊，沒錯啊。

01:44:50 - 01:44:52
所以前面我們看到的那些事故,

01:44:52 - 01:44:53
行為人沒有過失,

01:44:54 - 01:44:55
然後也沒有碰到。

01:44:56 - 01:44:57
可是跟行為人有沒有關係?

01:44:57 - 01:44:58
有啊。

01:44:58 - 01:44:58
有啊，有關啊。

01:44:58 - 01:45:00
所以那個確實是發生交通事故。

01:45:00 - 01:45:00
知道嗎？

01:45:00 - 01:45:02
所以我們講事故本身，

01:45:02 - 01:45:05
不見得要車子有直接碰撞，不見得喔。

01:45:05 - 01:45:06
跟駕駛人有關，那就是

01:45:07 - 01:45:08
發生交通事故。

01:45:11 - 01:45:11
好。

01:45:11 - 01:45:14
所以接下來我們來看到150頁這邊，我們來看到第六點，這個條論犯的競合。

01:45:16 - 01:45:19
我這邊總共有四大類，總共五種的類型。

01:45:20 - 01:45:22
那這五種類型的話呢,

01:45:24 - 01:45:27
我的排序就是從最簡單到最複雜,

01:45:27 - 01:45:29
我是照這個順序排,

01:45:29 - 01:45:31
從最簡單排到最複雜,

01:45:31 - 01:45:34
總共有五種不同的類型。

01:45:34 - 01:45:34
那我們

01:45:34 - 01:45:38
來看一下哦,這五種類型當中我們怎麼處理哈,首先第一個來,括號一,被害人當場死亡的情形。

01:45:42 - 01:45:45
假設這一場車禍的被害人是當場死亡的。

01:45:46 - 01:45:48
那行為人該怎麼論罪呢？

01:45:49 - 01:45:50
這種情況相對單純了。

01:45:52 - 01:45:53
這種情況，我們看

01:45:54 - 01:45:55
前半段的部分，

01:45:56 - 01:45:57
行為人的酒駕。

01:45:58 - 01:45:59
185之3的。

01:46:00 - 01:46:00
有點像

01:46:00 - 01:46:02
加重結果犯，一般我是在第二項，加重結果犯。

01:46:04 - 01:46:06
那後面的逃逸行為呢？

01:46:07 - 01:46:10
因為行為人，他也是開著車子跑掉的嘛。

01:46:11 - 01:46:14
所以後面，會有一個185之3的第一項。

01:46:15 - 01:46:17
那你說會不會有肇事逃逸呢？

01:46:17 - 01:46:21
因為照多數說的話，並不會認為說被害人當場死亡，行為人就可以跑掉嘛。

01:46:22 - 01:46:26
所以照多數說的話，後面，會有一個185之4第一項的

01:46:27 - 01:46:29
後段，會有這樣的犯罪。

01:46:30 - 01:46:32
好，那我們怎麼競合呢？

01:46:33 - 01:46:34
這個很簡單。

01:46:34 - 01:46:39
後面的兩條罪，它是想像競合的關係。

01:46:39 - 01:46:41
然後這個想像競合呢，

01:46:41 - 01:46:44
再跟前面的犯罪去數罪並罰。

01:46:45 - 01:46:47
這個就是第一種情況的處理，非常簡單哈。

01:46:48 - 01:46:50
前面罪態樣是，致死罪。

01:46:50 - 01:46:54
後面是，罪態樣是，肇事逃逸的想像競合，然後呢

01:46:54 - 01:46:57
再跟前面的罪態樣是致死，數罪併罰。

01:46:58 - 01:46:58
好，這裡有一個問題。

01:47:00 - 01:47:00
有人會問

01:47:01 - 01:47:04
前面的酒駕，我們已經論過185之3了。

01:47:04 - 01:47:08
那為什麼後面的逃逸，我們又要再論一個185之3呢？

01:47:08 - 01:47:11
因為這裡涉及到複數的犯意。

01:47:13 - 01:47:14
我們假設的事實是這樣。

01:47:15 - 01:47:19
行為人一開始撞到人的時候,他有停下來下車看。

01:47:19 - 01:47:24
下車看之後呢,他想說,我要逃,還是我要留下來

01:47:24 - 01:47:26
想了幾秒鐘,算了我逃走好了。

01:47:27 - 01:47:29
那就是一個另情起意的酒駕

01:47:30 - 01:47:31
下行為。

01:47:31 - 01:47:34
因為有人會講說185之3不是繼續犯嗎

01:47:34 - 01:47:38
繼續犯的過程,如果有短暫中斷,那不是不會影響到行為數的認定嗎

01:47:38 - 01:47:39
對,是這樣沒有錯。

01:47:40 - 01:47:44
可是通常這種逃逸的情況,行為人發生事故的當下可能很錯愕嘛,下車看嘛

01:47:44 - 01:47:46
就想我該怎麼辦啊

01:47:47 - 01:47:49
左思右想，我要逃一下還是留下來？

01:47:49 - 01:47:50
算算，我還是逃走好了。

01:47:50 - 01:47:52
那個是新的犯意，知道嗎？

01:47:52 - 01:47:54
那個是新的駕駛的犯意，所以這個時候

01:47:54 - 01:47:58
已經不能認為是跟原本前面是同一個行為了，不能這樣認定喔，知道嗎？

01:48:01 - 01:48:02
這個叫好像，我舉個例子。

01:48:03 - 01:48:05
像我剛剛說，酒駕具有繼續犯的性質，所以酒駕的人他中間肚子痛。

01:48:08 - 01:48:13
停下來把車子熄火，下去上廁所，上完之後再發動車，再開回家。

01:48:14 - 01:48:17
這種情形，當然我們會說繼續犯嘛。

01:48:17 - 01:48:20
行為短暫的中斷，不影響行為數的認定，OK，這個是沒有問題的。

01:48:23 - 01:48:24
可是喔，如果改成這樣。

01:48:26 - 01:48:27
喝醉酒的人開車回家。

01:48:28 - 01:48:30
回到家把車停好。

01:48:30 - 01:48:34
進到家門，摸摸口袋，哎呀，糟糕，皮夾忘在酒吧，忘了去拿。

01:48:34 - 01:48:37
於是這個人呢，又開車回酒吧去拿皮夾。

01:48:38 - 01:48:39
這兩個、這幾個行為。

01:48:40 - 01:48:40
兩個啊。

01:48:41 - 01:48:45
因為原本回到家要洗洗睡啦，不然發現糟糕皮夾忘了拿，再開車回去拿。

01:48:45 - 01:48:46
那後面是不是已經起意？

01:48:47 - 01:48:47
是啊。

01:48:47 - 01:48:49
這種案例也一樣，知道嗎？

01:48:49 - 01:48:53
所以這裡的話論兩個185之3，並沒有重複評價。

01:48:53 - 01:48:53
好。

01:48:54 - 01:48:55
再來第二個版本。

01:48:55 - 01:48:58
那被害人如果只受了皮肉傷呢？

01:49:00 - 01:49:00
於是我們來看啊。

01:49:01 - 01:49:04
被害人如果只受皮肉傷的話。

01:49:05 - 01:49:08
那麼前面的酒駕行為當然不會有加重結果犯嘛。

01:49:08 - 01:49:10
所以這裡的話呢，只會有第一項。

01:49:12 - 01:49:14
然後被害人受皮肉傷的話。

01:49:14 - 01:49:17
這裡會有一個284前段的過失傷害罪。

01:49:18 - 01:49:21
後段的話，185之3第一項也還是存在。

01:49:22 - 01:49:25
那後面的185之4，會變成是第一項的前段。

01:49:26 - 01:49:27
因為被害人只有受皮肉傷。

01:49:28 - 01:49:30
所以這一種情況的爭執。

01:49:30 - 01:49:31
重點在於什麼呢？

01:49:32 - 01:49:36
前面的185之3第一項跟284的前段。

01:49:37 - 01:49:38
這兩條罪，到底是

01:49:40 - 01:49:42
數罪併罰的關係，

01:49:43 - 01:49:45
還是想像競合的關係？

01:49:45 - 01:49:47
在爭執的是這個問題。

01:49:47 - 01:49:49
這個東西我們在競合論講過，但沒關係，我再跟各位講一次。

01:49:51 - 01:49:54
這一趟駕駛的過程當中另外犯過失傷害罪。

01:49:55 - 01:49:59
這兩罪可不可以認為是所謂虛擬行為部分合致的關係。

01:49:59 - 01:50:00
嗯。

01:50:00 - 01:50:02
而是讓他們想像競合從一種處斷。

01:50:04 - 01:50:05
這個有爭議。

01:50:05 - 01:50:05
這個有爭議。

01:50:06 - 01:50:08
傳統學說認為可以。

01:50:08 - 01:50:08
為什麼？

01:50:09 - 01:50:11
兩罪的時間重疊。

01:50:11 - 01:50:14
而且過失犯也不可能是

01:50:15 - 01:50:16
另行起意的。

01:50:16 - 01:50:22
所以傳統上認為說呢，這兩罪確實可以透過想像競合來從一重處斷。

01:50:22 - 01:50:24
傳統上的看法是這樣子。

01:50:25 - 01:50:27
但是也有人持反對的意見。

01:50:27 - 01:50:28
因為也有人會說呢

01:50:29 - 01:50:33
酒駕駕駛的過程當中觸犯過失傷害罪。

01:50:34 - 01:50:38
這兩罪除了時間重疊之外，根本沒有任何內在的關聯性。

01:50:39 - 01:50:45
這兩罪除了時間重疊之外，這兩罪之間根本沒有任何目的手段的關係。

01:50:45 - 01:50:51
它只是時間場所的重疊，這種薄弱的關係不足以認為它是一個行為。

01:50:51 - 01:50:52
食物才說

01:50:53 - 01:50:55
100臺北地方法院，我下面那個判決有放。

01:50:55 - 01:50:58
所以食物也認為說呢，這兩罪要數罪併罰。

01:50:58 - 01:50:59
所以這裡的話你才來說都可以。

01:51:00 - 01:51:03
但你要記得食物才是數罪並罰說。

01:51:04 - 01:51:05
好

01:51:05 - 01:51:06
但這裡的話呢

01:51:06 - 01:51:07
我還是採學說的看法。

01:51:07 - 01:51:09
所以如果採學說看法的話變成是

01:51:10 - 01:51:11
前兩罪想像競合。

01:51:12 - 01:51:14
後面兩罪想像競合。

01:51:15 - 01:51:16
這兩個想像競合

01:51:16 - 01:51:20
再透過50條的規定去定他的權域情形。

01:51:20 - 01:51:20
好

01:51:20 - 01:51:22
第二種情況呢，我會這樣來處理。

01:51:24 - 01:51:24
好

01:51:24 - 01:51:24
那當然

01:51:25 - 01:51:26
這種

01:51:27 - 01:51:27
案例哈

01:51:28 - 01:51:33
如果你認為左邊這兩罪要數罪併罰的話

01:51:33 - 01:51:34
那處理方式也不難。

01:51:35 - 01:51:38
那就是左邊兩罪數罪併罰。

01:51:38 - 01:51:39
然後呢

01:51:40 - 01:51:44
再把右邊的那個想像競合抓起來一起定執行刑。

01:51:44 - 01:51:45
那個處理方式不難，一樣哈

01:51:45 - 01:51:47
各位要會舉一反三喔。

01:51:48 - 01:51:48
好

01:51:48 - 01:51:49
所以這個是第二種情況。

01:51:49 - 01:51:50
好

01:51:50 - 01:51:51
接下來第三種情況。

01:51:52 - 01:51:56
被害人當場陷入無自救力，

01:51:56 - 01:51:58
但是卻沒有死掉。

01:51:59 - 01:52:00
也就是被凌虐，

01:52:00 - 01:52:02
他當場可能昏過去了，沒有意識。

01:52:02 - 01:52:06
或者雖然有意識，但傷勢也重，無法自行就醫。

01:52:07 - 01:52:11
第三種情況的話，前面兩罪是不變的。

01:52:11 - 01:52:13
後面多了什麼罪呢？

01:52:14 - 01:52:19
來後面啊，多了一條294的第一項，普通，這個叫義務遺棄罪。

01:52:20 - 01:52:23
多了這一條罪，294一項，義務遺棄罪。

01:52:26 - 01:52:29
所以啊，後面的這三罪怎麼去合？

01:52:30 - 01:52:33
185之3之4，法益不同，這個沒有疑問。

01:52:33 - 01:52:34
那294呢？

01:52:35 - 01:52:36
這個就是一個老問題啊。

01:52:36 - 01:52:41
肇事逃逸罪跟遺棄罪如果同時成立的話，這兩罪要怎麼去合呢？

01:52:43 - 01:52:44
又回到了最終的問題。

01:52:45 - 01:52:46
肇事逃逸罪的保護法益。

01:52:47 - 01:52:48
這裡先跟同學講喔。

01:52:49 - 01:52:52
成立肇事逃逸罪的同時，不見得一定會有遺棄罪喔。

01:52:53 - 01:52:54
不見得喔。

01:52:54 - 01:52:56
有些同學你可能沒有看過遺棄罪，各位看清楚。

01:52:57 - 01:53:00
遺棄罪的前提是要遺棄什麼人？

01:53:00 - 01:53:03
無自救力之人。

01:53:03 - 01:53:07
他們講了，遺棄罪要遺棄無自救力之人喔。

01:53:08 - 01:53:11
所以車禍的被害人一定無自救力嗎？

01:53:11 - 01:53:12
不見得喔。

01:53:12 - 01:53:17
車禍的被害人如果他的意識清晰，他也只有受皮肉傷，他自己有能力就醫的話，那不會有遺棄罪喔。

01:53:19 - 01:53:20
還有另外一個極端。

01:53:20 - 01:53:23
車禍的被害人如果當場死亡的話。

01:53:23 - 01:53:24
死亡的人就不是人啦。

01:53:25 - 01:53:26
死亡的人叫屍體，好嗎？

01:53:26 - 01:53:30
所以如果被害人當場死亡的話，也不會有遺棄罪。

01:53:31 - 01:53:33
會同時有肇事逃逸跟遺棄的情形是怎麼樣的情況？

01:53:36 - 01:53:37
被害人還活著。

01:53:37 - 01:53:38
他還活著。

01:53:38 - 01:53:43
而被害人受的傷勢有點重，沒辦法自行就醫。

01:53:43 - 01:53:45
比如說被害人意識不清昏迷那一種。

01:53:45 - 01:53:47
那才會同時有遺棄罪，瞭解喔。

01:53:48 - 01:53:52
好，所以如果同學有遺棄罪的話，遺棄罪跟肇事逃逸是什麼關係？

01:53:53 - 01:53:54
那我說又是法律的問題嗎？

01:53:55 - 01:53:59
如果你說肇事逃逸罪是一個保護生命身體法益的犯罪的話。

01:53:59 - 01:54:00
那肇事逃逸

01:54:00 - 01:54:00
一個與遺棄會是什麼關係？

01:54:01 - 01:54:03
法條競合特別關係，我們不特別論遺棄罪，瞭解嗎？

01:54:06 - 01:54:10
但如果你覺得這兩罪的保護法益不一樣的話，那會是什麼關係？

01:54:11 - 01:54:12
想像競合，OK吧，會是想像競合。

01:54:13 - 01:54:15
那這裡看你採哪一說，如果你認為兩罪法義一樣，那29條是就幹掉，不定論。

01:54:19 - 01:54:25
如果你認為法義不一樣的話，那麼最後三罪就會一起想像競合，OK，這個是第三種情況。

01:54:39 - 01:54:40
好，接著第四種。

01:54:41 - 01:54:44
被害人當場陷於無自救力，而且後來死了，最麻煩的一種。

01:54:47 - 01:54:52
被害人當場訓於無自理，而且他後來死掉了。

01:55:45 - 01:55:46
我們分兩種情形。

01:55:47 - 01:55:49
第一個是被害人因延誤就醫而死。

01:55:50 - 01:55:53
第二個是被害人非因延誤就醫而死。

01:55:54 - 01:55:56
也就是在第四種情況，我們要區分的是，這個被害人在車禍當下，原本有沒有獲救的可能。

01:56:00 - 01:56:03
被害人因延誤就醫而死。

01:56:04 - 01:56:06
為什麼鄭高特別探討啊？

01:56:07 - 01:56:11
你看哦，酒駕撞人的人，後來讓被害人死掉了。

01:56:12 - 01:56:14
那麼，被害人的死亡結果。

01:56:15 - 01:56:20
各位你看哦，是不是有可能跟酒駕成立加重結果犯。

01:56:21 - 01:56:24
也有可能跟遺棄罪成立加重結果犯。

01:56:24 - 01:56:27
因為這兩條罪都有加重結果犯嘛。

01:56:27 - 01:56:29
所以我們才要問，被害人是怎麼死的。

01:56:30 - 01:56:34
好，第一種情況，被害人因延誤就醫而死。

01:56:35 - 01:56:40
那麼很顯然的，這個死亡結果跟什麼比較近，不救助的遺棄行為比較近，對不對？

01:56:41 - 01:56:45
所以呢,後面的294啊,他就會升起變加重結果犯。

01:56:46 - 01:56:47
那前面的部分是這樣。

01:56:50 - 01:56:53
前面的部分,當然理論上來說。

01:56:55 - 01:56:58
這個人死亡跟前面的酒駕撞擊,當然有因果關係。

01:56:58 - 01:57:00
所以前面可能會有一點276。

01:57:01 - 01:57:04
但是死亡結果，我們不需要評價兩次，也不能評價兩次。

01:57:05 - 01:57:09
這個死亡結果，既然已經跟後面的294成立加重結果犯的話。

01:57:09 - 01:57:12
那前面的276，我們當然就不用立案。

01:57:13 - 01:57:14
所以這個時候會怎麼樣呢？

01:57:15 - 01:57:17
後面的三罪想像競合。

01:57:18 - 01:57:22
然後再跟前面的罪態將使罪數罪並罰。

01:57:22 - 01:57:24
這個是41的處理方式，會是這樣子。

01:57:34 - 01:57:38
好，最後括號二，被害人非因延誤就醫而死。

01:57:39 - 01:57:40
也就是我剛所說的啦。

01:58:00 - 01:58:03
被害人在當下受得很嚴重的傷勢。

01:58:04 - 01:58:05
就算及時送醫。

01:58:05 - 01:58:10
就算是送到最棒的醫療中心、最厲害的醫生，也不可能救得活他。

01:58:11 - 01:58:12
如果是這種情況，好，那我們就來看。

01:58:14 - 01:58:16
最後的這一種。

01:58:16 - 01:58:18
你們還沒有抄完嗎？還沒有的話，我等你們一下。

01:58:44 - 01:58:51
好，最後的這一種情況，被害人非因延誤就醫而死，有送醫也來不及，也沒有用的。

01:58:51 - 01:58:52
好，那我們看。

01:58:53 - 01:58:56
那所以被害人的死亡結果要跟誰成立加重結果犯？

01:58:57 - 01:58:58
酒駕啊，對不對？

01:58:58 - 01:58:59
他是源於前面的撞擊嘛，所以

01:59:00 - 01:59:03
前面的酒駕會升級變成加重結果犯。

01:59:03 - 01:59:05
而後面的遺棄罪，他就沒有加重結果犯的吧。

01:59:08 - 01:59:10
所以後面的遺棄罪變成是一項。

01:59:11 - 01:59:12
請同學注意。

01:59:12 - 01:59:14
後面的遺棄罪不是變成無罪。

01:59:15 - 01:59:16
不是喔。

01:59:16 - 01:59:18
遺棄罪只要你有遺棄就成立了。

01:59:18 - 01:59:21
那你說可是我不遺棄他，他也還是會死掉。

01:59:21 - 01:59:24
那只是死亡結果跟遺棄行為沒有因果關係，只是這樣子而已。

01:59:25 - 01:59:27
這一點我到遺棄罪會再講到。

01:59:28 - 01:59:30
因為這個很多人都會搞錯，很多人會說

01:59:31 - 01:59:33
你遺棄他沒有錯啊，但你就算有救到他，他也救不活啊。

01:59:34 - 01:59:36
可是你就還是有遺棄行為啊。

01:59:36 - 01:59:37
那294還是會成立，你知道嗎？

01:59:38 - 01:59:41
那只是不會升級變加重結果犯，是這樣而已。

01:59:41 - 01:59:44
所以這一種情況的話呢，我們會讓加重結果犯跟前面的酒駕。

01:59:46 - 01:59:50
我們會讓死亡結果跟前面的酒駕升級變加重結果犯。

01:59:50 - 01:59:53
而後面再去想像競合。

01:59:54 - 01:59:55
好，會這樣來處理。

01:59:56 - 01:59:57
所以他沒有到那麼難啦。

01:59:57 - 02:00:00
他就只是各種不同案例而已。

02:00:00 - 02:00:00
具體運作而已。

02:00:02 - 02:00:05
最後的四之一跟四之二這兩種情形啊，同學真的不要覺得很難。

02:00:08 - 02:00:10
他就是加重結果犯基本的規則法理。

02:00:11 - 02:00:14
如果你覺得難的話，我舉個案例讓你們想一下。

02:00:16 - 02:00:17
這個很像什麼你知道嗎？

02:00:18 - 02:00:20
行為人私情拘禁被害人。

02:00:21 - 02:00:25
私情拘禁的期間啊，行為人他也毆打被害人。

02:00:25 - 02:00:27
後來被害人死掉了。

02:00:28 - 02:00:29
就這樣啊。

02:00:29 - 02:00:36
行為人私情拘禁被害人，拘禁的期間行為人也毆打被害人，後來被害人死掉了。

02:00:37 - 02:00:38
那行為人怎麼論罪？

02:00:40 - 02:00:44
你不可能說傷害致死加私情拘禁致死一起論，不可能。

02:00:45 - 02:00:47
因為死亡結果只有一個，你不能論兩次嘛。

02:00:48 - 02:00:49
所以這個時候是不是隻有兩種選項？

02:00:50 - 02:00:52
傷害致死加私情拘禁。

02:00:53 - 02:00:56
或是私情拘禁加傷害致死。

02:00:57 - 02:00:58
最後這兩個，對不對？

02:00:59 - 02:01:00
那你要選哪一個？

02:01:00 - 02:01:03
很簡單嘛，你要看死亡結果跟哪一個比較近啊。

02:01:04 - 02:01:08
假設後來發現被害人的死因是肝臟破裂，內出血。

02:01:08 - 02:01:09
那很明顯。

02:01:09 - 02:01:11
死亡結果要跟什麼成立想像競合犯？

02:01:12 - 02:01:12
傷害嘛，對不對？

02:01:13 - 02:01:15
所以這個時候會變成私行拘禁加傷害致死。

02:01:16 - 02:01:22
但如果我們後來發現被害人的死亡是因為缺乏飲食飲水。

02:01:23 - 02:01:26
被害人身上雖然有受傷，但那些都是皮肉傷不致命。

02:01:27 - 02:01:29
被害人死因就是因為缺乏飲食飲水，那會變什麼？

02:01:30 - 02:01:32
私行拘禁致死，加傷害。

02:01:32 - 02:01:33
不就一樣的意思，對不對？

02:01:33 - 02:01:35
所以最後的41跟42，我們就只在問說，那遺棄罪跟

02:01:38 - 02:01:40
過失致死罪都有加重結果犯啊。

02:01:41 - 02:01:44
那那個死亡結果要跟哪一條罪成立加重結果犯？

02:01:44 - 02:01:47
那答案是看什麼？看因果關係哪一條比較近，就這樣而已，知道嗎？

02:01:47 - 02:01:48
就這樣而已。

02:01:49 - 02:01:50
好,所以他不難啦。

02:01:53 - 02:01:54
OK,所以這個問題我們看到這。

02:01:55 - 02:01:57
好,所以交通的犯罪,我們就講到這了。

02:01:58 - 02:02:00
這一類的問題在

02:02:00 - 02:02:00
國考上也有出現過還蠻多次

02:02:00 - 02:02:04
我提醒你們，國考上面，如果看到這種酒駕又肇逃的犯罪

02:02:08 - 02:02:12
然後你發現好像論罪上面有什麼考點，他就在考競合

02:02:13 - 02:02:13
真的啦

02:02:14 - 02:02:16
罪態駕駛，肇事逃逸

02:02:16 - 02:02:24
這種交通犯罪的連環考題，如果你發現犯罪的成立都沒有爭執的話，那通常就是考點在競合的部分

02:02:25 - 02:02:26
這是一個經驗

02:02:26 - 02:02:31
所以你們在考試的時候啊，遇到這種酒駕又肇逃的犯罪

02:02:31 - 02:02:34
如果你發現怎麼沒有寫到競合

02:02:35 - 02:02:37
你要問問自己喔，是不是有東西漏掉

02:02:38 - 02:02:41
這種犯罪超喜歡考競合，請同學小心

02:02:43 - 02:02:44
看一下有沒有題目要說的

02:02:51 - 02:02:55
沒關係，這些題目其實我不用特別去講

02:02:55 - 02:02:59
你們自己去對照，大概也能找到說是1234還是4142

02:02:59 - 02:03:01
你們自己去歸類

02:03:01 - 02:03:01
應該找得出來

02:03:01 - 02:03:04
這個各種類型國考幾乎都有出現過

02:03:05 - 02:03:05
好

02:03:06 - 02:03:09
接著,剩下公共危險的犯罪都是一些小罪

02:03:09 - 02:03:11
最難的我們已經結束了

02:03:11 - 02:03:13
放火啦,酒駕肇逃,我們都結束了

02:03:13 - 02:03:16
剩下那些小罪,同學都輕鬆聽,那些犯罪就比較不難的

02:03:17 - 02:03:19
接著第四節,危險物的犯罪

02:03:21 - 02:03:22
這個我不細講,因為考試不重要

02:03:23 - 02:03:25
186製造販運危險物,186使用暴力物

02:03:25 - 02:03:29
187加重持有危險物,還有放火相關

02:03:30 - 02:03:32
這幾條罪,唯一提醒各位187

02:03:33 - 02:03:35
加重持有危險物品

02:03:37 - 02:03:39
當那種情況的考題

02:03:39 - 02:03:42
題目當中講到行為人有槍

02:03:42 - 02:03:44
那你要寫的就是187

02:03:45 - 02:03:48
意圖供犯罪之用而持有軍用槍砲

02:03:49 - 02:03:50
那個就是187

02:03:50 - 02:03:50
知道嗎

02:03:51 - 02:03:53
你可能會問說手槍算軍用喔

02:03:53 - 02:03:53
算

02:03:55 - 02:03:56
所謂的軍用

02:03:57 - 02:04:00
並不是說現在的軍隊正在使用那個型

02:04:00 - 02:04:00
好

02:04:00 - 02:04:00
沒那麼嚴格，那個軍用的意思是性能上可供軍用

02:04:00 - 02:04:00
就這樣，性能上可供軍用

02:04:00 - 02:04:00
手槍性能上可供軍用，可以

02:04:00 - 02:04:00
部隊裡當然會有手槍，知道嗎

02:04:00 - 02:04:00
所以手槍沒有意外的話，就是一個軍用槍砲，記得哈

02:04:00 - 02:04:00
不是說現在這個型號軍隊正在使用，沒那麼嚴格哈

02:04:00 - 02:04:00
只要性能上可供軍用，這個都算哦

02:04:00 - 02:04:00
所以為了殺人而持槍的人,他就會有187

02:04:00 - 02:04:00
別忘記哈

02:04:00 - 02:04:00
好,那其他暴力物相關的犯罪

02:04:00 - 02:04:00
這個我不講了,因為那個就條文的操作,沒有什麼

02:04:00 - 02:04:00
這些年來應該比較沒有暴力物的時事

02:04:00 - 02:04:00
有的話你就要注意，因為有的話國考就會考

02:04:00 - 02:04:00
真的很準

02:04:00 - 02:04:00
2013年的時候，有一個高鐵炸彈客，他意圖炸高鐵，單位罪，我不知道你們有沒有印象

02:04:00 - 02:04:00
那個炸彈客還是個律師

02:04:00 - 02:04:00
對，律師高鐵炸彈客

02:04:00 - 02:04:00
2013年的事

02:04:00 - 02:04:00
2013年4月發生那件事，當年8月他就考這個犯罪

02:04:00 - 02:04:00
三年後2016，16年的7月

02:04:00 - 02:04:00
當時有人在臺鐵區間車上想以爆裂彈去炸臺鐵

02:04:00 - 02:04:00
沒有炸成功

02:04:00 - 02:04:00
有引爆，但火車沒有整個炸爛

02:04:00 - 02:04:00
當年的4月24日

02:04:00 - 02:04:00
也考類似的考點

02:04:00 - 02:04:00
所以有時事你就留意

02:04:00 - 02:04:00
最近沒有什麼時事

02:04:00 - 02:04:00
所以這個東西我就不特別去講哈

02:04:00 - 02:04:00
接下來，場所的犯罪

02:04:00 - 02:04:00
來看一下那個189系列

02:04:00 - 02:04:00
好，第一個哈，189

02:04:00 - 02:04:00
損壞礦坑、工廠或其他相鄰場所裡面保護生命的設備

02:04:00 - 02:04:00
這個考試幾乎沒有出現過了，看過有印象就好哈

02:04:00 - 02:04:00
你看喔，189是保護生命的設備

02:04:00 - 02:04:00
189級保護什麼設備

02:04:00 - 02:04:00
一樣是礦坑工廠，箱內的場所哈，然後什麼設備

02:04:00 - 02:04:00
一樣是保護生命的設備，可是結果不一樣喔

02:04:00 - 02:04:00
189是致人危險於他人的生命

02:04:00 - 02:04:00
那189級是致人危險於

02:06:00 - 02:06:00
什麼呢?

02:06:01 - 02:06:03
他人的身體或健康,

02:06:03 - 02:06:04
就這樣子而已

02:06:04 - 02:06:06
這考試幾乎沒有考過。

02:06:06 - 02:06:07
然後第二項他說，

02:06:08 - 02:06:12
損壞前項以外的公共場所內保護生命的設備。

02:06:13 - 02:06:14
你看啊，

02:06:14 - 02:06:15
前項是什麼？

02:06:16 - 02:06:18
礦坑工廠類似的場所。

02:06:18 - 02:06:22
那1897有個第二項說前項以外的公共場所,

02:06:22 - 02:06:23
為什麼要這樣立法？

02:06:23 - 02:06:24
同學啊，

02:06:24 - 02:06:29
如果有人損壞那個幼兒園裡面的比如說滅火設備或什麼的，

02:06:30 - 02:06:33
你可不可以論他189或189G的第一項？

02:06:33 - 02:06:36
幼兒園是不是礦坑工廠類似的場所？

02:06:37 - 02:06:38
是的話那個幼兒園超可怕

02:06:39 - 02:06:40
變成虐童了什麼

02:06:40 - 02:06:40
對啊

02:06:40 - 02:06:42
幼兒園跟那個礦坑工廠應該不像吧。

02:06:43 - 02:06:45
礦坑工廠是說很多人在裡面勞動的地方欸。

02:06:46 - 02:06:46
對啊,

02:06:46 - 02:06:48
像幼兒園那種地方就不是嘛,

02:06:48 - 02:06:49
所以立法者為了補這個漏洞,

02:06:49 - 02:06:52
因此就設置了189條G的第二項,

02:06:52 - 02:06:53
就這個用途。

02:06:54 - 02:06:54
然後啊,

02:06:54 - 02:06:56
189條之2,

02:06:56 - 02:06:58
阻塞逃生通道罪。

02:06:59 - 02:07:01
這一條罪偶爾會出現,

02:07:02 - 02:07:04
大概三四點出現一次。

02:07:04 - 02:07:05
我們看到第一項,

02:07:05 - 02:07:12
他說阻塞戲院、商場、餐廳、旅店或其他公眾得出入的場所或公共場所的逃生通道,

02:07:13 - 02:07:16
致生危險於他人的生命、身體或健康。

02:07:16 - 02:07:17
後段說,

02:07:17 - 02:07:21
阻塞集合住宅或共同使用大廈的逃生通道,

02:07:22 - 02:07:24
致生危險於他人的生命身體或健康者,

02:07:24 - 02:07:25
亦同。

02:07:25 - 02:07:28
這一條罪是很多同學你們的家人會犯的犯罪。

02:07:29 - 02:07:29
真的啦。

02:07:31 - 02:07:33
因為它前段是這種公共場所,

02:07:33 - 02:07:34
後段包括什麼呢?

02:07:35 - 02:07:37
集合住宅或那種住商混合大樓,

02:07:38 - 02:07:39
都包括在內喔。

02:07:40 - 02:07:40
而且你看啊,

02:07:41 - 02:07:42
這一條的具體危險犯,

02:07:43 - 02:07:45
它的危險結果超寬鬆。

02:07:46 - 02:07:47
不用生命危險喔,

02:07:47 - 02:07:48
而是什麼就夠？

02:07:49 - 02:07:50
身體或健康

02:07:51 - 02:07:52
生命、身體或健康

02:07:52 - 02:07:53
三擇一號。

02:07:53 - 02:07:56
所以我說這個是很多同學你們家人會犯的罪行。

02:07:56 - 02:07:57
比如說

02:07:57 - 02:07:59
傳統的老公寓,

02:07:59 - 02:07:59
超

02:08:00 - 02:08:00
多種人

02:08:01 - 02:08:04
把鞋箱、菜籃車放在樓梯間、操場間對不對？

02:08:05 - 02:08:07
同學你們的家人搞不好也做這種事嘛。

02:08:07 - 02:08:11
什麼鞋箱、傘桶、菜籃車全部放在樓梯間。

02:08:11 - 02:08:12
欸，這個不行喔。

02:08:13 - 02:08:15
這樣的行為除了會有行政罰之外，

02:08:16 - 02:08:18
這個會有189之2喔。

02:08:18 - 02:08:19
阻塞逃生通道。

02:08:19 - 02:08:20
你說哈，這個有危險喔。

02:08:21 - 02:08:23
身體上健康上的危險也算啊。

02:08:24 - 02:08:27
所以如果你的家人把樓梯間堆的都是你們的雜物，

02:08:28 - 02:08:30
造成樓梯間的通過幅度

02:08:30 - 02:08:31
減低、變小。

02:08:32 - 02:08:33
樓梯間變窄。

02:08:33 - 02:08:35
啊，你的鄰居經過差點跌倒。

02:08:36 - 02:08:37
那就是189之2。

02:08:37 - 02:08:38
很常見。

02:08:38 - 02:08:40
像我家樓下就是。

02:08:40 - 02:08:41
我家樓下。

02:08:42 - 02:08:45
屋主租下來，租給那個電子工廠的員工當宿舍。

02:08:46 - 02:08:49
啊，那些員工都在樓梯間堆一堆雜物。

02:08:49 - 02:08:52
其實他們就犯了189之2的後段。

02:08:53 - 02:08:54
欸，如果我寫狀紙去告發的話。

02:08:55 - 02:08:58
那個樓下的勞工可能就會被判這一條罪,對不對?

02:08:59 - 02:09:00
但我想應該不會。

02:09:00 - 02:09:01
我做這種事啦。

02:09:01 - 02:09:02
我跟他們也沒有仇恨。

02:09:02 - 02:09:04
所以如果有一天我跟他們吵架的話,我就會告發他們這個。

02:09:05 - 02:09:07
應該有希望可以成案，對不對？

02:09:08 - 02:09:10
所以這個叫談判的籌碼。

02:09:10 - 02:09:10
對不對？

02:09:10 - 02:09:15
這個對啊，如果樓下得罪我的話，我就會告發他們，判189之2的這個底下後段。

02:09:16 - 02:09:19
好，所以這個叫做場所危險的犯罪，我們就看到這邊。

02:09:19 - 02:09:20
好，對，有一點。

02:09:22 - 02:09:23
曾經有食物也說啊。

02:09:24 - 02:09:28
這個逃生通道，要是一個人為的設施才算。

02:09:28 - 02:09:30
所以防火巷不算。

02:09:31 - 02:09:32
有食物這麼說。

02:09:32 - 02:09:35
說這裡的逃生通道、防火間隔不算。

02:09:35 - 02:09:38
要是一個人造的設施才算，法定空地、防火間隔這個不算。

02:09:41 - 02:09:44
所以你在防火巷堆雜物，有律師說不能成立這個犯罪。

02:09:45 - 02:09:46
我覺得會有討論空間啊。

02:09:46 - 02:09:48
只是學理上沒有特別去講，這個好，我們就當是這樣子。

02:09:52 - 02:09:53
接下來，公共衛生的犯罪。

02:10:05 - 02:10:07
好，190，毒化公眾飲水罪。

02:10:08 - 02:10:08
我們看一下喔。

02:10:09 - 02:10:11
190這個條文他說，那個你汙染什麼水。

02:10:14 - 02:10:16
公眾所飲用的水源，看清楚喔。

02:10:17 - 02:10:19
公眾，公眾。

02:10:20 - 02:10:25
所以那個一般的那個什麼，汙水處理廠。

02:10:25 - 02:10:27
不對，汙水處理廠，那個是排放的。

02:10:27 - 02:10:29
比如說一般的那個自來水廠那一種。

02:10:30 - 02:10:30
這個可以算。

02:10:31 - 02:10:38
欸，如果有人在我們的飲水機，在我們那個補習班的飲水機裡面尿尿。

02:10:39 - 02:10:39
會不會論罪？

02:10:40 - 02:10:40
不會喔。

02:10:41 - 02:10:43
我們補習班的飲水機那個不叫公眾喔。

02:10:44 - 02:10:47
你覺得樓上高年級的同學可以來用我們的飲水機嗎？

02:10:48 - 02:10:49
照理說應該不行吧。

02:10:49 - 02:10:52
對啊，如果高點的同學用我們的飲水機的話，我們要告他竊盜欸。

02:10:53 - 02:10:55
只是可能可罰的違法性有欠缺啦。

02:10:56 - 02:10:57
對，但照理說那個是不行的嘛。

02:10:58 - 02:10:59
這個只有我們補習班的學員可以用嘛。

02:11:00 - 02:11:04
所以那個是什麼呢，那個是供我們特定少數人飲用的。

02:11:04 - 02:11:05
那個不叫公眾，知道嗎。

02:11:05 - 02:11:06
190是這樣喔。

02:11:08 - 02:11:10
好，再來190之一，那個環境犯罪。

02:11:12 - 02:11:13
這一條考試也沒有什麼重要性啊。

02:11:14 - 02:11:15
我們就看一下大概有一個認知就好了。

02:11:16 - 02:11:20
他說投棄放流，排除放逸或以其他方法。

02:11:20 - 02:11:25
使毒物或其他有害健康之物汙染空氣、土壤、河川或其他水體的話。

02:11:26 - 02:11:27
會成立犯罪。

02:11:27 - 02:11:28
好，你們看喔，190之一。

02:11:29 - 02:11:30
他是哪一種危險犯？

02:11:32 - 02:11:33
抽象還具體？

02:11:34 - 02:11:35
抽象，對吧。

02:11:36 - 02:11:38
他沒有任何危險結果的要求，所以190之一。

02:11:39 - 02:11:42
他叫抽象危險犯，是抽象喔。

02:11:44 - 02:11:45
所以各位啊。

02:11:45 - 02:11:47
想一想今天發生的是。

02:11:47 - 02:11:48
中元普渡。

02:11:49 - 02:11:51
中元普渡不是大家都在燒金紙嗎。

02:11:51 - 02:11:53
我剛走那個樓梯間都聞到燒金紙的味道。

02:11:54 - 02:11:56
所以燒金紙的人是不是犯了190之一第一項？

02:11:57 - 02:11:58
對啊。

02:11:59 - 02:11:59
那個...

02:12:00 - 02:12:03
他是不是放逸有害健康植物，

02:12:03 - 02:12:04
汙染空氣？

02:12:05 - 02:12:05
沒錯吧？

02:12:06 - 02:12:07
這樣燒金紙的人雖然沒有175，

02:12:07 - 02:12:08
他沒有公共危險，

02:12:08 - 02:12:11
但燒金紙的人是不是在犯190之一第一項？

02:12:11 - 02:12:14
所以每個燒金紙的人都可以被抓去關五年以下。

02:12:15 - 02:12:16
好像又哪裡怪怪的對吧？

02:12:16 - 02:12:17
所以你來看他最後一項。

02:12:18 - 02:12:19
那個第八項。

02:12:20 - 02:12:24
第八項說，第一項、第五項或第一項的未遂犯，情節顯著輕微者不罰。

02:12:25 - 02:12:28
就是要用來解決這一種社會善良的行為。

02:12:29 - 02:12:29
瞭解嗎？

02:12:30 - 02:12:31
你燒金紙，

02:12:31 - 02:12:33
還好嘛，燒一點點而已。

02:12:34 - 02:12:39
因為你要知道啦，空氣汙染的主要源頭，絕對不是燒香跟燒金紙。

02:12:40 - 02:12:43
這種民俗活動對空氣汙染的影響真的微乎其微。

02:12:44 - 02:12:48
真正有影響的可能是工廠、火力發電廠，或是汽機車排放的廢氣，

02:12:49 - 02:12:50
那才是主要的汙染源。

02:12:50 - 02:12:52
我們燒金紙，我們不會一天24小時在燒啊，

02:12:52 - 02:12:54
那燒完就沒了，能燒多久啊。

02:12:55 - 02:12:57
所以這種東西的話，因為它的總量很輕啦。

02:12:57 - 02:13:00
所以我們會透過第八項去做緩和。

02:13:00 - 02:13:02
所以這個是立法者,他的修法,

02:13:03 - 02:13:07
因為是這樣啦,原本190之一,它是具體危險犯。

02:13:08 - 02:13:11
後來2018年的時候它被修成抽象危險犯。

02:13:12 - 02:13:14
那修成抽象危險犯之後,我們就會擔心說那,

02:13:14 - 02:13:16
那不是動不動就成立嗎?

02:13:16 - 02:13:21
所以立法者就設置了一個第八項,來緩和抽象危險犯的成立,是這樣子。

02:13:23 - 02:13:24
好,再來食安的犯罪,

02:13:24 - 02:13:26
191跟191之一,我們來看一下。

02:13:29 - 02:13:32
好,191條,我們一起來看條文,那個是條文的原文。

02:13:33 - 02:13:37
191條說,製造販賣或意圖販賣而成立什麼東西?

02:13:37 - 02:13:40
妨害衛生的飲食物品或其他物品,

02:13:41 - 02:13:42
來你把妨害衛生畫起來。

02:13:44 - 02:13:46
191條,他寫的是妨害衛生。

02:13:47 - 02:13:49
再來191條之一是什麼呢?

02:13:50 - 02:13:59
對他人公開成立、販賣的飲食物品或其物品，滲入添加塗抹毒物或其他有害人體健康的。

02:14:00 - 02:14:00
過去，

02:14:00 - 02:14:04
來請你把1911的有害人體健康畫起來。

02:14:05 - 02:14:06
這兩條很多同學沒有搞清楚，

02:14:07 - 02:14:08
沒有搞清楚。

02:14:08 - 02:14:09
看清楚喔,

02:14:09 - 02:14:12
191條叫做妨害衛生。

02:14:13 - 02:14:14
191條叫妨害衛生,

02:14:15 - 02:14:18
191條之1叫做有害人體健康。

02:14:19 - 02:14:20
那個概念不一樣。

02:14:21 - 02:14:24
妨害衛生它不是科學的概念。

02:14:24 - 02:14:27
妨害衛生它講到底就是一種感覺的問題,

02:14:27 - 02:14:29
哎喲那麼髒的東西你怎麼拿出來賣?

02:14:29 - 02:14:30
那個叫妨害衛生。

02:14:31 - 02:14:32
髒的東西你吃都會怎麼樣嗎?

02:14:33 - 02:14:33
不會怎麼樣。

02:14:34 - 02:14:35
不見得會怎麼樣啦。

02:14:35 - 02:14:36
這個叫妨害衛生。

02:14:37 - 02:14:38
可是191之1不是喔。

02:14:39 - 02:14:41
191之1他講有害人體健康。

02:14:42 - 02:14:43
所以191之1的話,

02:14:43 - 02:14:47
就真的要有科學證據證明說那個東西是會傷害人體的。

02:14:48 - 02:14:48
那個才算,

02:14:49 - 02:14:50
它是不同的概念,

02:14:50 - 02:14:50
知道吧?

02:14:52 - 02:14:53
所以我舉個例子喔。

02:14:54 - 02:14:58
那個牛肉湯裡面有蟑螂。

02:14:59 - 02:15:01
而那個蟑螂是被牛肉湯

02:15:02 - 02:15:02
燉了好幾天，

02:15:03 - 02:15:05
早就已經煮熟的那種蟑螂。

02:15:06 - 02:15:07
191還191之1

02:15:07 - 02:15:08
假設行為人是故意的。

02:15:10 - 02:15:10
那個191而已

02:15:11 - 02:15:11
那個沒有到之一。

02:15:12 - 02:15:13
煮熟的蟑螂吃了會怎麼樣？

02:15:13 - 02:15:14
真的,

02:15:14 - 02:15:14
我就問過AI。

02:15:15 - 02:15:16
煮熟蟑螂會讓你覺得很噁心,

02:15:17 - 02:15:18
但是因為它有經過高溫的消毒殺菌,

02:15:18 - 02:15:20
那個細菌都已經死掉了。

02:15:20 - 02:15:21
所以你吃到啊,

02:15:21 - 02:15:22
不會怎麼樣,

02:15:22 - 02:15:23
但你不會想吃嘛,

02:15:23 - 02:15:23
我也不會想吃嘛。

02:15:24 - 02:15:25
所以那個只是妨礙衛生而已。

02:15:26 - 02:15:26
真的啦,

02:15:26 - 02:15:27
網路上有個梗圖,

02:15:27 - 02:15:29
它的照片就是一碗飯上面,

02:15:29 - 02:15:30
熱騰騰的飯,

02:15:30 - 02:15:32
有一隻被煮熟的蟑螂。

02:15:32 - 02:15:33
然後問說這個是什麼汙染?

02:15:33 - 02:15:34
什麼生物汙染?

02:15:34 - 02:15:35
物理汙染還是化學汙染什麼的?

02:15:35 - 02:15:36
但答案是沒有汙染。

02:15:37 - 02:15:38
因為蟑螂被煮熟之後。

02:15:38 - 02:15:39
已經沒有細菌了。

02:15:39 - 02:15:40
所以,

02:15:40 - 02:15:40
真的啦,

02:15:41 - 02:15:42
所以這個就只是妨礙衛生而已,

02:15:43 - 02:15:43
好噁心。

02:15:43 - 02:15:44
你不會想吃嘛？

02:15:44 - 02:15:44
對。

02:15:44 - 02:15:45
我也不會想吃。

02:15:46 - 02:15:48
但你說被煮熟的蟑螂對人體會有什麼損害？

02:15:48 - 02:15:49
就是沒有啊。

02:15:49 - 02:15:49
對,

02:15:50 - 02:15:51
所以你沒辦法去論191之1。

02:15:51 - 02:15:53
同樣的去年的時事,

02:15:54 - 02:15:58
飲料店的店員在飲料裡面吐口水,

02:15:58 - 02:16:00
然後用手指頭

02:16:00 - 02:16:00
去攪拌。

02:16:00 - 02:16:02
再把那個飲料拿給外送員，

02:16:02 - 02:16:02
有沒有印象，

02:16:02 - 02:16:03
去年的時事。

02:16:04 - 02:16:05
所以那個飲料店的店員犯什麼罪？

02:16:06 - 02:16:07
一樣是191而已,

02:16:07 - 02:16:09
它不會升級到之一。

02:16:11 - 02:16:11
真的啦,

02:16:11 - 02:16:12
不會升級到之一啦。

02:16:13 - 02:16:14
別人的口水不能吃喔,

02:16:14 - 02:16:15
吃了會怎麼樣？

02:16:16 - 02:16:16
對啊，

02:16:16 - 02:16:16
不會怎麼樣啊，

02:16:17 - 02:16:19
只是你不會想吃陌生人的口水啊。

02:16:19 - 02:16:20
瞭解這個概念吧？

02:16:21 - 02:16:22
那吃到別人一口水真的不會怎麼樣啊。

02:16:23 - 02:16:24
除非啦,

02:16:24 - 02:16:26
對方有一些非末傳染的疾病,

02:16:26 - 02:16:27
那個另當別論,

02:16:28 - 02:16:28
但聽起來是沒有嘛

02:16:29 - 02:16:31
所以這裡也只有191，

02:16:31 - 02:16:33
不會升級變191之一。

02:16:33 - 02:16:34
所以我們講，

02:16:34 - 02:16:35
191之一要是怎麼樣？

02:16:36 - 02:16:37
有害人體健康喔。

02:16:37 - 02:16:40
真的有科學證據證明說它是有害的喔,

02:16:40 - 02:16:40
那個才算。

02:16:42 - 02:16:44
所以191其實不好成立。

02:16:44 - 02:16:45
我們講,

02:16:45 - 02:16:46
其實我以前在總則有講過,

02:16:47 - 02:16:49
一個物質是不是真的有害人體健康，

02:16:50 - 02:16:51
你不能只看物質的本身，

02:16:52 - 02:16:53
你要看它的劑量。

02:16:54 - 02:16:58
如果劑量沒有達到那個有害人體健康的標準的話，

02:16:59 - 02:17:00
那人吃了就不會怎麼樣。

02:17:01 - 02:17:02
這個我以前講過嘛,

02:17:02 - 02:17:03
我們講萬物皆有毒,

02:17:03 - 02:17:04
一切有劑量來決定嘛,

02:17:05 - 02:17:06
水喝太多也會中毒啊,

02:17:06 - 02:17:07
所以你說水是毒物喔?

02:17:07 - 02:17:08
不會嘛

02:17:08 - 02:17:10
所以有些那種食品添加物也是。

02:17:11 - 02:17:12
這個東西

02:17:12 - 02:17:12
好

02:17:12 - 02:17:13
比如說像什麼東西

02:17:13 - 02:17:15
比如說去年那個蘇丹紅。

02:17:16 - 02:17:19
蘇丹紅它是一種不可以添加在食品裡面的東西，

02:17:19 - 02:17:19
對，

02:17:19 - 02:17:20
沒有錯。

02:17:21 - 02:17:22
可是廠商添加的劑量，

02:17:23 - 02:17:27
可能低到對人體根本不會產生什麼具體的危險。

02:17:28 - 02:17:29
那會不會成立191之一？

02:17:29 - 02:17:30
恐怕就不會喔，

02:17:30 - 02:17:31
因為那個劑量不夠，

02:17:32 - 02:17:32
知道嗎？

02:17:32 - 02:17:33
那個劑量不夠。

02:17:34 - 02:17:34
好,

02:17:34 - 02:17:36
所以這個是這幾條的罪名。

02:17:37 - 02:17:37
那我們要注意,

02:17:38 - 02:17:40
191之它有兩項的行為態樣。

02:17:41 - 02:17:41
看清楚喔,

02:17:42 - 02:17:44
第一項是對他人的這些東西,

02:17:45 - 02:17:47
滲入、添加或塗抹。

02:17:48 - 02:17:49
然後第二項是怎麼樣？

02:17:49 - 02:17:53
把已經滲入、添加或塗抹毒物的東西,

02:17:53 - 02:17:54
怎麼樣呢？

02:17:55 - 02:17:57
混雜其中。

02:17:58 - 02:18:00
這是可以想像的兩種不同情況。

02:18:00 - 02:18:02
來，你們腦中想像這個畫面，非常簡單。

02:18:03 - 02:18:06
第一個，我把血藥磨成粉。

02:18:07 - 02:18:15
然後呢，我去我家附近的麵包店，趁店員不注意的時候，我把那個瀉藥粉呢，全部撒在那個肉鬆麵包上面。

02:18:15 - 02:18:19
讓買到那個肉鬆麵包的人啊，吃了麵包之後拉肚子拉三天。

02:18:19 - 02:18:21
這樣我是第一項，嗎？

02:18:21 - 02:18:22
這是第一項。

02:18:23 - 02:18:27
那如果，我先買三個肉鬆麵包回家。

02:18:28 - 02:18:29
然後我在那個麵包上面加料。

02:18:30 - 02:18:34
加完料之後，我再把那三個麵包混回麵包店的架上。

02:18:35 - 02:18:35
第二項。

02:18:36 - 02:18:37
嗎？兩種都有辦法。

02:18:39 - 02:18:41
好，所以這個犯罪我們就看到這邊，這個狀況性不高。

02:18:41 - 02:18:46
接著後面,192,違反傳染病防治法,破壞屍體罪,192。

02:18:48 - 02:18:50
這一條現在也不重要了。

02:18:50 - 02:18:52
前幾年有疫情的時候,這條我會稍微講一下。

02:18:52 - 02:18:55
你看我還引蔡老師的文章,得意忘形。

02:18:56 - 02:18:57
蔡老師真的很有趣。

02:18:57 - 02:18:59
他很喜歡寫一個，有沒有看到，文藝的意。

02:19:00 - 02:19:00
得意忘形。

02:19:02 - 02:19:05
蔡老師最近的一篇文章叫狗咬狗。

02:19:05 - 02:19:07
吉娃娃跟鬥牛犬打架。

02:19:08 - 02:19:10
對，真的，吉娃娃跟鬥牛犬打架。

02:19:10 - 02:19:11
你看大家都喜歡吉娃娃。

02:19:12 - 02:19:13
對啊，就吉娃娃跟鬥犬打架。

02:19:14 - 02:19:16
然後結局是這個鬥牛犬被踹死，我覺得結局是這樣。

02:19:17 - 02:19:21
我覺得那篇文章，我下禮拜看到蔡老師要跟他講說老師你這個文章不應該叫狗咬狗。

02:19:22 - 02:19:27
吉娃娃跟鬥牛犬打架，主人為了救吉娃娃，鬥牛犬被踹死嘛，應該要叫棄棄避難吉娃娃的棄。

02:19:30 - 02:19:32
對不對，應該叫「棄棄避難」才對，怎麼會叫「狗咬狗」呢？

02:19:32 - 02:19:34
我下禮拜要跟蔡老師講，說你這個標題應該要修改一下。

02:19:34 - 02:19:37
棄棄避難，吉娃娃的「棄」。

02:19:38 - 02:19:40
所以這個我們就不再特別去講了。

02:19:40 - 02:19:42
這個狀況性不高了，因為現在已經沒有這個時事了。

02:19:44 - 02:19:46
接著最後幾條,162頁。

02:19:59 - 02:20:00
下禮拜我博士班畢業。

02:20:00 - 02:20:00
開學啊

02:20:00 - 02:20:05
臺大啊,對要跟各位講過,考上那個北大的博班嘛,下禮拜開學啊,課都跟碩班一起修

02:20:06 - 02:20:07
然後我們講到上禮拜我在,

02:20:07 - 02:20:09
因為我參加新生座談嘛,

02:20:09 - 02:20:10
就跟同學一次我介紹,

02:20:10 - 02:20:12
真的有些碩班同學上過我的課,

02:20:12 - 02:20:14
我講過嘛,對不對,

02:20:14 - 02:20:15
所以那個面授或許沒有啦,

02:20:15 - 02:20:16
那函授的同學啦

02:20:18 - 02:20:24
如果有那個北大的同學在學校看到我，就叫我學長就好，在校園裡面不要叫我老師，這樣我有點尷尬。

02:20:25 - 02:20:33
對啊，不然你們想一想，如果我跟蔡社會老師走在一起，然後大學生看到我叫我老師，我覺得這樣有點不太尊敬，在學校裡面教授才是真的老師啊。

02:20:33 - 02:20:39
所以如果還有同學有這個北大的大學生或研究生的在校園看到我的話，叫我學長就好，不要叫我老師。

02:20:40 - 02:20:46
在補習班當然OK，我是老師，但在校園裡面，就當我是學長，就不要叫我老師。

02:20:47 - 02:20:48
好，接下來，下面。

02:20:51 - 02:20:52
妨礙救災

02:20:52 - 02:20:52
啊對

02:20:52 - 02:20:57
這幾個月都有同學問我說，那你那個博班開學，會不會影響到補習班的排課？

02:20:57 - 02:20:58
不會，沒有影響

02:20:59 - 02:20:59
真的沒有差

02:21:00 - 02:21:02
因為博班我們只要修20學分就可以畢業

02:21:03 - 02:21:04
博班主要是要靠自己做研究啦

02:21:04 - 02:21:05
學校的課不多啦,所以那個博班的課

02:21:07 - 02:21:09
對我補習班的排課不會有影響

02:21:10 - 02:21:12
不會，因為我們都是晚上跟假日嘛

02:21:12 - 02:21:17
可能會影響到一些白天的什麼情訓班或什麼奪馬班那一種

02:21:17 - 02:21:20
但有限啦，就可能一兩天我要撥給學校，就這樣而已，那個排課不會有什麼影響

02:21:22 - 02:21:24
好，再來162頁，來看到那個其他的公共危險犯罪

02:21:28 - 02:21:30
這幾條重要性不高，我們大概看過有些印象就好了

02:21:31 - 02:21:33
比如說182條，妨害救災罪

02:21:38 - 02:21:39
這一條我不太清楚誰會犯的，你看一下這個條文在罰什麼

02:21:42 - 02:21:47
於火災、水災、風災、震災、爆炸或其他相類災之際

02:21:48 - 02:21:53
以暴力或損害防禦的器械或以他法妨害救災

02:21:54 - 02:21:55
你知道這一條在罰什麼嗎

02:21:56 - 02:21:58
好，比如說我們補習班失火了

02:21:59 - 02:22:00
那

02:22:00 - 02:22:01
我教室好像沒有滅火器，對不對？

02:22:02 - 02:22:02
外面可能有，好，補習班失火了喔。

02:22:05 - 02:22:06
你要去拿滅火器。

02:22:07 - 02:22:09
結果啊，我抱著滅火器不給你拿。

02:22:09 - 02:22:11
我說那個是我的寶貝，你們誰都不準碰。

02:22:11 - 02:22:12
182。

02:22:13 - 02:22:14
誰會那麼無聊，對吧？

02:22:14 - 02:22:15
對啊。

02:22:15 - 02:22:17
應該不會有人犯傻吧。

02:22:18 - 02:22:19
你看他在做什麼事。

02:22:20 - 02:22:24
隱匿或損壞防禦器械，為他防救災，對啊。

02:22:24 - 02:22:26
或者比如說虛火的時候。

02:22:26 - 02:22:29
我們大樓有沒有那個什麼緩降機那種東西？

02:22:30 - 02:22:30
我不確定。

02:22:31 - 02:22:33
如果我們大樓有那種緩降機，那個逃生設備。

02:22:33 - 02:22:34
補習班失火了喔。

02:22:35 - 02:22:38
如果有個無聊人，拿榔頭去敲那個緩降機把它敲壞。

02:22:39 - 02:22:41
我不想逃，你們也不要想逃，我們大家一起死。

02:22:41 - 02:22:42
182。

02:22:42 - 02:22:43
那誰會犯這種罪啊，無聊。

02:22:43 - 02:22:45
不會有人犯的，所以這個不重要。

02:22:45 - 02:22:46
等下各位再想啊。

02:22:48 - 02:22:50
在那種老公寓密集的地方。

02:22:51 - 02:22:52
大家都喜歡違規停車。

02:22:53 - 02:22:57
我覺得那種東西，你也不能完全歸咎於住戶人品差啦。

02:22:58 - 02:22:59
那種地方我很清楚。

02:22:59 - 02:23:00
我老家就是。

02:23:01 - 02:23:02
我不知道有沒有同學住在那邊。

02:23:02 - 02:23:05
我老家在內湖的那個東湖，住那個東湖的安泰街那邊。

02:23:06 - 02:23:08
很多人都說內湖是有錢人住的地方，有沒有？

02:23:08 - 02:23:10
安泰街那邊，那個是內湖的平民窟，那個不是有錢人住的地方。

02:23:12 - 02:23:14
有錢人會住在那個捷運湖州站，或者是大湖山莊那邊。

02:23:15 - 02:23:17
那個才是有錢人住的地方，真的啦，我家安泰街那個地方是平民窟啦。

02:23:17 - 02:23:22
那個，那個都40年，那個都40年以上的老公寓。

02:23:24 - 02:23:26
這種地方，你有錢也住不到車位。

02:23:27 - 02:23:31
真的，因為那邊全部都是，幾乎啦，都是40年以上的公寓。

02:23:32 - 02:23:35
有停車場的大樓屈指可數。

02:23:36 - 02:23:38
真的，所以那邊你有錢可能也住不到車位。

02:23:38 - 02:23:42
所以在這樣的地方裡面，違停就成為常態。

02:23:43 - 02:23:46
那個真的，我，我真的覺得不能完全怪罪於居民啦。

02:23:47 - 02:23:49
因為你在那個環境之下，你也可能會違停。

02:23:50 - 02:23:52
安泰街這個地方交通很不方便。

02:23:52 - 02:23:54
那個離公車站要走10分鐘。

02:23:55 - 02:23:56
離捷運站要走20分鐘。

02:23:56 - 02:23:57
那個，那個真的不是一個方便的地方。

02:23:58 - 02:24:00
所以住在那邊真的是要忍。

02:24:00 - 02:24:02
叫車，尤其在以前沒有Uber的時候，

02:24:02 - 02:24:04
那個你沒有車，計程車都叫不到，

02:24:04 - 02:24:07
我小時候是這樣子啊，小時候發燒，

02:24:08 - 02:24:09
我爸不在,

02:24:09 - 02:24:10
我媽又不會開車,

02:24:11 - 02:24:12
要叫計程車，攔不到車欸。

02:24:13 - 02:24:15
對啊，我小時候就是在這種地方長大的。

02:24:16 - 02:24:19
所以在那個環境之下，真的大家都會違規停車。

02:24:19 - 02:24:21
就不完全是住戶人品差啦,

02:24:21 - 02:24:23
就你在那個環境你可能也會這樣做,

02:24:23 - 02:24:25
就這種環境的問題啦。

02:24:26 - 02:24:31
那我要講,在那樣的地方當中,很多人可能會把車子違規停在巷口的紅線,

02:24:31 - 02:24:33
會停在那個地方,巷口的紅線。

02:24:33 - 02:24:36
那停在巷口的紅線，萬一真的發生火災，

02:24:37 - 02:24:38
消防車進不去，

02:24:38 - 02:24:38
對不對？

02:24:39 - 02:24:46
所以你想喔，違停在巷口的紅線導致火災發生的時候，消防車進不去這樣子，導致救災延誤，

02:24:46 - 02:24:48
那那個違停的人可不可以判他182條？

02:24:49 - 02:24:49
不可以,

02:24:50 - 02:24:51
你知道為什麼嗎？因為182是故意犯。

02:24:52 - 02:24:57
在巷口違停的人，應該不會覺得發生災害我也不在乎吧。

02:24:58 - 02:25:02
應該都是那種容忍的，不是容忍啦，都是那個有人是過失的心態，對不對？

02:25:02 - 02:25:04
所以這條罪其實真的很難去犯。

02:25:05 - 02:25:06
好，這個是182。

02:25:08 - 02:25:10
再來是188公用事業妨害。

02:25:10 - 02:25:11
好，這個不重要。

02:25:12 - 02:25:14
193違背建築術成規。

02:25:14 - 02:25:16
那也不重要，考試不會考。

02:25:16 - 02:25:18
因為建築，我跟你們說啦，

02:25:18 - 02:25:20
建築法規你不要問律師啦，

02:25:20 - 02:25:22
建築法規你要問建築師啦，

02:25:22 - 02:25:25
真的啦，裡面一堆專有名詞律師不會啦。

02:25:26 - 02:25:28
我記得我之前律訓的時候，

02:25:29 - 02:25:32
做我旁邊那個同學，我律訓的時候，他做我旁邊那個同學，他好厲害。

02:25:33 - 02:25:36
他本身是那個什麼，土木工程系畢業的。

02:25:37 - 02:25:39
對，他本身土木工程系畢業，然後後來考上律師。

02:25:40 - 02:25:41
後來他就專接這方面的案子，

02:25:42 - 02:25:42
他很厲害。

02:25:43 - 02:25:45
所以像我有一個好朋友，他們家是建商，

02:25:45 - 02:25:47
他們要請法律顧問，我不敢接。

02:25:48 - 02:25:49
他們建商遇到法律問題，我哪知道，

02:25:50 - 02:25:51
我都介紹給我那個同學。

02:25:52 - 02:25:53
對啊，他真的很厲害。

02:25:53 - 02:25:56
所以然後我之前的設計師遇到裝潢的糾紛,

02:25:57 - 02:26:00
因為民事我沒那麼熟，我也是介紹給我那個同學。

02:26:00 - 02:26:01
他就專業，

02:26:01 - 02:26:03
所以有些同學有這方面專長,

02:26:04 - 02:26:05
去當律師還蠻吃香的。

02:26:05 - 02:26:06
反正我說啦，

02:26:06 - 02:26:08
建築組成規，那個叫建築法規，

02:26:08 - 02:26:10
律師不會懂，太專業了。

02:26:10 - 02:26:12
就像稅務法規有些細節的，

02:26:12 - 02:26:13
你也不應該問律師。

02:26:14 - 02:26:14
你要問會計師

02:26:15 - 02:26:16
真的啊，他們比律師懂啦。

02:26:17 - 02:26:19
不履行債務契約

02:26:19 - 02:26:20
不重要

02:26:20 - 02:26:21
對，後面講的都不重要

02:26:21 - 02:26:25
所以我說，最重要的火、交通，這兩類。

02:26:25 - 02:26:26
逃生通道，偶爾考

02:26:27 - 02:26:27
法條題而已，

02:26:28 - 02:26:29
其他條文幾乎沒有什麼重要性，

02:26:29 - 02:26:31
就看過有點印象就好。

02:26:31 - 02:26:33
南波醫師選擇題不會考。

02:26:33 - 02:26:35
醫師選擇題連挖墳墓都可以考。

02:26:36 - 02:26:37
對啊，考那個什麼？

02:26:38 - 02:26:41
那個選項我真的覺得好匪夷所思。

02:26:42 - 02:26:45
什麼墳墓挖開如果是夫妻合葬的墳墓？

02:26:45 - 02:26:46
連這個東西都想得出來。

02:26:47 - 02:26:47
對啊,

02:26:47 - 02:26:51
然後講到那個，月球公約什麼的。

02:26:52 - 02:26:52
對啊,

02:26:53 - 02:26:54
想不到啊。

02:26:54 - 02:26:56
那要不要考個綜合題？

02:26:56 - 02:26:59
墳墓在月球挖到一個墳墓，裡面是外星人夫妻合葬的。

02:27:00 - 02:27:01
兩個合在一起，對不對？

02:27:01 - 02:27:02
應該不會這樣考吧。

02:27:02 - 02:27:04
好，所以這個東西我們就看到這邊。

02:27:05 - 02:27:07
接下來剩10分鐘，我們稍微講一下偽造的犯罪。

02:27:12 - 02:27:14
怎麼那麼香啊，有沒有聞到泡麵的味道嗎？

02:27:15 - 02:27:16
怎麼會有？

02:27:16 - 02:27:17
有人吃泡麵，沒有，

02:27:18 - 02:27:18
外面。

02:27:27 - 02:27:28
我們來講偽造的犯罪。

02:27:29 - 02:27:32
那個，我們剛跟各位說，

02:27:33 - 02:27:37
酒駕又肇逃的題目，容易藏進核心的考點，對不對？

02:27:37 - 02:27:39
偽造的犯罪也是。

02:27:40 - 02:27:41
所以我跟同學講，核心論，

02:27:42 - 02:27:44
不太可能會單獨考一題。

02:27:44 - 02:27:46
私律更是不可能,

02:27:46 - 02:27:48
因為私律一題100分嘛,你怎麼可能100分考進核論,

02:27:48 - 02:27:49
不可能。

02:27:49 - 02:27:53
但私律通常都會藏在刑法分則的考題當中。

02:27:54 - 02:27:54
什麼考題呢？

02:27:55 - 02:27:56
第一個是公共危險，

02:27:57 - 02:27:58
酒駕肇逃，

02:27:58 - 02:27:59
放火可能也算，

02:27:59 - 02:27:59
因為放火

02:28:00 - 02:28:00
我也很常考，考幾個考點。

02:28:02 - 02:28:05
所以我們講，競合論最容易出現在兩類的犯罪，公共危險的犯罪。

02:28:07 - 02:28:09
還有什麼呢？偽造的犯罪。

02:28:10 - 02:28:11
偽造的犯罪就是喔。

02:28:11 - 02:28:14
當你考到偽造，當你寫到偽造的犯罪。

02:28:15 - 02:28:17
但如果你沒有寫到競合論的話。

02:28:18 - 02:28:21
你反而要問問自己，是不是漏掉了什麼東西。

02:28:23 - 02:28:26
好，反而問自己，是不是漏掉了什麼東西。

02:28:26 - 02:28:29
偽造的犯罪超愛考競合。

02:28:29 - 02:28:30
這個東西我當最後的。

02:28:30 - 02:28:32
我會畫一個表格整理給各位。

02:28:32 - 02:28:35
那我們這裡的話，就先來講一下關於偽造的犯罪。

02:28:37 - 02:28:40
我們來講一下，偽造犯罪它的概念。

02:28:40 - 02:28:42
我們翻過來喔，168頁。

02:28:46 - 02:28:48
應該是167頁的最下面。

02:28:48 - 02:28:51
偽造犯罪，我們刑法上有四種。

02:28:51 - 02:28:52
有四種。

02:28:53 - 02:28:56
貨幣、有價證券、度量衡，還有文書，四種，貨幣、有價證券、度量衡，還有文書。

02:29:00 - 02:29:04
那就考試來說，第一個，度量衡，我們可以先剔除，那個不會考。

02:29:06 - 02:29:07
對，那個不在命題大綱，那個不會考。

02:29:08 - 02:29:10
那個就跟鴉片罪一樣不重要,所以度量衡我們不會教。

02:29:12 - 02:29:13
偽造度量衡。

02:29:14 - 02:29:15
我記得我小時候都遇過啊。

02:29:16 - 02:29:19
那個文具店買的尺,賣給小學生的尺,那個刻度都亂標。

02:29:19 - 02:29:21
兩把尺刻度還不一樣,對啊,捉弄歷史的尺。

02:29:21 - 02:29:23
那不是偽造度量衡嗎,對啊,那也沒有人去辦他們啊,所以那個不重要。

02:29:28 - 02:29:29
重要就三類,文書,有價證券,還有貨幣。

02:29:32 - 02:29:34
法條的排序啦,先貨幣,再有價證券。

02:29:37 - 02:29:38
最後才是文書。

02:29:39 - 02:29:44
但我們教學的順序是,先文書,再有價證券,最後才是貨幣。

02:29:45 - 02:29:45
為什麼呢？

02:29:46 - 02:29:47
因為文書才是一切的根本。

02:29:48 - 02:29:49
知道嗎，文書才是根本。

02:29:49 - 02:29:53
各位啊，貨幣的本質是一種有價證券，沒有錯吧？

02:29:54 - 02:29:56
而有價證券的本質也是一種文書，沒有錯，對不對？

02:29:57 - 02:29:59
所以最基本的犯罪呢,是偽造文書的犯罪。

02:29:59 - 02:30:00
OK。

02:30:00 - 02:30:02
怎麼這裡呢,先講文書。

02:30:02 - 02:30:05
好,於是我們翻過來169頁這邊,我們來看一下文書的犯罪這邊,我們先講什麼叫做偽造。

02:30:12 - 02:30:14
這個偽造,我們分成兩類。

02:30:15 - 02:30:19
有形的偽造跟無形的偽造。

02:30:19 - 02:30:23
這個是偽造犯罪這邊最基本的概念，有形跟無形。

02:30:23 - 02:30:25
今天可能講完這個也差不多了，有形跟無形，我們就先開個頭，沒關係。

02:30:27 - 02:30:30
什麼叫有形，什麼叫做無形呢？

02:30:32 - 02:30:35
我們先講條文，有形偽造是210到212，我這邊有標。

02:30:38 - 02:30:41
然後無形的偽造，來你翻過來，無形的偽造。

02:30:41 - 02:30:44
我寫213至215，可是我覺得我這個應該修正一下比較好。

02:30:46 - 02:30:50
你把至字塗掉，改成213頓號215。

02:30:52 - 02:30:54
因為其實214嚴格來講我算。

02:30:54 - 02:30:57
214它算是一個間接正犯的名文化。

02:30:57 - 02:31:00
所以嚴格來講，無形偽造是213。

02:31:00 - 02:31:01
跟215。

02:31:01 - 02:31:03
214是特殊規定。

02:31:03 - 02:31:05
你寫頓號可能會更精確一些。

02:31:07 - 02:31:08
好，什麼叫有形，什麼叫無形啊？

02:31:10 - 02:31:13
行為人冒用別人的名義。

02:31:13 - 02:31:15
製作文書、改作文書。

02:31:16 - 02:31:18
這個叫做有形的偽造。

02:31:19 - 02:31:22
所以有210、211，還有212。

02:31:22 - 02:31:24
他所發的都是什麼？

02:31:25 - 02:31:30
行為人假冒別人的名義，製作或改作文書。

02:31:31 - 02:31:32
這都是他們所罵的對象。

02:31:32 - 02:31:34
冒用別人名義，製作或改作，這個叫做有形的偽造、有形的變造。

02:31:38 - 02:31:40
來，我講製作或改作。

02:31:41 - 02:31:42
210罰什麼呢？

02:31:42 - 02:31:44
兩大行為嘛,偽造跟變造。

02:31:45 - 02:31:49
偽造就是你製作出來,無權製作而製作,這個叫做偽造。

02:31:52 - 02:31:53
什麼叫變造?

02:31:53 - 02:31:55
無權改作而改作。

02:31:55 - 02:31:56
這個叫做變造。

02:31:57 - 02:31:58
所以有。

02:31:58 - 02:32:00
如果陸伯言親臨。

02:32:00 - 02:32:00
我三萬塊

02:32:01 - 02:32:02
他寫的一張契據

02:32:03 - 02:32:04
如果是這樣

02:32:04 - 02:32:06
他欠我3萬塊,他寫的一張契據

02:32:07 - 02:32:12
而我把3萬的後面多加一個0,變成路博延欠我30萬

02:32:12 - 02:32:13
我叫什麼

02:32:14 - 02:32:14
變造

02:32:15 - 02:32:16
瞭解嗎,這個叫變造

02:32:16 - 02:32:19
那如果是路博音根本就沒欠我錢

02:32:19 - 02:32:20
我自己寫的一張進去

02:32:21 - 02:32:23
說路博音欠我3萬塊

02:32:23 - 02:32:23
這個叫什麼

02:32:23 - 02:32:24
偽造

02:32:24 - 02:32:24
瞭解嗎

02:32:25 - 02:32:26
無中生有，這個叫偽造

02:32:26 - 02:32:29
改變一個文書既有的性質，那個叫做

02:32:30 - 02:32:30
變造

02:32:31 - 02:32:32
這個是基本概念，偽造還有變造

02:32:33 - 02:32:35
它有這兩種不同的類型

02:32:36 - 02:32:40
所以不管怎麼樣，無製作權人而製作

02:32:40 - 02:32:41
這個就是我們所講的

02:32:42 - 02:32:45
偽造或變造，無製作權而製作，這個是偽造

02:32:45 - 02:32:47
無改作權而改作，這個叫做

02:32:47 - 02:32:48
變造

02:32:48 - 02:32:49
它的概念是這樣子

02:32:51 - 02:32:53
好，那這裡會有一個問題

02:32:53 - 02:32:54
你看喔

02:32:55 - 02:32:58
只要是冒別人名義，製作文書，改作文書

02:32:58 - 02:32:59
這就是偽造

02:33:00 - 02:33:03
被冒名的人存不存在

02:33:03 - 02:33:04
不重要

02:33:05 - 02:33:06
被冒名的人存不存在不重要

02:33:07 - 02:33:09
來，假設我去租房子

02:33:10 - 02:33:11
而我用偽造的身分證

02:33:12 - 02:33:13
我簽名的時候

02:33:14 - 02:33:15
留下的那個簽名

02:33:15 - 02:33:16
來，我這樣簽

02:33:22 - 02:33:23
我簽名簽這個

02:33:24 - 02:33:24
有沒有偽造文書

02:33:25 - 02:33:27
馬英九，勾完的，有沒有偽造文書

02:33:28 - 02:33:29
有啊

02:33:29 - 02:33:30
你怎麼知道

02:33:30 - 02:33:31
沒有馬英九這個人

02:33:31 - 02:33:32
說不定真的有啊

02:33:32 - 02:33:33
對啊，就

02:33:33 - 02:33:37
你沒有看過戶政機關，你不會想到，原來有這麼多奇怪的名字

02:33:38 - 02:33:39
我記得以前我有一個學生

02:33:39 - 02:33:42
他說他以前去戶政機關做過約僱人員

02:33:43 - 02:33:46
他就偷偷用戶政的電腦去查有沒有跟他同名同姓

02:33:46 - 02:33:47
他的名字真的超罕見，他一查，有耶

02:33:48 - 02:33:49
有個阿姨跟他同名同姓，他都不知道

02:33:50 - 02:33:51
Google都搜尋不到，對啊

02:33:52 - 02:33:53
搞不好有人叫這個名字啊

02:33:53 - 02:33:56
所以你冒這個馬英九的名字做文書,有哦,這個有偽造哦

02:33:57 - 02:33:57
好

02:33:59 - 02:34:00
被偽造

02:34:00 - 02:34:01
人不在，也一樣。

02:34:02 - 02:34:10
那後面這裡說啊,註釋三,授權者死亡後,被授權人仍然以他的名義製作文書,這也算是偽造。

02:34:12 - 02:34:14
這個東西有爭議。

02:34:14 - 02:34:16
我們後面有一個專題在講它。

02:34:17 - 02:34:19
我看一下這個專題在哪裡啊。

02:34:21 - 02:34:25
因為這個東西這幾年還蠻有人在討論的，我看一下。

02:34:33 - 02:34:35
哦，這個東西在192頁。

02:34:36 - 02:34:37
近年來重要的問題。

02:34:38 - 02:34:41
因為這個在食物上很常發生，那個以後，那個我們以後再說。

02:34:41 - 02:34:46
所以這個東西，所謂被授權人死亡，受任人繼續以他的名義製作文書，那個以後我們再一起想，因為那個東西有爭議。

02:34:49 - 02:34:51
好，所以這個時候我們講偽造變造。

02:34:51 - 02:34:53
來，那有一個東西要做區別喔。

02:34:53 - 02:34:54
毀損。

02:34:55 - 02:34:58
有一個規定叫做毀損文書。

02:34:58 - 02:35:02
我們講，無中生有做一張，那個叫偽造。

02:35:02 - 02:35:05
改變文書既有的性質，那個叫做變造。

02:35:05 - 02:35:07
好，那講毀損，我們再舉一個例子。

02:35:08 - 02:35:08
那如果是。

02:35:10 - 02:35:12
有一份契約，它的效期是一年。

02:35:14 - 02:35:16
一年到了，它會自動作廢。

02:35:16 - 02:35:18
而我想去約，對方我想約，於是呢，我去改它的日期。

02:35:21 - 02:35:23
讓它看起來重新有效。

02:35:23 - 02:35:24
這偽造變造，這個偽造喔。

02:35:25 - 02:35:27
因為原本就無效啦，你改一改讓他有效，那個是改變性質喔。

02:35:29 - 02:35:30
那個是偽造，知道嗎？

02:35:30 - 02:35:34
所以我們講，有改變文書的本質的，那個會是偽造。

02:35:35 - 02:35:39
沒有改變本質，單純塗改內容的，那才是變造，好，那什麼叫做毀損。

02:35:42 - 02:35:48
毀損指的是說，你讓這個文書喪失效用，那個叫毀損。

02:35:49 - 02:35:51
比如說你把一份契約撕爛，那個叫毀損。

02:35:52 - 02:35:58
或者契約會寫甲方跟乙方是誰，你把那個契約的甲方跟乙方用墨汁塗黑，那個就是毀損哦，那個就沒了。

02:36:00 - 02:36:06
是變造的哦，所以如果你讓一個文書根本就喪失效用，根本看不出來他是在跟誰跟誰之間發生法律關係的，那個叫做毀損。

02:36:08 - 02:36:09
好，那接下來括號二，無形的偽造。

02:36:13 - 02:36:14
無形的是什麼？

02:36:16 - 02:36:17
無形的偽造的意思是說，

02:36:18 - 02:36:19
這個行為，

02:36:19 - 02:36:21
這個行為人，他有權製作。

02:36:22 - 02:36:26
只是他製作內容反於真實的文書。

02:36:27 - 02:36:27
這個叫無形。

02:36:28 - 02:36:30
所以你會發現重點不一樣。

02:36:31 - 02:36:35
有形的重點是，行為人冒用別人的名義，製作改作文書。

02:36:36 - 02:36:39
無製作權人製作，無改作權人改作，那個叫做有形。

02:36:41 - 02:36:44
213、215，那個叫做無形。

02:36:45 - 02:36:47
無形的意思是，他有權製作。

02:36:48 - 02:36:52
但是這個人呢，做了內容反於真實的文書。

02:36:53 - 02:36:54
這個叫做無形偽造。

02:36:54 - 02:36:57
所以無形偽造在我的法條上都寫什麼呢？

02:36:57 - 02:36:59
登載不實，喔。

02:37:00 - 02:37:01
213,215哦。

02:37:01 - 02:37:03
他都是那種登載不實的犯罪。

02:37:05 - 02:37:07
好，那個叫登載不實的犯罪哦。

02:37:08 - 02:37:10
所以兩者的區分是這樣子。

02:37:10 - 02:37:12
有一組條文啊，考試容易出現。

02:37:12 - 02:37:14
211跟213，這個講完我們就可以下課了。

02:37:16 - 02:37:19
211叫做偽造變造公文書。

02:37:20 - 02:37:24
213叫做公務員登載不實罪。

02:37:26 - 02:37:27
來，它們抽象的差別在哪裡？

02:37:28 - 02:37:30
因為211叫偽造變造。

02:37:31 - 02:37:32
所以211罰的是什麼？

02:37:34 - 02:37:37
無權製作改作的人，去製作改作，對不對？

02:37:38 - 02:37:39
213叫什麼呢？

02:37:40 - 02:37:41
公務員登載不實。

02:37:42 - 02:37:44
所以213在罰的是什麼？

02:37:45 - 02:37:47
有權登載公文書的人，

02:37:48 - 02:37:50
做了反於真實的登載。

02:37:51 - 02:37:52
這個叫213。

02:37:54 - 02:37:56
舉一個比較沒有區分困難的案例喔。

02:37:58 - 02:37:59
來那個區公所裡面，

02:38:00 - 02:38:01
可能一樓是戶政嘛,

02:38:01 - 02:38:03
可能什麼五樓是兵役科嘛之類的,

02:38:04 - 02:38:04
各位想喔。

02:38:05 - 02:38:10
那個任職在戶政機關的公務員,因為希望他的兒子不用當兵,

02:38:11 - 02:38:17
所以這個公務員趁著五樓兵役科午休的時候啊,偷偷潛入兵役科那邊,

02:38:18 - 02:38:20
找出他兒子的體檢表,

02:38:21 - 02:38:25
然後偷偷塗改上面的數據,讓他兒子變成免疫。

02:38:26 - 02:38:27
這是211還是213?

02:38:28 - 02:38:29
這是211。

02:38:29 - 02:38:30
知道嗎?這是211,為什麼?

02:38:31 - 02:38:31
戶政呢,

02:38:32 - 02:38:37
戶政的公務員對兵籍，對那個兵役的體檢表，他怎麼會有製作的權限，對不對？

02:38:37 - 02:38:39
所以這個是211喔，知道嗎？

02:38:39 - 02:38:40
這是211喔。

02:38:40 - 02:38:40
好。

02:38:42 - 02:38:44
那如果是兵役科的人,

02:38:45 - 02:38:47
他在審核那個役男的體檢表的時候,

02:38:48 - 02:38:50
這公務員發現，這不是我兒子嗎?

02:38:50 - 02:38:53
這個兵役科的公務員希望他的兒子可以不用當兵,

02:38:54 - 02:38:58
所以他就在他職務上所掌管的那個體檢表上面啊，動了手腳。

02:38:58 - 02:39:02
讓他的兒子從原本的常備役體位變成是免疫體位,

02:39:02 - 02:39:04
這時候變什麼？213。

02:39:04 - 02:39:05
瞭解吧？會分哦。

02:39:05 - 02:39:10
所以看有沒有權責製作，來區分211跟213。

02:39:12 - 02:39:15
相關的案例可能有好幾個，我們可以在來講。

02:39:16 - 02:39:19
今天的話因為時間差不多了，我也不想耽誤同學下課。

02:39:20 - 02:39:22
等一下喔。

02:39:24 - 02:39:28
所以有一個題目，請同學你們回去先看，我們下次再說。

02:39:29 - 02:39:31
這個題目在，

02:39:32 - 02:39:33
我看一下喔。

02:39:33 - 02:39:35
一個還是兩個題目啊，看一下。

02:39:38 - 02:39:40
65頁，來65頁。

02:39:42 - 02:39:45
65頁的11跟16。

02:39:47 - 02:39:48
11跟16，

02:39:48 - 02:39:49
這兩題喔。

02:39:49 - 02:39:50
65頁的11跟16，

02:39:51 - 02:39:52
這兩題你們先回去看，

02:39:52 - 02:39:55
看它是有形還是無形，這是最基本的概念，

02:39:55 - 02:39:58
你們先去看，剩下的我們，不對，不是下個禮拜，

02:39:58 - 02:40:00
下禮拜我們沒有上課。

02:40:00 - 02:40:00
對不對？

02:40:01 - 02:40:01
對。

02:40:01 - 02:40:02
對吧？

02:40:02 - 02:40:03
下禮拜我沒有課。

02:40:03 - 02:40:03
對。

02:40:03 - 02:40:04
因為那個教室不夠大,

02:40:04 - 02:40:06
所以我們下下禮拜再來說。

02:40:06 - 02:40:06
好。

02:40:06 - 02:40:07
我們今天上到這邊。